



P U T U S A N
Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **AGUNG PRASETYA ALS AGUNG SAM BIN (Alm) FITMAN PARDONO;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/28 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Panggungroyom RT 001 RW 003 Kel/Ds. Panggungroyom, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **AGUS PURNOMO ALS JHON LEE BIN SUWAWI;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 10 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bendar Rt 003 Rw 003 Kel/Desa Bendar, Kec. Juwana, Kab. Pati, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **PUJI TRIONO ALIAS UUK BIN ROFI'I;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 5 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tegalharjo Rt. 010/Rw. 002, Kel/Desa Tegalharjo, Kec. Trangkil, Kab. Pati;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **SUJARWO ALS JARWO BIN Alm. SULADI**;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 13 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Boloagung RT.08 RW.01 Kecamatan Kayen,
Kabupaten Pati (sesuai KTP)/ Perum Griya Sekar
Winong Asri II Sekarkurung Desa Muktiharjo
Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Drajat Ari Wibowo, S.H. dan Sholikin, S.H.I., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen Krisna Pati "LBH & LPK KRISNA PATI" yang beralamat di Ruko Barat Pasar Trangkil Rt 05 Rw 04, Kelurahan Trangkil, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus SKP.1/LBH/LPK/02/2024 tanggal 28 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah Nomor : W12-U10/86/Hk.00/3/2024 tanggal 6 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 23 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Agung Prasetya alias Agung Sam Bin Fitman Pardono, Terdakwa II Agus Purnomo alias Jhon Lee Bin Suwawi, Terdakwa III Puji Triono alias Uuk Bin Rofi'i, dan Terdakwa IV Sujarwo Bin Suladi bersalah *"turut serta melakukan tindak pidana membuat sebagai kebiasaan dengan sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh dari kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Agung Prasetya alias Agung Sam Bin Fitman Pardono, Terdakwa II Agus Purnomo alias Jhon Lee Bin Suwawi, Terdakwa III Puji Triono alias Uuk Bin Rofi'i, dan Terdakwa IV Sujarwo Bin Suladi dengan hukuman pidana penjara yaitu terhadap Terdakwa I Agung Prasetya alias Agung Sam Bin Fitman Pardono selama 5 (lima) tahun, Terdakwa II Agus Purnomo alias Jhon Lee Bin Suwawi selama 4 (empat) tahun, Terdakwa III Puji Triono alias Uuk Bin Rofi'i selama 4 (empat) tahun, dan Terdakwa IV Sujarwo Bin Suladi selama 4 (empat) tahun, dengan masing-masing pidananya dikurangi selama para Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara (Rutan);
3. Menetapkan terhadap barang bukti yang disita berupa :
 - (1). 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Civic Turbo, tahun 2018, warna putih, nomor polisi terpasang D-1506-GN, nomor rangka : MRHFC1660JT810521, nomor mesin : L15B73621033 beserta kunci kontaknya.
 - (2). 1 (satu) buah STNK Nomor : 07471440.G, Honda Civic 1.5 TC CVT ES 1500, warna hitam, tahun 2018, nomor polisi D-1506-GN, nomor rangka : MRHFC1660JT810521, nomor mesin : L15B73621033 atas nama Rini Iriany, alamat Bumi Panyileukan Q 1 No. 7, Rt.007/011, Panyileukan, Bandung.

Halaman 3 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor (1). s.d. (2). tersebut, dikembalikan kepada PT. CLIPAN FINANCE Indonesia melalui saksi Ashab Agung Budi Setyaji Bin Muhrodin.

- (3). 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Brio, tahun 2016, warna merah, nomor polisi terpasang B-2836-PAC, nomor rangka : MHRDD1730GJ701510, nomor mesin : L12B31824291 beserta kunci.
- (4). 1 (satu) buah STNK Nomor : 05747929, Honda Brio, tahun 2016, warna merah, nomor polisi B-2836-KFD, nomor rangka : MHRDD1730GJ701510, nomor mesin : L12B31824291 atas nama Muhammad Eka Julianto, alamat Kyai Mansur Rt.05/02, Bekasi Jaya, Bekasi.
- (5). 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Fortuner, warna hitam metalik, tahun 2011, nomor polisi terpasang B-1878-UJA, nomor rangka : MHFZR69G8B3024150, nomor mesin : 2KD6789374 beserta kunci.
- (6). 1 (satu) buah STNK nomor : 05199202.B, merk Toyota Fortuner, warna hitam metalik, tahun 2011, nomor polisi W-1730-WA, nomor rangka : MHFZR69G8B3024150, nomor mesin : 2KD6789374, atas nama Fatah Saadduddin IR, alamat BCF S Elok III C.7/102 Rt.05 Rw.29, Kel. Bulu Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo.
- (7). 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Innova Reborn, warna putih, tahun 2019, nomor polisi terpasang K-1596-UK, nomor rangka : MHFJB8EMXK1064041, nomor mesin : 2CDC660691 beserta kunci.
- (8). 1 (satu) buah STNK nomor : 10849180.C, merk Toyota Innova Reborn, warna putih, tahun 2019, nomor polisi DK-1720-LP, nomor rangka : MHFJB8EMXK1064041, nomor mesin : 2CDC660691, atas nama Ni Nyoman Murni, alamat Lingk. Kaja Jauh Abianbase, Gianyar.

Barang bukti nomor (3). s.d. (8). tersebut, dikembalikan kepada PT. ADIRA FINANCE melalui saksi Freditama Hendra Jati, S.I.Kom Bin Suwardi.

- (9). 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Rocky, tahun 2023, warna merah, nomor polisi terpasang K-1516-JP, nomor rangka : MHKAA1AA8NJ005274, nomor mesin : 1KRA687643 beserta kunci.

Barang bukti nomor (9). tersebut, dikembalikan kepada PT. MANDIRI TUNAS FINANCE melalui saksi Novirzal anak dari H. ST. Syairazi.

- (10). 1 (satu) unit kendaraan merk Nissan Serena, tahun 2013, warna hitam, nomor polisi terpasang B-2077-KMC, nomor rangka : MHBE4DG3CD1003028, nomor mesin : MR20417319 beserta kunci.
- (11). 1 (satu) buah STNK Nomor : 08033429.D, Nissan Serena, tahun 2013, warna hitam, nomor polisi B-2077-KMC, nomor rangka :

Halaman 4 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHBE4DG3CD1003028, nomor mesin : MR20417319 atas nama Bagyo Wahyono, alamat Bening Indah A2 No. 7, Rt.01/04, Jati Bening, Pondok Gede, Bekasi.

Barang bukti nomor (10). s.d. (11). tersebut, dikembalikan kepada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE (KREDIT PLUS) melalui saksi Sugeng Riyadi.

(12). 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki XL-7, warna putih, tahun 2022, nomor polisi terpasang KH-1157-NJ, nomor rangka : MHYANC22SNJ110529, nomor mesin : K15BT1420255 beserta kunci.

(13). 1 (satu) buah STNK nomor : 04900155.F, merk Suzuki XL-7, warna putih, tahun 2022, nomor polisi terpasang KH-1157-NJ, nomor rangka : MHYANC22SNJ110529, nomor mesin : K15BT1420255 atas nama Ida Listiyani, Jalan Camar No. 52 A, Rt.08/018, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan.

Barang bukti nomor (12). s.d. (13). tersebut, dikembalikan kepada PT. OTO MULTIARTHA FINANCE melalui saksi Taufiq Agus Cahyono Bin Abdullah.

(14). 1 (satu) unit kendaraan merk Honda type City, warna hitam mutiara, tahun pembuatan 2022, nomor polisi K-1504-GU, nomor rangka : MHRGN5880NJ202068, nomor mesin : L15ZF1010955 beserta kunci.

(15). 1 (satu) buah STNK nomor : 07605424. F, merk Honda type City, warna hitam mutiara, tahun pembuatan 2022, nomor polisi K-1504-GU, nomor rangka : MHRGN5880NJ202068, nomor mesin : L15ZF1010955 atas nama Nur Janah, alamat Desa Bungarejo, Rt.02 Rw.01, Kec. Jakenan, Kab. Pati.

Barang bukti nomor (14). s.d. (15). tersebut, dikembalikan kepada PT. BRI MULTIFINANCE INDONESIA melalui saksi Achmad Al Ashar Bin Hariti Habib.

(16). 1 (satu) unit kendaraan merk Brio Satya, warna merah, tahun 2021, nomor polisi terpasang H-1303-DV, nomor rangka : MHRDD1850MJ109766, nomor mesin : L12B34327585 beserta kunci.

(17). 1 (satu) buah STNK nomor : 13498584.D, merk Brio Satya, warna merah, tahun 2021, nomor polisi K-1911-YB, nomor rangka : MHRDD1850MJ109766, nomor mesin : L12B34327585 atas nama Arifan, alamat Dukuh Tengah Kulon, Rt.001 Rw.005, Kel. Bulung Kulon, Kec. Jekulo, Kab. Kudus.

Barang bukti nomor (16). s.d. (17). tersebut, dikembalikan kepada PT. BUSSAN AUTO FINANCE melalui saksi Rontax Primada Kesuma Bin Agus Srihascaryo.



- (18). 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Pajero Sport, warna hitam mika, tahun 2021, nomor polisi terpasang K-514-PP, nomor rangka : MK2KRWPNUMJ005445, nomor mesin : 4N15UHJ2557 beserta kunci.
- (19). 1 (satu) buah STNK nomor : 10757235.D, merk Mitsubishi Pajero Sport, warna hitam mika, tahun 2021, nomor polisi K-514-PP, nomor rangka : MK2KRWPNUMJ005445, nomor mesin : 4N15UHJ2557, atas nama Sulistyono, alamat Desa Sekarjalak Rt.04 Rw.02, Kec. Margoyoso, Kab. Pati.
- (20). 1 (satu) unit kendaraan merk Mini Cooper 16 AT, nomor polisi terpasang B-1778-NMQ, warna merah, tahun 2011, nomor rangka : WMWSV32000TY82310, nomor mesin : A1671826NIB16A.
- (21). 1 (satu) buah STNK nomor : 19270190, merk Mini Cooper 16 AT, nomor polisi terpasang B-1778-NMQ, warna merah, tahun 2011, nomor rangka : WMWSV32000TY82310, nomor mesin : A1671826NIB16A atas nama Kwee Toeng Mey, alamat Tanah Sereal X GG.FF 1 Blok O 1 11, Rt.01 Rw.011, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Jakarta Barat.

Barang bukti nomor (18). s.d. (21). tersebut, dikembalikan kepada PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE melalui saksi Sunarto Hadi Nugroho Bin H. Suprptono.

- (22). 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki Ertiga, warna hitam, tahun 2017, nomor polisi terpasang H-9417-ME, nomor rangka : MHYKZE81SHJ308640, nomor mesin : K14BT1239312 beserta kunci.
- (23). 1 (satu) buah STNK nomor : 06641517.B, merk Suzuki Ertiga, warna hitam, tahun 2017, nomor polisi : B-1958-FZO, nomor rangka : MHYKZE81SHJ308640, nomor mesin : K14BT1239312, atas nama Cecep Supriatna, alamat Jalan Cimandiri 11 W1 27 Rt.05 Rw.08, Jatireja, Cikarang Timur, Bekasi.
- (24). 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D, warna putih, nomor polisi terpasang AA-7566-CD, nomor rangka : MMBGRKG40CF014299, nomor mesin : 4D56UCDF0613.

Barang bukti nomor (22). s.d. nomor (24). tersebut, dikembalikan kepada PT. BCA FINANCE melalui saksi Billy Graham Simatupang.

- (25). 1 (satu) buah STNK nomor : 15296059.C, merk Mitsubhisi type Pajero Sport 2.5 D, tahun 2012, nomor rangka : MMBGRKG40CF014299, nomor mesin : 4D56UCDF0613, warna putih, nomor polisi B-209-M,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilik PT. Cakrawala Media Baru, alamat Jalan Wolter Monginsidi No. 49 Kel. Rawa Barat Kebayoran Baru, Jakarta.

Barang bukti nomor (25). tersebut, dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Sujarwo bin Suladi.

(26). 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV, tahun 2012, warna coklat, nomor polisi terpasang B-1522-NJC, nomor rangka : MHRRM3850CJ302627, nomor mesin : K24Z99402919 beserta 1 buah kunci.

(27). 1 (satu) buah STNK nomor : 07220685, merk Honda CRV, tahun 2012, warna coklat, nomor polisi terpasang B-1522-NJC, nomor rangka : MHRRM3850CJ302627, nomor mesin : K24Z99402919 atas nama Handris, ST, alamat Komp. Delatinos Centro Havana, Blok M7/09, Rt.006/RW. 018 Kel. Rawa Buntu Kec. Serpong Tangerang.

Barang bukti nomor (26). s.d. nomor (27). tersebut, dikembalikan kepada PT. BFI FINANCE melalui saksi Ciputra Aditya Priyono.

(28). 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya, tahun 2018, warna hitam, nomor polisi terpasang Z-1464-AP, nomor rangka : MHKA4GA5JJ019173, nomor mesin : 3NRH279941 beserta 1 buah kunci.

(29). 1 (satu) buah STNK nomor : 14453253, merk Toyota Agya, tahun 2018, warna hitam, nomor polisi terpasang Z-1464-AP, nomor rangka : MHKA4GA5JJ019173, nomor mesin : 3NRH279941 atas nama Ajid, alamat Dusun lembur Gedong Rt.003/007, Cimalaka Kec. Cimalaka Kab. Sumedang.

Barang bukti nomor (28). s.d. nomor (29). tersebut, dikembalikan kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE melalui saksi Bayu Setiyaji Bin Elly Sumadi.

(30). 1 (satu) buah handphone merk Samsung S23 Ultra, nama model : SM-S918B/DS, Imei (slot 1) 351198920158752, Imei (slot 2) 351577280158751, nomor yang terpasang : 0852-3460-1872.

(31). 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno7, warna hitam, IMEI (Slot sim 1) 864095061818154, IMEI (Slot Sim 2) 864095061818147, dengan nomor whatsapp terpasang : 089506738013.

(32). 1 (satu) buah handphone merk Vivo ROM, warna hitam, IMEI 1 862101045605790, IMEI 2 862101045605782.

(33). 1 (satu) unit handphone merk I-phone 11 warna ungu, nomor seri : C8PD7DMAN72N, berikut nomor yang terpasang : 0857-0212-9939.

(34). 1 (satu) unit handphone merk I-phone XS MAX, warna gold, nomor seri : G6TXNBD2KPHF, berikut nomor yang terpasang : 0856-0064-4070.

Halaman 7 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



(35). 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda, nomor IMEI (Slot Sim 1) 860457057506371, IMEI (Slot 2) 860457057506363, nomor terpasang : 082137223107, nomor whatsapp : 082137223107.

Barang bukti nomor (30). s.d. nomor (35). tersebut, drampas untuk negara.

(36). 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "LENGEK PATI".

Barang bukti nomor (36). tersebut, dirampas untuk dimusnahkan.

(37). 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah merk Sandisk yang berisi video status whatsapp.

Barang bukti nomor (37). tersebut, tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan sejumlah saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan dihadirkan dalam persidangan selama proses pemeriksaan perkara ini yakni :
 - 1) Saksi Taufiq agus cahyono bin Abdullah
 - 2) Saksi Achmad al ashar bin hariti habib
 - 3) Saksi Rontax Primada Kesuma bin {Alm} Agus Srihascaryo
 - 4) Saksi Sunarto Hadi Nugroho Bin {Alm} H. Suprpto
 - 5) Saksi Billy Graham Simatupang anak dari Wilson AR Simatupang
 - 6) Saksi Bayu Setiaji bin {Alm} Elly Sumadi
 - 7) Saksi Ciputra Aditya Priyono anak dari Heri Joko Priyono
 - 8) Saksi Ashab agung budi setyaji bin Muhrodi
 - 9) Saksi Novirzal anak dari H. ST Syairazi
 - 10) Saksi Freditama Hendra jati bin suwardi {alm}
 - 11) Saksi Sugeng Riyadi

Semua saksi yang dihadirkan menyatakan bahwa :

- ❖ Bahwa saksi belum melaporkan debitur ke pihak kepolisian atas tindak pidana fidusia yaitu pengalihan unit kepada pihak ketiga.
- ❖ Bahwa saksi juga belum pernah menerima surat pernyataan wan prestasi atau ingkar janji dari pihak debitur.
- ❖ Bahwa saksi juga belum pernah menerima penyerahan unit secara sukarela dari pihak debitur.
- ❖ Bahwa saksi juga belum pernah mengajukan gugatan sederhana di pengadilan negeri setempat terkait wan prestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh debitur.



- ❖ Bahwa saksi belum pernah mengajukan sita eksekusi unit kendaraan tersebut ke pengadilan negeri setempat.
- Bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yakni :
 1. Saksi Bayu Setiaji bin {Alm} Elly Sumadi menyatakan bahwa : 1 Unit mobil Toyota Agya tahun 2018, warna hitam, nomor rangka : MHKA4GA5JJJ019173, Nomor mesin : 3NRH279941, belum mengalami keterlambatan angsuran.
 2. Saksi Ciputra Aditya Priyono anak dari Heri Joko Priyono menyatakan bahwa : 1 Unit mobil Honda CRV tahun 2012, warna Coklat, nomor rangka : MHRRM3850CJ302627, Nomor mesin : K24Z99402919 belum mengalami keterlambatan angsuran.
 3. Saksi Ashab agung budi setyaji bin Muhrodin menyatakan bahwa : 1 Unit mobil honda civic turbo tahun 2018, warna putih, nomor rangka : MRHFC1660JT810521, Nomor mesin : L15B73621033 belum mengalami keterlambatan angsuran
 4. Saksi Sugeng riyadi menyatakan bahwa : 1 Unit mobil Nissan Serena tahun 2013, warna hitam, nomor rangka : MHBE4DG3CD1003028, Nomor mesin : MR20417319, belum mengalami keterlambatan angsuran.
 5. Saksi Taufiq agus cahyono bin Abdullah menyatakan bahwa : 1 Unit mobil Suzuki xl7 tahun 2022, warna putih, nomor rangka : MHYANC22SNJ11059, Nomor mesin : L15BT1420255 belum mengalami keterlambatan angsuran.
- Bahwa sampai saat ini Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak pernah membuktikan, barang bukti sertifikat jaminan fidusia atas ke 15 mobil yang dijadikan barang bukti di persidangan ini. Apakah memang ke 15 mobil tersebut sudah di daftarkan sertifikat jaminan fidusianya atau belum. seharusnya jaksa penuntut umum menunjukkan sertifikat jaminan fidusia di depan majelis hakim dan penasehat hukum para Terdakwa untuk di periksa keasliannya.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa agung prasetnya bin fitman pardono di peroleh keterangan bahwa : 1 Unit mobil Daihatsu Rocky tahun 2023, warna merah, nomor rangka : MHKAA1AA8NJ005274, Nomor mesin : 1KRA687643 merupakan mobil milik teman Terdakwa Bernama GASO yang beralamat di desa cluwak kecamatan cluwak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten pati, hal ini pula di tegaskan dalam Berita acara Pemeriksaan {BAP} agung prasetya bin fitman pardono di poin 7.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa agus Purnomo bin suwawi di peroleh keterangan bahwa : 1 Unit mobil Suzuki xl7 tahun 2022, warna putih, nomor rangka : MHYANC22SNJ11059, Nomor mesin : L15BT1420255 dan 1 Unit mobil Honda city tahun 2022, warna hitam mutiara, nomor rangka : MHRGN5880NJ202068, Nomor mesin : L15ZF1010955.merupakan milik temannya, hal ini di tegaskan pula dalam berita acara pemeriksaan {BAP} agus Purnomo bin suwawi di poin 9.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sujarwo bin suladi menerangkan bahwa : 1 Unit mobil Mini Cooper tahun 2011, warna Merah, nomor rangka : WMWSV32000TY82310, Nomor mesin : A1671826N1B16A adalah bukan merupakan milik Terdakwa, mobil tersebut adalah milik orang lain, hali ini di tegaskan pula dalam berita acara pemeriksaan {BAP} sujarwo bin suladi di poin 14.
- Bahwa berdasar keterangan ahli, apabila ada perkara pidana dan berhubungan dengan perdata, yaitu hubungan kedua belah pihak antara kreditur dan debitur maka perkara pidana tersebut harus di tangguhkan terlebih dahulu, menunggu putusan perdatanya ini sesuai dengan Perma No.1 tahun 1956.di dalam pasal 1 diterangkan bahwa : apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat di pertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.
- Bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut untuk mengembalikan ke 15 barang bukti berupa mobil kepada pihak lain dalam hal ini adalah pihak leasing adalah tuntutan yang tidak masuk akal., dan harus di tolak oleh majelis hakim, harusnya jaksa penuntut umum berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi : No.18/PUU-X VII/2019.,
- Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan

Halaman 10 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



n

yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang D
asar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan h
ukum

mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak
ada

kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan
menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka
segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Se
rtifikat

Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan
eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

- Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 t
entang

Jaminan Fidusia sepanjang
frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak diten
tukan

secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kr
editur

dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah
terjadinya cidera janji”.

- Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 T
ahun

1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” b
ertentangan dengan Undang

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mepu
nyai

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fi
dusia

yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan
menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka
segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Se
rtifikat



Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”

Dan di kuatkan dengan Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021

- “Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 hanya penegasan saja. Tidak ada perbedaan dengan putusan MK sebelumnya (Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019),”
- intinya Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 ini memberi penegasan terkait eksekusi jaminan fidusia bisa diajukan ke pengadilan negeri oleh kreditur yang bersifat alternatif. Alternatif yang dimaksud adalah pilihan apabila kesepakatan wanprestasi tidak dicapai dan tidak ada penyerahan sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur, maka pilihan eksekusinya tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur, tapi minta bantuan pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi.
- Adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan atas kekuasaan sendiri, tapi harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, pada dasarnya telah memberi keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan [kreditur] dalam pelaksanaan eksekusi.
- pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanya sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik adanya wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Bila debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan (dengan mudah) oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri (yang menyerahkan secara sukarela).
- Terkait pertimbangan untuk menghindari kesewenang-wenangan pelaksanaan eksekusi setelah terbitnya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019, menerangkan implementasi Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia terkait eksekusi jaminan fidusia ini praktiknya menimbulkan kesewenang-wenangan kreditur ketika menagih, menarik objek jaminan fidusia (benda bergerak) dengan dalih debitur cidera janji (wanprestasi).
- Dengan demikian, persoalan cidera janji dalam eksekusi jaminan fidusia tidak (serta merta) langsung diselesaikan melalui pengadilan. Namun, harus didahului kesepakatan para pihak untuk menentukan kapan terjadinya tuduhan cidera janji tersebut. Jika sudah ada kesepakatan para pihak, kreditur dapat langsung mengeksekusi melalui pengadilan. “Sebenarnya tujuan

Halaman 12 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



uan putusan ini untuk melindungi kepentingan para pihak baik debitur maupun kreditur,”.

- praktik tindakan perampasan objek jaminan fidusia secara paksa - seperti kendaraan bermotor sebagai wujud penerapan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia - oleh *debt collector* sebagai perbuatan melawan hukum. “Tindakan perampasan itu tidak diperbolehkan. Jadi, dasar penarikan objek jaminan fidusia harus ada cidera janji, tapi cidera janji itu juga harus ada kesepakatan para pihak, tidak bisa sepihak untuk menghindari kesewenang-wenangan,” terangnya.
- “Misalnya, jika para pihak sudah sepakat kapan waktu terjadinya cidera janji. Lalu salah satu pihak cidera janji yang sudah disepakati bersama, itu tetap saja *debt collector* tidak boleh langsung menarik (objek) barang yang diperjanjikan, harus melalui kesepakatan mereka dulu.”
- Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang.
- Bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut ke 6 handphone milik para Terdakwa di rampas untuk negara adalah tuntutan yang tak masuk akal, bahwa 6 handphone yang di pakai oleh para Terdakwa yang sekarang disita dan dijadikan barang bukti di persidangan ini adalah handphone yang di pakai oleh para Terdakwa untuk melakukan komunikasi pekerjaan sehari-hari, untuk berkomunikasi Bersama keluarga, saudara dan teman-temannya, untuk komunikasi kerja, bukan semata-mata handphone yang di gunakan untuk tindak kejahatan sebagaimana yang jaksa penuntut umum tuduhkan.

ANALISIS YURIDIS

Halaman 13 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Primair yakni Pasal 481 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur Barangsiapa

Menurut teori kesalahan untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* pada suatu delik material (*materiele delicten*), sebelumnya harus ditentukan terlebih dahulu apakah suatu peristiwa tersebut dapat dipandang sebagai suatu peristiwa pidana atau bukan serta jika peristiwa itu sungguh-sungguh sebagai peristiwa pidana, pertanyaan yang harus dijawab selanjutnya adalah apakah penyebab dari peristiwa pidana itu adalah subjek hukum yang diajukan di muka persidangan ini.

Tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan yang mengandung minimal dua makna: yakni apakah peristiwa itu merupakan peristiwa yang dapat dipandang sebagai delik/tindak pidana atau bukan, dan yang kedua adalah jika Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan bahwa peristiwa itu merupakan peristiwa pidana maka selanjutnya yang harus dijawab secara pasti adalah apakah si pelaku dari tindak pidana tersebut merupakan subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya terhadap suatu peristiwa pidana yang diajukan di muka persidangan ini.

Dari uraian di atas, untuk menentukan siapa pelaku dari tindak pidana dimaksud/unsur barangsiapa, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah peristiwa pidana yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sungguh-sungguh merupakan peristiwa pidana atau bukan serta siapa yang dapat diminta pertanggungjawabannya terhadap peristiwa pidana dimaksud. Sebab dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan dengan menggunakan Pasal 481 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat {1} ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal : 480 KUHP Jo Pasal 55 Ayat {1} ke-1 KUHP.

Dengan demikian maka untuk membuktikan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi harus terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lain. Unsur "barangsiapa" tidak dapat ditujukan kepada diri para Terdakwa karena dalam menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan para Terdakwa sebagai manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua

Halaman 14 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Jadi untuk membuktikan unsur “barangsiapa” terlebih dahulu unsur-unsur lain dibuktikan, karenanya unsur “barangsiapa” masih tergantung pada unsur lainnya. Apabila unsur itu telah terpenuhi maka unsur “barangsiapa” secara hukum baru dapat ditujukan kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi maka unsur “barangsiapa” tidak serta merta menuju pada Terdakwa.

Bahwa kesimpulan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi dengan dan sekedar melihat Terdakwa sebagai subjek hukum yang dibawa dimuka persidangan ini adalah sebuah kesimpulan yang terburu-buru dan oleh karena itu, untuk membuktikan unsur barangsiapa dalam dakwaan Ke Satu ini, terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur lain yang termuat pada Pasal 481 ayat (1) KUHP.

2. Unsur membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan

Bahwa Pendapat Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yakni berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa, adalah pendapat yang keliru.

Bahwa jika unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, sangat jelas bahwa sama sekali tidak terbukti, sebab dari keterangan saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yaitu :

1. Saksi Bayu Setiaji bin {Alm} Elly Sumadi menyatakan bahwa :
1 Unit mobil Toyota Agya tahun 2018, warna hitam, nomor rangka : MHKA4GA5JJJ019173, Nomor mesin : 3NRH279941, belum mengalami keterlambatan angsuran.
2. Saksi Ciputra Aditya Priyono anak dari Heri Joko Priyono menyatakan bahwa : 1 Unit mobil Honda CRV tahun 2012, warna Coklat, nomor rangka : MHRRM3850CJ302627, Nomor mesin : K24Z99402919 belum mengalami keterlambatan angsuran.
3. Saksi Ashab agung budi setyaji bin Muhrodin menyatakan bahwa : 1 Unit mobil honda civic turbo tahun 2018, warna

Halaman 15 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, nomor rangka : MRHFC1660JT810521, Nomor mesin : L 15B73621033 belum mengalami keterlambatan angsuran

4. Saksi Sugeng riyadi menyatakan bahwa : 1 Unit mobil Nissan Serena tahun 2013, warna hitam, nomor rangka : MHBE4DG3CD1003028, Nomor mesin : MR20417319, belum mengalami keterlambatan angsuran.
5. Saksi Taufiq agus cahyono bin Abdullah menyatakan bahwa : 1 Unit mobil Suzuki xl7 tahun 2022, warna putih, nomor rangka : MHYANC22SNJ11059, Nomor mesin : L15BT1420255 belum mengalami keterlambatan angsuran.

Artinya bahwa antara kreditur dan debitur tidak ada masalah tentang perbuatan ingkar janji atau wan prestasi yang dilakukan oleh debitur.

Bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yaitu :

- 1) Saksi Taufiq agus cahyono bin Abdullah
- 2) Saksi Achmad al ashar bin hariti habib
- 3) Saksi Rontax Primada Kesuma bin {Alm} Agus Srihascaryo
- 4) Saksi Sunarto Hadi Nugroho Bin {Alm} H. Suprptono
- 5) Saksi Billy Graham Simatupang anak dari Wilson AR Simatupang
- 6) Saksi Bayu Setiaji bin {Alm} Elly Sumadi
- 7) Saksi Ciputra Aditya Priyono anak dari Heri Joko Priyono
- 8) Saksi Ashab agung budi setyaji bin Muhrodin
- 9) Saksi Novirzal anak dari H. ST Syairazi
- 10) Saksi Freditama Hendra jati bin suwardi {alm}
- 11) Saksi Sugeng Riyadi

Semua saksi yang dihadirkan menyatakan bahwa :

- ❖ Bahwa saksi belum melaporkan debitur ke pihak kepolisian atas tindak pidana fidusia yaitu pengalihan unit kepada pihak ketiga.
- ❖ Bahwa saksi juga belum pernah menerima surat pernyataan wan prestasi atau ingkar janji dari pihak debitur.
- ❖ Bahwa saksi juga belum pernah menerima penyerahan unit secara sukarela dari pihak debitur.
- ❖ Bahwa saksi juga belum pernah mengajukan gugatan sederhana di pengadilan negeri setempat terkait wan prestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh debitur.
- ❖ Bahwa saksi belum pernah mengajukan sita eksekusi unit kendaraan tersebut ke pengadilan negeri setempat.

Halaman 16 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya belum ada laporan pidana fidusia / peggelapan atau tindak kejahatan apapun terkait ke 15 mobil yang sekarang di jadikan barang bukti di persidangan ini.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa agung prasetya bin fitman pardono di peroleh keterangan bahwa : 1 Unit mobil Daihatsu Rocky tahun 2023, warna merah, nomor rangka : MHKAA1AA8NJ005274, Nomor mesin : 1KRA687643 merupakan mobil milik teman Terdakwa Bernama GASO yang beralamat di desa cluwak kecamatan cluwak kabupaten pati, hal ini pula di tegaskan dalam Berita acara Pemeriksaan {BAP} agung prasetya bin fitman pardono di poin 7.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa agus Purnomo bin suwawi di peroleh keterangan bahwa : 1 Unit mobil Suzuki xl7 tahun 2022, warna putih, nomor rangka : MHYANC22SNJ11059, Nomor mesin : L15BT1420255 dan 1 Unit mobil Honda city tahun 2022, warna hitam mutiara, nomor rangka : MHRGN5880NJ202068, Nomor mesin : L15ZF1010955. merupakan milik temannya, hal ini di tegaskan pula dalam berita acara pemeriksaan {BAP} agus Purnomo bin suwawi di poin 9.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sujarwo bin suladi menerangkan bahwa : 1 Unit mobil Mini Cooper tahun 2011, warna Merah, nomor rangka : WMWSV32000TY82310, Nomor mesin : A1671826N1B16A adalah bukan merupakan milik Terdakwa, mobil tersebut adalah milik orang lain, hali ini di tegaskan pula dalam berita acara pemeriksaan {BAP} sujarwo bin suladi di poin 14.
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangatlah beralasan secara hukum apabila dalil-dalil dan kesimpulan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam unsur ini, ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan..

3. Unsur telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Bahwa pendapat saudara Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan, unsur ini telah terbukti dengan didukung oleh keterangan-keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan Terdakwa, adalah pendapat yang sangat tidak berdasar secara hukum. Pertanyaannya adalah saksi yang mana diantara ke 17 saksi yang menyebutkan bahwa para Terdakwa melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan

Halaman 17 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan

Sebab dari keterangan para saksi yakni :

- 1) Saksi Taufiq agus cahyono bin Abdullah
- 2) Saksi Achmad al ashar bin hariti habib
- 3) Saksi Rontax Primada Kesuma bin {Alm} Agus Srihascaryo
- 4) Saksi Sunarto Hadi Nugroho Bin {Alm} H. Suprptono
- 5) Saksi Billy Graham Simatupang anak dari Wilson AR Simatupang
- 6) Saksi Bayu Setiaji bin {Alm} Elly Sumadi
- 7) Saksi Ciputra Aditya Priyono anak dari Heri Joko Priyono
- 8) Saksi Ashab agung budi setyaji bin Muhrodin
- 9) Saksi Novirzal anak dari H. ST Syairazi
- 10) Saksi Freditama Hendra jati bin suwardi {alm}
- 11) Saksi Sugeng Riyadi

Semua saksi yang dihadirkan menyatakan bahwa :

- ❖ Bahwa saksi belum melaporkan debitur ke pihak kepolisian atas tindak pidana fidusia yaitu pengalihan unit kepada pihak ketiga.
- ❖ Bahwa saksi juga belum pernah menerima surat pernyataan wan prestasi atau ingkar janji dari pihak debitur.
- ❖ Bahwa saksi juga belum pernah menerima penyerahan unit secara sukarela dari pihak debitur.
- ❖ Bahwa saksi juga belum pernah mengajukan gugatan sederhana di pengadilan negeri setempat terkait wan prestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh debitur.
- ❖ Bahwa saksi belum pernah mengajukan sita eksekusi unit kendaraan tersebut ke pengadilan negeri setempat.

dari keterangan saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yaitu :

1. Saksi Bayu Setiaji bin {Alm} Elly Sumadi menyatakan bahwa :
1 Unit mobil Toyota Agya tahun 2018, warna hitam, nomor rangka : MHKA4GA5JJJ019173, Nomor mesin : 3NRH279941, belum mengalami keterlambatan angsuran.
2. Saksi Ciputra Aditya Priyono anak dari Heri Joko Priyono menyatakan bahwa : 1 Unit mobil Honda CRV tahun 2012, warna Coklat, nomor rangka : MHRRM3850CJ302627, Nomor mesin : K24Z99402919 belum mengalami keterlambatan angsuran.

Halaman 18 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



3. Saksi Ashab agung budi setyaji bin Muhrobin menyatakan bahwa : 1 Unit mobil honda civic turbo tahun 2018, warna putih, nomor rangka : MRHFC1660JT810521, Nomor mesin : L15B73621033 belum mengalami keterlambatan angsuran
4. Saksi Sugeng riyadi menyatakan bahwa : 1 Unit mobil Nissan Serena tahun 2013, warna hitam, nomor rangka : MHBE4DG3CD1003028, Nomor mesin : MR20417319, belum mengalami keterlambatan angsuran.
5. Saksi Taufiq agus cahyono bin Abdullah menyatakan bahwa : 1 Unit mobil Suzuki xl7 tahun 2022, warna putih, nomor rangka : MHYANC22SNJ11059, Nomor mesin : L15BT1420255 belum mengalami keterlambatan angsuran.

Artinya bahwa antara kreditur dan debitur tidak ada masalah tentang perbuatan ingkar janji atau wan prestasi yang di lakukan oleh debitur.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa agung prasetnya bin fitman pardono di peroleh keterangan bahwa : 1 Unit mobil Daihatsu Rocky tahun 2023, warna merah, nomor rangka : MHKAA1AA8NJ005274, Nomor mesin : 1KRA687643 merupakan mobil milik teman Terdakwa Bernama GASO yang beralamat di desa cluwak kecamatan cluwak kabupaten pati, hal ini pula di tegaskan dalam Berita acara Pemeriksaan {BAP} agung prasetya bin fitman pardono di poin 7.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa agus Purnomo bin suwawi di peroleh keterangan bahwa : 1 Unit mobil Suzuki xl7 tahun 2022, warna putih, nomor rangka : MHYANC22SNJ11059, Nomor mesin : L15BT1420255 dan 1 Unit mobil Honda city tahun 2022, warna hitam mutiara, nomor rangka : MHRGN5880NJ202068, Nomor mesin : L15ZF1010955. merupakan milik temannya, hal ini di tegaskan pula dalam berita acara pemeriksaan {BAP} agus Purnomo bin suwawi di poin 9.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sujarwo bin suladi menerangkan bahwa : 1 Unit mobil Mini Cooper tahun 2011, warna Merah, nomor rangka : WMWSV32000TY82310, Nomor mesin : A1671826N1B16A adalah bukan merupakan milik Terdakwa, mobil tersebut adalah milik orang lain, hali ini di tegaskan pula dalam berita acara pemeriksaan {BAP} sujarwo bin suladi di poin 14.
- Berdasarkan hal tersebut di atas, sangatlah beralasan secara hukum apabila dalil-dalil dan kesimpulan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana

Halaman 19 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



diuraikan dalam unsur ini, ditolak atau setidaknya tidak
dikesampingkan..

Setelah menguraikan secara lengkap segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini baik dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, analisis yuridis, maupun hal-hal yang terkait erat dengan perkara ini, semuanya ini kami lakukan semata-mata membantu dan mengajak persidangan yang Mulia ini untuk dapat melihat secara utuh, jernih, jujur, kritis serta objektif perkara ini sehingga keadilan hakiki dan bukan keadilan formalistik dapat kita temukan secara bersama-sama,. Pledoi ini bukan semata-mata sekedar berani berbeda dengan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi Pledoi ini disampaikan berdasarkan kajian dan keilmuan kami sebagai pihak yang berposisi sebagai Penasehat Hukum Para Terdakwa, Oleh karena keyakinan kami bahwa apa yang kami sampaikan dalam Pledoi ini adalah benar adanya serta dilandasi atas sikap jujur, objektif serta didukung dengan fakta-fakta yuridis maka tidak heran jika kami akan menyampaikan permohonan kami untuk meminta kepada Majelis Hakim yang Mulia, membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Dari uraian dan analisis tersebut di atas, memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa perkara ini, berkenan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Prasetyo Bin {alm} Fitman Pardono, Agus Purnomo bin Suwawi, Puji Triono bin Rofi'I dan Sujarwo bin {alm} Suladi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **Agung Prasetyo Bin {alm} Fitman Pardono, Agus Purnomo bin Suwawi, Puji Triono bin Rofi'I dan Sujarwo bin {alm} Suladi** Bebas dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidak melapaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onstlag van alle rechtsvolging);
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa **Agung Prasetyo Bin {alm} Fitman Pardono, Agus Purnomo bin Suwawi, Puji Triono bin Rofi'I dan Sujarwo bin {alm} Suladi** dari Tahanan segera, setelah putusan ini dibacakan tanpa syarat apapun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 Unit mobil honda civic turbo tahun 2018, warna putih, nomor rangka : MRHFC1660JT810521, Nomor mesin : L 15B73621033 beserta kunci kontaknya dan STNK Nomor : 07471440.G



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 Unit mobil honda Brio tahun 2016, warna merah, nomor rangka : MHRDD1730GJ701510, Nomor mesin : L12B31824291 beserta kunci kontaknya dan STNK Nomor : 05747929
3. 1 Unit mobil Daihatsu Rocky tahun 2023, warna merah, nomor rangka : MHKAA1AA8NJ005274, Nomor mesin : 1KRA687643 beserta kunci kontaknya.
4. 1 Unit mobil Nissan Serena tahun 2013, warna hitam, nomor rangka : MHBE4DG3CD1003028, Nomor mesin : MR20417319 beserta kunci kontaknya dan STNK Nomor : 08033429.D
5. 1 buah handphone merk Samsung S23 Ultra, nama model : SM-S918BDS, imei {slot 1} 351198920158752. Semua barang bukti tersebut di kembalikan Kepada Terdakwa agung prasetya bin fitman pardono
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 Unit mobil Suzuki xl7 tahun 2022, warna putih, nomor rangka : MHYANC22SNJ11059, Nomor mesin : L15BT1420255 beserta kunci kontaknya dan STNK Nomor : 04900155.F
 2. 1 Unit mobil Honda city tahun 2022, warna hitam mutiara, nomor rangka : MHRGN5880NJ202068, Nomor mesin : L15ZF1010955 beserta kunci kontaknya dan STNK Nomor : 07605424.F
 3. 1 Unit mobil Brio satya tahun 2021, warna merah, nomor rangka : MHRDD1850MJ109766, Nomor mesin : L12B34327585 beserta kunci kontaknya dan STNK Nomor : 13498584.D
 4. 1 Unit mobil Pajero sport tahun 2021, warna hitam mika, nomor rangka : MHRDD1850MJ109766, Nomor mesin : L12B34327585 beserta kunci kontaknya dan STNK Nomor : 10757235.D
 5. 1 Unit mobil Toyota Fortuner tahun 2011, warna hitam metalik, nomor rangka : MHFZR69G8B3024150, Nomor mesin : 2KD6789374 beserta kunci kontaknya dan STNK Nomor : 05199202.B
 6. 1 Unit mobil Suzuki Ertiga, tahun 2016, warna hitam, nomor rangka : MHYKZE81SHJ308640, Nomor mesin : K14BT1239312 beserta kunci kontaknya dan STNK Nomor : 06641517.B
 7. 1 Unit mobil Innova Reborn tahun 2019, warna putih, nomor rangka : MHFJB8EMXK1064041, Nomor mesin : 2CDC660691 beserta kunci kontaknya dan STNK Nomor : 10849180.C
 8. 1 Buah handphone merk oppo reno 7 , warna hitam IMEI {slot sim 1} 864095061818154, IMEI {Slot sim 2} 864095061818147

Halaman 21 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 buah handphone merk VIVO ROM, warna hitam, IMEI 1 , 862101045605790, IMEI 2 862101045605782. Semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Agus Purnomo bin Suwawi
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 Unit mobil Honda CRV tahun 2012, warna Coklat, nomor rangka : MHRM3850CJ302627, Nomor mesin : K24Z99402919 beserta kunci kontaknya dan STNK Nomor : 07220685.
 2. 1 Unit mobil Toyota Agya tahun 2018, warna hitam, nomor rangka : MHKA4GA5JJJ019173, Nomor mesin : 3NRH279941 beserta kunci kontaknya dan STNK Nomor : 14453253.
 3. 1 Unit handphone merk I-phone 11 warna ungu nomor seri C8PD7DMAN72N.
 4. 1 Unit Handphone merk I-phone XS MAX, warna gold, nomor seri : G6TXNBD2KPHF. Semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Puji Triono bin Rofi'i
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 Unit mobil Pajero Sport tahun 2012, warna Putih, nomor rangka : MMBGRKG40CF014299, Nomor mesin : 4D56UCDF0613 beserta kunci kontaknya dan STNK Nomor : 15296059.C
 2. 1 Unit mobil Mini Cooper tahun 2011, warna Merah, nomor rangka : WMWSV32000TY82310, Nomor mesin : A1671826N1B16A beserta kunci kontaknya dan STNK Nomor : 19270190
 3. 1 buah handphone merk vivo warna biru tua, nomor imei {slot sim 1} 860457057506371, IMEI {slot 2} 860457057506363. Semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Sujarwo bin Suladi.
8. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya

Bahwa setelah mendengar dan membaca serta memahami isi Nota Pembelaan (Pleodoi) yang disampaikan Penasihat Hukum para Terdakwa AGUNG PRASETYA ALIAS AGUNG SAM BIN FITMAN PARDONO, Dkk pada persidangan tanggal 07 Mei 2024, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menyatakan para Terdakwa "tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 22 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa terhadap apa yang disampaikan oleh para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam nota pembelaannya, kami Jaksa penuntut Umum sama sekali tidak setuju dan tidak sependapat, karena dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sama-sama kita ketahui bahwa para Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana *"turut serta melakukan tindak pidana membuat sebagai kebiasaan dengan sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh dari kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

Selanjutnya pada kesempatan ini kami Jaksa Penuntut Umum, pada hakekatnya tidak perlu menanggapi Pleidoi yang disampaikan oleh para Terdakwa atau penasihat hukumnya karena menurut kami apa yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya tidaklah didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan secara menyeluruh, oleh karenanya kami tidak akan mengulangnya lagi karena secara lengkap sudah termuat dalam surat tuntutan kami terdahulu yang sudah dibacakan dan diserahkan pada sidang hari Selasa tanggal 30 April 2024.

Berdasarkan uraian diatas, maka sampailah kami pada Kesimpulan sebagai berikut :

"Bahwa Pendapat Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tidaklah beralasan karena dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sama-sama kita ketahui bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"turut serta melakukan tindak pidana membuat sebagai kebiasaan dengan sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh dari kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karena itu maka Nota Pembelaan / Pledooi yang disampaikan oleh para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya **haruslah ditolak dan dikesampingkan."**

Selanjutnya kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerima dan mengenyampingkan pembelaan (Pledooi) dari para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, serta kami selaku

Halaman 23 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum "TETAP DENGAN SURAT TUNTUTAN" kami, yang telah dibacakan dan diserahkan pada sidang pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, Kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I Agung Prasetya alias Agung Sam Bin Fitman Pardono, Terdakwa II Agus Purnomo alias Jhon Lee Bin Suwawi, Terdakwa III Puji Triono alias Uuk Bin Rofi'i, dan Terdakwa IV Sujarwo Bin Suladi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2023, bertempat di rumah yang beralamat di Desa Panggungroyom Rt.01 Rw.03 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, di rumah yang beralamat di Desa Bendar Rt.03 Rw.03 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, di rumah yang beralamat di Desa Tegalharjo Rt.010 Rw.002 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dan di rumah yang beralamat di Perum Griya Sekar Winong Asri II Sekarkurung Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat sebagai kebiasaan dengan sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh dari kejahatan, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika para Terdakwa pada bulan Juli 2022 membuat perkumpulan grup whatsapp yang bernama "PATI SQUAD LGX" yang beranggotakan perkumpulan orang yang melakukan penjualan kendaraan mobil yang suratnya hanya berupa dokumen STNK (lengekan) dan dokumen dari leasing saja yang mana kendaraan tersebut kemudian dijual kembali dengan harga dibawah standar / dibawah harga pasaran dengan tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan berupa BPKB. Adapun para Terdakwa bersepakat dan telah paham bahwa cara yang dilakukan untuk menjual kendaraan "lengekan" tersebut yaitu anggota termasuk para Terdakwa yang mempunyai mobil yang akan dijual saling memposting kendaraan yang akan dijual dalam status whatsapp

Halaman 24 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



masing-masing atau menawarkan mobil yang akan dijual tersebut kepada pihak lain atau apabila ada kendaraan yang berhasil terjual maka anggota yang berhasil menjualkan akan mendapatkan fee/persenan (ngacarake).

- Bahwa dalam periode bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 para Terdakwa telah berhasil menjual kendaraan yang tidak dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan kendaraan yang sah (hanya STNK dan dokumen leasing saja) yang sebelumnya dibeli dengan harga dibawah harga pasaran dimana sebelum kendaraan tersebut terjual atau masih ditawarkan melalui status whatsapp, kendaraan-kendaraan tersebut disimpan di rumah masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa I Agung Prasetya alias Agung Sam Bin Fitman Pardono menyimpan di rumahnya yang berada di Desa Panggungroyom Rt.01 Rw.03 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, Terdakwa II Agus Purnomo alias Jhon Lee Bin Suwawi menyimpannya di rumahnya di Desa Bendar Rt.03 Rw.03 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Terdakwa III Puji Triono alias Uuk Bin Rofi'i menyimpannya di rumahnya di Desa Tegalharjo Rt.010 Rw.02 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dan Terdakwa IV Sujarwo Bin Suladi menyimpannya di rumahnya di Perum Griya Sekar Winong Asri II Sekarkurung Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan jual beli mobil tersebut sistem yang dijalankan dan disepakati oleh para Terdakwa yaitu masing-masing Terdakwa melakukan pembelian kendaraan-kendaraan tersebut melalui media sosial seperti grup whatsapp jual beli kendaraan "Lengek" (mobil dengan bukti STNK saja tanpa bukti BPKB) atau dari penjual yang lain, apabila harganya cocok kemudian masing-masing Terdakwa melakukan pembelian secara langsung / COD (cash on delivery) yang dilakukan di area Pati maupun diluar wilayah Jawa Tengah, dalam setiap transaksinya kelengkapan kendaraan tersebut hanya berupa STNK, dokumen aplikasi leasing atau bukti pembayaran angsuran saja, dan mobil-mobil tersebut dibeli oleh masing-masing Terdakwa di bawah harga pasaran yang berlaku saat itu. Selanjutnya apabila kendaraan sudah berada dalam kekuasaan masing-masing Terdakwa, kemudian mereka Terdakwa menjual kembali dengan menawarkan melalui media social whatsapp atau dijadikan profil di status whatsapp atau di tawarkan ke grup jual beli kendaraan "Lengek" yaitu "PATI SQUAD LGX" atau ditawarkan secara langsung ke calon pembeli, dan diantara para Terdakwa bisa ikut menjualkan yaitu bila kemudian ada yang

Halaman 25 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menjual mobil tersebut maka akan mendapatkan fee / persenan dari penjual mobil tersebut.

- Bahwa berdasar informasi yang diperoleh dari masyarakat mengenai jual beli kendaraan tanpa dilengkapi bukti BPKB, petugas kepolisian dari Polda Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 melakukan kegiatan penyelidikan terkait adanya mobil-mobil yang disimpan oleh para Terdakwa dirumahnya masing-masing, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa kemudian diperoleh barang bukti berupa kendaraan mobil yang akan dijual oleh para Terdakwa dibawah harga pasaran dan tanpa dilengkapi dokumen bukti kepemilikan yang sah berupa BPKB, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti kendaraan roda empat dan barang bukti lainnya yang berhasil diamankan dari Terdakwa I Agung Prasetya alias Agung Sam Bin Fitman Pardono, yaitu :
 - 1). 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Civic Turbo, tahun 2018, warna putih, nomor polisi terpasang D-1506-GN, nomor rangka : MRHFC1660JT810521, nomor mesin : L15B73621033 beserta kunci kontaknya.
 - 2). 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Brio, tahun 2016, warna merah, nomor polisi terpasang B-2836-PAC, nomor rangka : MHRDD1730GJ701510, nomor mesin : L12B31824291 beserta kunci.
 - 3). 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Rocky, tahun 2023, warna merah, nomor polisi terpasang K-1516-JP, nomor rangka : MHKAA1AA8NJ005274, nomor mesin : 1KRA687643 beserta kunci.
 - 4). 1 (satu) unit kendaraan merk Nissan Serena, tahun 2013, warna hitam, nomor polisi terpasang B-2077-KMC, nomor rangka : MHBE4DG3CD1003028, nomor mesin : MR20417319 beserta kunci.
 - 5). 1 (satu) buah STNK Nomor : 07471440.G, Honda Civic 1.5 TC CVT ES 1500, warna hitam, tahun 2018, nomor polisi D-1506-GN, nomor rangka : MRHFC1660JT810521, nomor mesin : L15B73621033 atas nama Rini Iriany, alamat Bumi Panyileukan Q 1 No. 7, Rt.007/011, Panyileukan, Bandung.
 - 6). 1 (satu) buah STNK Nomor : 05747929, Honda Brio, tahun 2016, warna merah, nomor polisi B-2836-KFD, nomor rangka : MHRDD1730GJ701510, nomor mesin : L12B31824291 atas nama

Halaman 26 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Eka Julianto, alamat Kyai Mansur Rt.05/02, Bekasi Jaya, Bekasi.

- 7). 1 (satu) buah STNK Nomor : 08033429.D, Nissan Serena, tahun 2013, warna hitam, nomor polisi B-2077-KMC, nomor rangka : MHBE4DG3CD1003028, nomor mesin : MR20417319 atas nama Bagyo Wahyono, alamat Bening Indah A2 No. 7, Rt.01/04, Jati Bening, Pondok Gede, Bekasi.
- 8). 1 (satu) buah handphone merk Samsung S23 Ultra, nama model : SM-S918B/DS, Imei (slot 1) 351198920158752, Imei (slot 2) 351577280158751 nomor yang terpasang 0852-3460-1872.

b. Barang bukti kendaraan roda empat dan barang bukti lainnya yang berhasil diamankan dari Terdakwa II Agus Purnomo alias Jhon Lee Bin Suwawi, terdiri dari :

- 1). 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki XL-7, warna putih, tahun 2022, nomor polisi terpasang KH-1157-NJ, nomor rangka : MHYANC22SNJ110529, nomor mesin : K15BT1420255 beserta kunci.
- 2). 1 (satu) unit kendaraan merk Honda type City, warna hitam mutiara, tahun pembuatan 2022, nomor polisi K-1504-GU, nomor rangka : MHRGN5880NJ202068, nomor mesin : L15ZF1010955 beserta kunci.
- 3). 1 (satu) unit kendaraan merk Brio Satya, warna merah, tahun 2021, nomor polisi terpasang H-1303-DV, nomor rangka : MHRDD1850MJ109766, nomor mesin : L12B34327585 beserta kunci.
- 4). 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Pajero Sport, warna hitam mika, tahun 2021, nomor polisi terpasang K-514-PP, nomor rangka : MHRDD1850MJ109766, nomor mesin : L12B34327585 beserta kunci.
- 5). 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Fortuner, warna hitam metalik, tahun 2011, nomor polisi terpasang B-1878-UJA, nomor rangka : MHFZR69G8B3024150, nomor mesin : 2KD6789374 beserta kunci.
- 6). 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki Ertiga, warna hitam, tahun 2016, nomor polisi terpasang H-9417-ME, nomor rangka : MHYKZE81SHJ308640, nomor mesin : K14BT1239312 beserta kunci.

Halaman 27 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



- 7). 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Innova Reborn, warna putih, tahun 2019, nomor polisi terpasang K-1596-UK, nomor rangka : MHFJB8EMXK1064041, nomor mesin : 2CDC660691 beserta kunci.
- 8). 1 (satu) buah STNK nomor : 04900155.F, merk Suzuki XL-7, warna putih, tahun 2022, nomor polisi terpasang KH-1157-NJ, nomor rangka : MHYANC22SNJ110529, nomor mesin : K15BT1420255 atas nama Ida Listiyani, Jalan Camar No. 52 A, Rt.08/018, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan.
- 9). 1 (satu) buah STNK nomor : 07605424. F, merk Honda type City, warna hitam mutiara, tahun pembuatan 2022, nomor polisi K-1504-GU, nomor rangka : MHRGN5880NJ202068, nomor mesin : L15ZF1010955 atas nama Nur Janah, alamat Desa Bungarejo, Rt.02 Rw.01, Kec. Jakenan, Kab. Pati.
- 10).1 (satu) buah STNK nomor : 13498584.D, merk Brio Satya, warna merah, tahun 2021, nomor polisi K-1911-YB, nomor rangka : MHRDD1850MJ109766, nomor mesin : L12B34327585 atas nama Arifan, alamat Dukuh Tengah Kulon, Rt.001 Rw.005, Kel. Bulung Kulon, Kec. Jekulo, Kab. Kudus.
- 11).1 (satu) buah STNK nomor : 10757235.D, merk Mitsubishi Pajero Sport, warna hitam mika, tahun 2021, nomor polisi K-514-PP, nomor rangka : MHRDD1850MJ109766, nomor mesin : L12B34327585, atas nama Sulistyono, alamat Desa Sekarjalak Rt.04 Rw.02, Kec. Margoyoso, Kab. Pati.
- 12).1 (satu) buah STNK nomor : 05199202.B, merk Toyota Fortuner, warna hitam metalik, tahun 2011, nomor polisi W-1730-WA, nomor rangka : MHFZR69G8B3024150, nomor mesin : 2KD6789374, atas nama Fatah Saadduddin IR, alamat BCF S Elok III C.7/102 Rt.05 Rw.29, Kel. Bulu Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo.
- 13).1 (satu) buah STNK nomor : 06641517.B, merk Suzuki Ertiga, warna hitam, tahun 2016, nomor polisi : B-1958-FZO, nomor rangka : MHYKZE81SHJ308640, nomor mesin : K14BT1239312, atas nama Cecep Supriatna, alamat Jalan Cimandiri 11 W1 27 Rt.05 Rw.08, Jatireja, Cikarang Timur, Bekasi.
- 14).1 (satu) buah STNK nomor : 10849180.C, merk Toyota Innova Reborn, warna putih, tahun 2019, nomor polisi DK-1720-LP, nomor rangka : MHFJB8EMXK1064041, nomor mesin : 2CDC660691, atas

Halaman 28 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ni Nyoman Murni, alamat Lingk. Kaja Jauh Abianbase, Gianyar.

- 15).1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno7, warna hitam, IMEI (Slot sim 1) 864095061818154, IMEI (Slot Sim 2) 864095061818147 dengan nomor whatsapp terpasang : 089506738013.
- 16).1 (satu) buah handphone merk Vivo ROM, warna hitam, IMEI 1 862101045605790, IMEI 2 862101045605782.
- 17).1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "LENGEK PATI".
- c. Barang bukti kendaraan roda empat dan barang bukti lainnya yang berhasil diamankan dari Terdakwa III Puji Triono alias Uuk Bin Rofi'i, yaitu :
- 1). 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV, tahun 2012, warna coklat, nomor polisi terpasang B-1522-NJC, nomor rangka : MHRRM3850CJ302627, nomor mesin : K24Z99402919 beserta 1 buah kunci.
 - 2). 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya, tahun 2018, warna hitam, nomor polisi terpasang Z-1464-AP, nomor rangka : MHKA4GA5JJ019173, nomor mesin : 3NRH279941 beserta 1 buah kunci.
 - 3). 1 (satu) buah STNK nomor : 07220685, merk Honda CRV, tahun 2012, warna coklat, nomor polisi terpasang B-1522-NJC, nomor rangka : MHRRM3850CJ302627, nomor mesin : K24Z99402919 atas nama Handris, ST.
 - 4). 1 (satu) buah STNK nomor : 14453253, merk Toyota Agya, tahun 2018, warna hitam, nomor polisi terpasang Z-1464-AP, nomor rangka : MHKA4GA5JJ019173, nomor mesin : 3NRH279941 atas nama Ajid.
 - 5). 1 (satu) unit handphone merk I-phone 11 warna ungu, nomor seri : C8PD7DMAN72N, berikut nomor yang terpasang 0857-0212-9939.
 - 6). 1 (satu) unit handphone merk I-phone XS MAX, warna gold, nomor seri : G6TXNBD2KPHF, berikut nomor yang terpasang 0856-0064-4070.
- d. Barang bukti kendaraan roda empat dan barang bukti lainnya yang berhasil diamankan dari Terdakwa IV Sujarwo Bin Suladi, yaitu :

Halaman 29 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1). 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D, warna putih, nomor polisi terpasang AA-7566-CD, nomor rangka : MMBGRKG40CF014299, nomor mesin : 4D56UCDF0613.
 - 2). 1 (satu) unit kendaraan merk Mini Cooper 16 AT, nomor polisi terpasang B-1778-NMQ, warna merah, tahun 2011, nomor rangka : WMWSV32000TY82310, nomor mesin : A1671826NIB16A.
 - 3). 1 (satu) buah STNK nomor : 15296059.C, merk Mitsubhisi type Pajero Sport 2.5 D, tahun 2012, nomor rangka : MMBGRKG40CF014299, nomor mesin : 4D56UCDF0613, warna putih, nomor polisi B-209-M, nama pemilik PT. Cakrawala Media Baru, alamat Jalan Wolter Monginsidi No. 49 Kel. Rawa Barat Kebayoran Baru, Jakarta.
 - 4). 1 (satu) buah STNK nomor : 19270190, merk Mini Cooper 16 AT, nomor polisi terpasang B-1778-NMQ, warna merah, tahun 2011, nomor rangka : WMWSV32000TY82310, nomor mesin : A1671826NIB16A atas nama Kwee Toeng Mey, alamat Tanah Sereal X GG.FF 1 Blok O 1 11, Rt.01 Rw.011, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Jakarta Barat.
 - 5). 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda, nomor IMEI (Slot Sim 1) 860457057506371, IMEI (Slot 2) 860457057506363, nomor terpasang 082137223107, nomor whatsapp 082137223107.
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan kegiatan jual beli kendaraan mobil yang tidak disertai dengan surat-surat yang lengkap (STNK saja tanpa bukti BPKB) tersebut telah menjadi kebiasaan sejak tahun 2022. Dalam kurun waktu tersebut para Terdakwa telah berhasil menjual sekitar 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) unit mobil dengan keuntungan yang para Terdakwa peroleh dari 1 (satu) buah mobil yang berhasil terjual antara Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I Agung Prasetya alias Agung Sam Bin Fitman Pardono, Terdakwa II Agus Purnomo alias Jhon Lee Bin Suwawi, Terdakwa III Puji Triono alias Uuk Bin Rofi'i, dan Terdakwa IV Sujarwo Bin Suladi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2022 sampai

Halaman 30 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2023, bertempat di rumah yang beralamat di Desa Panggungroyom Rt.01 Rw.03 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, di rumah yang beralamat di Desa Bendar Rt.03 Rw.03 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, di rumah yang beralamat di Desa Tegalharjo Rt.010 Rw.002 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dan di rumah yang beralamat di Perum Griya Sekar Winong Asri II Sekarkurung Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika para Terdakwa pada bulan Juli 2022 membuat perkumpulan grup whatsapp yang bernama "PATI SQUAD LGX" yang beranggotakan perkumpulan orang yang melakukan penjualan kendaraan mobil yang suratnya hanya berupa dokumen STNK (lengekan) dan dokumen dari leasing saja yang mana kendaraan tersebut kemudian dijual kembali dengan harga dibawah standar / dibawah harga pasaran dengan tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan berupa BPKB. Adapun para Terdakwa bersepakat dan telah paham bahwa cara yang dilakukan untuk menjual kendaraan "lengekan" tersebut yaitu anggota termasuk para Terdakwa yang mempunyai mobil yang akan dijual saling memposting kendaraan yang akan dijual dalam status whatsapp masing-masing atau menawarkan mobil yang akan dijual tersebut kepada pihak lain atau apabila ada kendaraan yang berhasil terjual maka anggota yang berhasil menjualkan akan mendapatkan fee/persenan (ngacarake).
- Bahwa dalam periode bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 para Terdakwa telah berhasil menjual kendaraan yang tidak dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan kendaraan yang sah (hanya STNK dan dokumen leasing saja) yang sebelumnya dibeli dengan harga dibawah harga pasaran dimana sebelum kendaraan tersebut terjual atau masih ditawarkan melalui status whatsapp, kendaraan-kendaraan tersebut disimpan di rumah masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa I Agung

Halaman 31 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prasetya alias Agung Sam Bin Fitman Pardono menyimpan di rumahnya yang berada di Desa Panggungroyom Rt.01 Rw.03 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, Terdakwa II Agus Purnomo alias Jhon Lee Bin Suwawi menyimpannya di rumahnya di Desa Bendar Rt.03 Rw.03 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Terdakwa III Puji Triono alias Uuk Bin Rofi'i menyimpannya di rumahnya di Desa Tegalharjo Rt.010 Rw.02 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dan Terdakwa IV Sujarwo Bin Suladi menyimpannya di rumahnya di Perum Griya Sekar Winong Asri II Sekarkurung Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan jual beli mobil tersebut sistem yang dijalankan dan disepakati oleh para Terdakwa yaitu masing-masing Terdakwa melakukan pembelian kendaraan-kendaraan tersebut melalui media sosial seperti grup whatsapp jual beli kendaraan "Lengek" (mobil dengan bukti STNK saja tanpa bukti BPKB) atau dari penjual yang lain, apabila harganya cocok kemudian masing-masing Terdakwa melakukan pembelian secara langsung / COD (cash on delivery) yang dilakukan di area Pati maupun diluar wilayah Jawa Tengah, dalam setiap transaksinya kelengkapan kendaraan tersebut hanya berupa STNK, dokumen aplikasi leasing atau bukti pembayaran angsuran saja, dan mobil-mobil tersebut dibeli oleh masing-masing Terdakwa di bawah harga pasaran yang berlaku saat itu. Selanjutnya apabila kendaraan sudah berada dalam kekuasaan masing-masing Terdakwa, kemudian mereka Terdakwa menjual kembali dengan menawarkan melalui media social whatsapp atau dijadikan profil di status whatsapp atau di tawarkan ke grup jual beli kendaraan "Lengek" yaitu "PATI SQUAD LGX" atau ditawarkan secara langsung ke calon pembeli, dan diantara para Terdakwa bisa ikut menjualkan yaitu bila kemudian ada yang berhasil menjualkan mobil tersebut maka akan mendapatkan fee / persenan dari penjual mobil tersebut.
- Bahwa berdasar informasi yang diperoleh dari masyarakat mengenai jual beli kendaraan tanpa dilengkapi bukti BPKB, petugas kepolisian dari Polda Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 melakukan kegiatan penyelidikan terkait adanya mobil-mobil yang disimpan oleh para Terdakwa dirumahnya masing-masing, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa kemudian diperoleh barang bukti berupa kendaraan mobil yang akan dijual oleh para Terdakwa dibawah harga pasaran dan tanpa dilengkapi dokumen bukti kepemilikan yang sah berupa BPKB, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 32 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



- a. Barang bukti kendaraan roda empat dan barang bukti lainnya yang berhasil diamankan dari Terdakwa I Agung Prasetya alias Agung Sam Bin Fitman Pardono, yaitu :
- 1). 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Civic Turbo, tahun 2018, warna putih, nomor polisi terpasang D-1506-GN, nomor rangka : MRHFC1660JT810521, nomor mesin : L15B73621033 beserta kunci kontaknya.
 - 2). 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Brio, tahun 2016, warna merah, nomor polisi terpasang B-2836-PAC, nomor rangka : MHRDD1730GJ701510, nomor mesin : L12B31824291 beserta kunci.
 - 3). 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Rocky, tahun 2023, warna merah, nomor polisi terpasang K-1516-JP, nomor rangka : MHKAA1AA8NJ005274, nomor mesin : 1KRA687643 beserta kunci.
 - 4). 1 (satu) unit kendaraan merk Nissan Serena, tahun 2013, warna hitam, nomor polisi terpasang B-2077-KMC, nomor rangka : MHBE4DG3CD1003028, nomor mesin : MR20417319 beserta kunci.
 - 5). 1 (satu) buah STNK Nomor : 07471440.G, Honda Civic 1.5 TC CVT ES 1500, warna hitam, tahun 2018, nomor polisi D-1506-GN, nomor rangka : MRHFC1660JT810521, nomor mesin : L15B73621033 atas nama Rini Iriany, alamat Bumi Panyileukan Q 1 No. 7, Rt.007/011, Panyileukan, Bandung.
 - 6). 1 (satu) buah STNK Nomor : 05747929, Honda Brio, tahun 2016, warna merah, nomor polisi B-2836-KFD, nomor rangka : MHRDD1730GJ701510, nomor mesin : L12B31824291 atas nama Muhammad Eka Julianto, alamat Kyai Mansur Rt.05/02, Bekasi Jaya, Bekasi.
 - 7). 1 (satu) buah STNK Nomor : 08033429.D, Nissan Serena, tahun 2013, warna hitam, nomor polisi B-2077-KMC, nomor rangka : MHBE4DG3CD1003028, nomor mesin : MR20417319 atas nama Bagyo Wahyono, alamat Bening Indah A2 No. 7, Rt.01/04, Jati Bening, Pondok Gede, Bekasi.
 - 8). 1 (satu) buah handphone merk Samsung S23 Ultra, nama model : SM-S918B/DS, Imei (slot 1) 351198920158752, Imei (slot 2) 351577280158751 nomor yang terpasang 0852-3460-1872.



b. Barang bukti kendaraan roda empat dan barang bukti lainnya yang berhasil diamankan dari Terdakwa II Agus Purnomo alias Jhon Lee Bin Suwawi, terdiri dari :

- 1). 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki XL-7, warna putih, tahun 2022, nomor polisi terpasang KH-1157-NJ, nomor rangka : MHYANC22SNJ110529, nomor mesin : K15BT1420255 beserta kunci.
- 2). 1 (satu) unit kendaraan merk Honda type City, warna hitam mutiara, tahun pembuatan 2022, nomor polisi K-1504-GU, nomor rangka : MHRGN5880NJ202068, nomor mesin : L15ZF1010955 beserta kunci.
- 3). 1 (satu) unit kendaraan merk Brio Satya, warna merah, tahun 2021, nomor polisi terpasang H-1303-DV, nomor rangka : MHRDD1850MJ109766, nomor mesin : L12B34327585 beserta kunci.
- 4). 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Pajero Sport, warna hitam mika, tahun 2021, nomor polisi terpasang K-514-PP, nomor rangka : MHRDD1850MJ109766, nomor mesin : L12B34327585 beserta kunci.
- 5). 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Fortuner, warna hitam metalik, tahun 2011, nomor polisi terpasang B-1878-UJA, nomor rangka : MHFZR69G8B3024150, nomor mesin : 2KD6789374 beserta kunci.
- 6). 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki Ertiga, warna hitam, tahun 2016, nomor polisi terpasang H-9417-ME, nomor rangka : MHYKZE81SHJ308640, nomor mesin : K14BT1239312 beserta kunci.
- 7). 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Innova Reborn, warna putih, tahun 2019, nomor polisi terpasang K-1596-UK, nomor rangka : MHFJB8EMXK1064041, nomor mesin : 2CDC660691 beserta kunci.
- 8). 1 (satu) buah STNK nomor : 04900155.F, merk Suzuki XL-7, warna putih, tahun 2022, nomor polisi terpasang KH-1157-NJ, nomor rangka : MHYANC22SNJ110529, nomor mesin : K15BT1420255 atas nama Ida Listiyani, Jalan Camar No. 52 A, Rt.08/018, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan.
- 9). 1 (satu) buah STNK nomor : 07605424. F, merk Honda type City, warna hitam mutiara, tahun pembuatan 2022, nomor polisi K-1504-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GU, nomor rangka : MHRGN5880NJ202068, nomor mesin : L15ZF1010955 atas nama Nur Janah, alamat Desa Bungarejo, Rt.02 Rw.01, Kec. Jakenan, Kab. Pati.

10).1 (satu) buah STNK nomor : 13498584.D, merk Brio Satya, warna merah, tahun 2021, nomor polisi K-1911-YB, nomor rangka : MHRDD1850MJ109766, nomor mesin : L12B34327585 atas nama Arifan, alamat Dukuh Tengah Kulon, Rt.001 Rw.005, Kel. Bulung Kulon, Kec. Jekulo, Kab. Kudus.

11).1 (satu) buah STNK nomor : 10757235.D, merk Mitsubishi Pajero Sport, warna hitam mika, tahun 2021, nomor polisi K-514-PP, nomor rangka : MHRDD1850MJ109766, nomor mesin : L12B34327585, atas nama Sulistyono, alamat Desa Sekarjalak Rt.04 Rw.02, Kec. Margoyoso, Kab. Pati.

12).1 (satu) buah STNK nomor : 05199202.B, merk Toyota Fortuner, warna hitam metalik, tahun 2011, nomor polisi W-1730-WA, nomor rangka : MHFZR69G8B3024150, nomor mesin : 2KD6789374, atas nama Fatah Saadduddin IR, alamat BCF S Elok III C.7/102 Rt.05 Rw.29, Kel. Bulu Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo.

13).1 (satu) buah STNK nomor : 06641517.B, merk Suzuki Ertiga, warna hitam, tahun 2016, nomor polisi : B-1958-FZO, nomor rangka : MHYKZE81SHJ308640, nomor mesin : K14BT1239312, atas nama Cecep Supriatna, alamat Jalan Cimandiri 11 W1 27 Rt.05 Rw.08, Jatireja, Cikarang Timur, Bekasi.

14).1 (satu) buah STNK nomor : 10849180.C, merk Toyota Innova Reborn, warna putih, tahun 2019, nomor polisi DK-1720-LP, nomor rangka : MHFJB8EMXK1064041, nomor mesin : 2CDC660691, atas nama Ni Nyoman Murni, alamat Ling. Kaja Jauh Abianbase, Gianyar.

15).1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno7, warna hitam, IMEI (Slot sim 1) 864095061818154, IMEI (Slot Sim 2) 864095061818147 dengan nomor whatsapp terpasang : 089506738013.

16).1 (satu) buah handphone merk Vivo ROM, warna hitam, IMEI 1 862101045605790, IMEI 2 862101045605782.

17).1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "LENGEK PATI".

Halaman 35 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Barang bukti kendaraan roda empat dan barang bukti lainnya yang berhasil diamankan dari Terdakwa III Puji Triono alias Uuk Bin Rofi'i, yaitu :

- 1). 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV, tahun 2012, warna coklat, nomor polisi terpasang B-1522-NJC, nomor rangka : MHRM3850CJ302627, nomor mesin : K24Z99402919 beserta 1 buah kunci.
- 2). 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya, tahun 2018, warna hitam, nomor polisi terpasang Z-1464-AP, nomor rangka : MHKA4GA5JJ019173, nomor mesin : 3NRH279941 beserta 1 buah kunci.
- 3). 1 (satu) buah STNK nomor : 07220685, merk Honda CRV, tahun 2012, warna coklat, nomor polisi terpasang B-1522-NJC, nomor rangka : MHRM3850CJ302627, nomor mesin : K24Z99402919 atas nama Handris, ST.
- 4). 1 (satu) buah STNK nomor : 14453253, merk Toyota Agya, tahun 2018, warna hitam, nomor polisi terpasang Z-1464-AP, nomor rangka : MHKA4GA5JJ019173, nomor mesin : 3NRH279941 atas nama Ajid.
- 5). 1 (satu) unit handphone merk I-phone 11 warna ungu, nomor seri : C8PD7DMAN72N, berikut nomor yang terpasang 0857-0212-9939.
- 6). 1 (satu) unit handphone merk I-phone XS MAX, warna gold, nomor seri : G6TXNBD2KPHF, berikut nomor yang terpasang 0856-0064-4070.

d. Barang bukti kendaraan roda empat dan barang bukti lainnya yang berhasil diamankan dari Terdakwa IV Sujarwo Bin Suladi, yaitu :

- 1). 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D, warna putih, nomor polisi terpasang AA-7566-CD, nomor rangka : MMBGRKG40CF014299, nomor mesin : 4D56UCDF0613.
- 2). 1 (satu) unit kendaraan merk Mini Cooper 16 AT, nomor polisi terpasang B-1778-NMQ, warna merah, tahun 2011, nomor rangka : WMWSV32000TY82310, nomor mesin : A1671826NIB16A.
- 3). 1 (satu) buah STNK nomor : 15296059.C, merk Mitsubhisi type Pajero Sport 2.5 D, tahun 2012, nomor rangka : MMBGRKG40CF014299, nomor mesin : 4D56UCDF0613, warna putih, nomor polisi B-209-M, nama pemilik PT. Cakrawala Media



Baru, alamat Jalan Wolter Monginsidi No. 49 Kel. Rawa Barat
Kebayoran Baru, Jakarta.

- 4). 1 (satu) buah STNK nomor : 19270190, merk Mini Cooper 16 AT,
nomor polisi terpasang B-1778-NMQ, warna merah, tahun 2011,
nomor rangka : WMWSV32000TY82310, nomor mesin :
A1671826NIB16A atas nama Kwee Toeng Mey, alamat Tanah
Sereal X GG.FF 1 Blok O 1 11, Rt.01 Rw.011, Kel. Tanah Sereal,
Kec. Tambora, Jakarta Barat.
 - 5). 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda, nomor IMEI
(Slot Sim 1) 860457057506371, IMEI (Slot 2) 860457057506363,
nomor terpasang 082137223107, nomor whatsapp 082137223107.
- Bahwa para Terdakwa mengetahui atau sepatutnya menduga kendaraan
mobil-mobil yang disimpan dan dijualnya tersebut adalah hasil kejahatan
sebab pembeliannya tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa
BPKB dan hanya dilengkapi STNK atau dokumen aplikasi leasing atau bukti
pembayaran angsuran saja namun para Terdakwa tetap membelinya oleh
karena tujuan pembelian kendaraan tersebut oleh para Terdakwa adalah
untuk dijual kembali meskipun harganya jauh dibawah harga pasaran saat
itu.

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal
55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa
dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan
(eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mahfud Jailani Bin Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak memiliki
hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga
memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa
Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang berdinasi di Polda Jateng
pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng Subdit Jatanras,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota Resmob (Reserse Mobile) Ditreskrimum Polda Jawa Tengah.

- Bahwa diperoleh informasi dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana jual beli kendaraan tanpa BPKB yang terjadi sekira kurun waktu bulan Juli 2022 s.d. bulan Desember 2023 di Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara yang termasuk wilayah hukum Polda Jateng.
- Bahwa dari hasil penyelidikan kemudian berhasil diamankan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut yaitu Agung Prasetya alias Agung Sam Bin Fitman Pardono, Agus Purnomo alias Jhon Lee Bin Suwawi, Puji Triono alias Uuk Bin Rofi'i, dan Sujarwo Bin Suladi.
- Bahwa para Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 dengan barang bukti ditemukan dirumah masing-masing Terdakwa.
- Bahwa benar dari hasil penyelidikan kemudian berhasil diamankan barang bukti mobil dari pelaku yang menyimpan dan menyembunyikannya di rumah domisili masing-masing, yaitu :
 - Agung Prasetya alias Agung Sam Bin Fitman Pardono, menyimpannya di Desa Panggungroyom, Rt.001/003 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati.
 - Agus Purnomo alias Jhon Lee Bin Suwawi, menyimpannya di Desa Bendar Rt.003 Rw.003 Kec. Juwana Kab. Pati.
 - Puji Triono alias Uuk Bin Rofi'i, menyimpannya di Desa Tegalharjo Rt.010 Rw.002 Kec. Trangkil Kab. Pati.
 - Sujarwo Bin Suladi, menyimpannya di Perum Griya Sekar Winong Asri II Sekarkurung Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati.
- Bahwa saat mengamankan mobil sebagai barang bukti dari masing-masing Terdakwa, seluruhnya diperoleh para Terdakwa tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa BPKB.
- Bahwa selain mengamankan mobil barang bukti dari masing-masing Terdakwa, juga berhasil diamankan STNK mobil dan handphone dari mereka Terdakwa yang dipergunakan untuk sarana upload status mobil untuk jual beli dan sarana komunikasi diantara mereka.
- Bahwa dari STNK mobil barang bukti setelah dicek ada yang tidak sama nomor polisinya dengan plat nomor polisi yang terpasang di mobil.
- Bahwa dari hasil interogasi, mereka Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara sengaja membeli, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan berupa

Halaman 38 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan bermotor roda 4 yang tidak disertai dengan surat-surat yang lengkap (hanya STNK saja tanpa dilengkapi BPKB), yang dibeli dengan harga yang jauh dari harga pasaran serta akan dijual kepada orang lain tanpa seijin dari pemilik yang sah.

- Bahwa berdasar hasil interogasi mereka Terdakwa mengaku melakukan aktifitas membeli, menyimpan atau menyembunyikan kendaraan roda 4 yang diperoleh dari kejahatan dengan tanpa disertai surat-surat bukti kepemilikan tersebut sejak bulan Juli tahun 2022 sampai dengan Desember 2023.
- Bahwa menurut keterangan mereka Terdakwa, sudah banyak mobil lengek dengan STNK saja yang berhasil terjual, jumlah sekitar 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) unit mobil.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh per mobil yang terjual sekitar Rp. 1.500.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,-
- Bahwa menurut mereka Terdakwa, pekerjaan mereka sehari-hari adalah jual beli mobil lengek seperti itu.
- Bahwa mereka Terdakwa tergabung dalam grup whatsapp jual beli mobil lengek (hanya STNK saja) dengan nama "PATI SQUAD LGX".
- Bahwa sistem jual beli mobil yang dilakukan yaitu para Terdakwa melakukan pembelian kendaraan-kendaraan tersebut dengan harga dibawah harga pasar saat itu, melalui media sosial seperti grup whatsapp jual beli kendaraan "Lengek" (mobil dengan bukti STNK saja tanpa bukti BPKB) atau dari penjual yang lain, apabila harganya cocok kemudian melakukan pembelian secara langsung / COD (cash on delivery) yang dilakukan di area Pati maupun diluar wilayah Jawa Tengah, dalam setiap transaksinya kelengkapan kendaraan tersebut hanya berupa STNK, dokumen aplikasi leasing atau bukti pembayaran angsuran saja. Selanjutnya apabila kendaraan sudah berada dalam kekuasaan masing-masing Terdakwa, kemudian mereka Terdakwa menjual kembali dengan menawarkan melalui media social whatsapp atau dijadikan profil di status whatsapp atau di tawarkan ke grup jual beli kendaraan "Lengek" yaitu "PATI SQUAD LGX" atau ditawarkan secara langsung ke calon pembeli.
- Bahwa sebelum berhasil terjual, para Terdakwa tersebut menyimpan atau menyembunyikan mobil-mobil tersebut di rumahnya masing-masing, yaitu Terdakwa Agung Prasetya alias Agung Sam Bin Fitman Pardono menyimpan di rumahnya di Desa Panggungroyom Rt.001

Halaman 39 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.003 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati, Terdakwa Agus Purnomo alias Jhon Lee menyimpannya di rumahnya di Desa Bendar Rt.003 Rw.003 Kec. Juwana Kab. Pati, Terdakwa Puji Triono alias Uuk Bin Rofi'i menyimpannya di rumahnya di Rt.010 Rw.002 Desa Tegalharjo Kec. Trangkil Kab. Pati, sedangkan Terdakwa Sujarwo Bin Suladi menyimpannya di rumah domisilinya di Perumahan GSWA II Sekarkurung Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati.

- Bahwa mereka Terdakwa melakukan penjualan kendaraan roda 4 tersebut dengan cara menawarkan melalui grup whatsapp dengan nama "PATI SQUAD LGX" atau di upload di status nomor whatsapp handphone masing-masing.
- Bahwa saksi berhasil mengamankan bukti berupa screenshoot postingan whatsapp dan video postingan whatsapp tentang penjualan mobil yang tersimpan di flashdisk sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Agus Haryanto Bin Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa saksi bekerja di Kepolisian Republik Indonesia dan berdinasi di Polda Jateng pada Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng Subdit Jatanras, dan jabatan saksi sebagai anggota Resmob Ditreskrimum Polda Jawa Tengah.
- Bahwa saksi bersama tim Jatanras Direskrimum Polda Jateng telah mengamankan Terdakwa Agung Prasetya alias Agung Sam Bin Fitman Pardono, Agus Purnomo alias Jhon Lee Bin Suwawi, Sujarwo Bin Suladi, Puji Triono Alias Uuk Bin Rofi'i, karena diduga melakukan tindak pidana menjadikan kebiasaan sengaja membeli, menukar, menerima gadai atau menyembunyikan barang yang diperoleh karena kejahatan yang diketahui terjadi kurun waktu bulan Juli 2022 s.d. Desember 2023 di Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tersebut benar tergabung dalam perkumpulan grup “Lengek Pati Squad”, dan saat itu saksi ikut mengamankan pelaku bernama Agus Purnomo alias Jhon Lee.
- Bahwa saksi mengamankan Agus Purnomo alias Jhon Lee di rumahnya yang berada di Desa Bendar Rt.003 Rw.003 Kec. Juwana Kab. Pati pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Agus Purnomo alias Jhon Lee adalah :
 - 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki XL-7, warna putih, tahun 2022, nomor polisi terpasang KH-1157-NJ, nomor rangka : MHYANC22SNJ110529, nomor mesin : K15BT1420255 beserta kunci dan STNK.
 - 1 (satu) unit kendaraan merk Honda type City, warna hitam mutiara, tahun pembuatan 2022, nomor polisi K-1504-GU, nomor rangka : MHRGN5880NJ202068, nomor mesin : L15ZF1010955 beserta kunci dan STNK.
 - 1 (satu) unit kendaraan merk Brio Satya, warna merah, tahun 2021, nomor polisi terpasang H-1303-DV, nomor rangka : MHRDD1850MJ109766, nomor mesin : L12B34327585 beserta kunci dan STNK.
 - 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Pajero Sport, warna hitam mika, tahun 2021, nomor polisi terpasang K-514-PP, nomor rangka : MHRDD1850MJ109766, nomor mesin : L12B34327585 beserta kunci dan STNK.
 - 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Fortuner, warna hitam metalik, tahun 2011, nomor polisi terpasang B-1878-UJA, nomor rangka : MHFZR69G8B3024150, nomor mesin : 2KD6789374 beserta kunci dan STNK.
 - 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki Ertiga, warna hitam, tahun 2016, nomor polisi terpasang H-9417-ME, nomor rangka : MHYKZE81SHJ308640, nomor mesin : K14BT1239312 beserta kunci dan STNK.
 - 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Innova Reborn, warna putih, tahun 2019, nomor polisi terpasang K-1596-UK, nomor rangka : MHFJB8EMXK1064041, nomor mesin : 2CDC660691 beserta kunci dan STNK.

Halaman 41 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno7, warna hitam, IMEI (Slot sim 1) 864095061818154, IMEI (Slot Sim 2) 864095061818147 dengan nomor whatsapp terpasang : 089506738013.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo ROM, warna hitam, IMEI 1 862101045605790, IMEI 2 862101045605782.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Agus Purnomo alias Jhon Lee tersebut diduga diperolehnya dari membeli dengan harga jauh dibawah harga pasaran pada kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, kemudian disimpan untuk dijual kembali tanpa disertai surat-surat bukti kepemilikan yang lengkap (hanya STNK saja) dan dijual kembali melalui media sosial whatsapp.
- Bahwa selain Agus Purnomo alias Jhon Lee, tim Jatanras Polda Jateng juga berhasil mengamankan Agung Prasetya alias Agung Sam, Sujarwo Bin Suladi dan Puji Triono alias Uuk Bin Rofi'i karena melakukan kegiatan membeli, menyimpan atau menyembunyikan kendaraan bermotor roda 4 yang tidak disertai dengan surat-surat yang lengkap sejak bulan Juli tahun 2022 sampai dengan Desember 2023.
- Bahwa dari hasil interogasi, sistem jual beli kendaraan roda 4 yang dilakukan mereka yaitu : para pelaku melakukan pembelian kendaraan-kendaraan tersebut melalui media social grup whatsapp jual beli kendaraan "Lengek" (mobil dengan STNK saja), kemudian dari grup whatsapp tersebut jika ada yang berminat kemudian pelaku melakukan pembelian secara COD atau bayar ditempat, bisa di daerah Jawa Tengah maupun luar Jawa Tengah, adapun kelengkapan kendaraan tersebut hanya STNK atau aplikasi perjanjian kontrak leasing ataupun hanya dokumen pembayaran angsuran saja.
- Bahwa kendaraan mobil tersebut dibeli pelaku di bawah harga pasaran, kemudian jika mobil tersebut sudah dalam kekuasaan pelaku, biasanya para pelaku menyimpan dan nantinya menjual kembali melalui media social whatsapp.
- Bahwa pada saat penangkapan, diketahui terdapat barang bukti mobil yang disimpan para pelaku di rumah masing-masing yaitu :
 - Agung Prasetya alias Agung Sam Bin Fitman Pardono menyimpan kendaraan barang bukti di rumah yang berada di Rt.001 Rw.003 Desa Panggungroyom Kec. Wedarijaksa Kab. Pati.

Halaman 42 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agus Purnomo alias Jhon Lee Bin Suwawi, menyimpannya di Desa Bendar Rt.003 Rw.003 Kec. Juwana Kab. Pati.
- Puji Triono alias Uuk Bin Rofi'i menyimpannya di Desa Tegalharjo Rt.010 Rw.002 Kec. Trangkil Kab. Pati.
- Sujarwo Bin Suladi menyimpannya di rumah yang ditempatinya di Perumahan GSWA Asri II, Sekarakurung Desa Mukti Harjo, Margorejo Kab. Pati.
- Bahwa mereka para Terdakwa melakukan penjualan kembali kendaraan yang diperolehnya dengan cara menawarkan melalui grup whatsapp bernama "PATI SQUAD LGX" atau dengan di upload di status whatsapp handphone masing-masing.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya adalah kendaraan berikut STNK dan kunci kontak yang diamankan dari para Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Kusmanto Bin Suraji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Kepolisian Republik Indonesia dan berdinan di Polda Jateng pada Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng Subdit Jatanras, dan jabatan saksi sebagai anggota Resmob (Reserse Mobile) Ditreskrimum Polda Jawa Tengah.
- Bahwa saksi bersama tim Jatanras Direskrimum Polda Jateng telah mengamankan Terdakwa Agung Prasetya alias Agung Sam Bin Fitman Pardono, Agus Purnomo alias Jhon Lee Bin Suwawi, Sujarwo Bin Suladi, Puji Triono Alias Uuk Bin Rofi'i, karena diduga melakukan tindak pidana menjadikan kebiasaan sengaja membeli, menukar, menerima gadai atau menyembunyikan barang yang diperoleh karena kejahatan yang diketahui terjadi kurun waktu bulan Juli 2022 s.d. Desember 2023 di Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tersebut benar tergabung dalam perkumpulan grup “Lengek Pati Squad”, dan saat itu saksi ikut mengamankan pelaku bernama Puji Triono Alias Uuk Bin Rofi’i.
- Bahwa saat itu saksi dan dan mengamankan pelaku yaitu Puji Triono di rumahnya yang berada di Desa Tegalharjo Rt.010 Rw.002 Kec. Trangkil Kab. Pati pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023.
- Bahwa saat itu barang bukti yang diamankan dari Terdakwa Puji Triono alias Uuk bin Rofi’i berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV, tahun 2012, warna coklat, nopol terpasang B-1522-NJC, noka : MHRRM3850CJ302627, nosin : K24Z99402919 beserta 1 buah kunci.
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya, tahun 2018, warna hitam, nopol terpasang Z-1464-AP, noka : MHKA4GA5JJJ019173, nosin : 3NRH279941 beserta 1 buah kunci.
 - 1 (satu) buah STNK nomor : 07220685, Honda CRV, tahun 2012, warna coklat, nopol terpasang B-1522-NJC, noka : MHRRM3850CJ302627, nosin : K24Z99402919 atas nama Handris, ST.
 - 1 (satu) buah STNK nomor : 14453253, merk Toyota Agya, tahun 2018, warna hitam, nopol terpasang Z-1464-AP, noka : MHKA4GA5JJJ019173, nosin : 3NRH279941 atas nama Ajid.
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna Ungu, nomor seri : C8PD7DMAN72N, berikut nomor yang terpasang 0857-0212-9939.
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS MAX, warna gold, nomor seri : G6TXNBD2KPHF, berikut nomor yang terpasang 0856-0064-4070.
- Bahwa para Terdakwa yang diamankan oleh Tim Jatanras Polda Jateng melakukan tindak pidana tersebut dengan cara sengaja membeli, menyimpan, menggadaikan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan berupa mobil yang tidak disertai dengan surat-surat yang lengkap (tanpa ada BPKB), dibeli dengan harga yang jauh dibawah harga pasaran serta akan dijual kepada orang lain tanpa seijin dari pemilik yang sah.
- Bahwa mereka Terdakwa melakukan aktifitas membeli, menyimpan, menggadaikan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan berupa mobil tidak disertai dengan surat-surat yang lengkap

Halaman 44 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan sejak bulan Juli tahun 2022 sampai dengan Desember 2023.

- Bahwa cara jual beli mobil yang dilakukan mereka Terdakwa yaitu awalnya mereka melakukan pembelian mobil tersebut melalui media social seperti grup whatsapp Jual Beli Kendaraan "Lengek" (mobil tanpa BPKB), kemudian dari grup WA tersebut jika ada yang cocok, pelaku melakukan pembelian dan pengambilan unit dengan sistem COD, pembelian tersebut bisa dilakukan di area Pati maupun di luar Jawa Tengah, dalam setiap transaksinya kelengkapan kendaraan tersebut hanya STNK atau aplikasi Perjanjian Kontrak dari Leasing, para pelaku membeli mobil tersebut dengan harga dibawah harga pasaran yang ada, selanjutnya jika kendaraan sudah berada dalam kekuasaan pelaku, biasanya mereka menjual kembali melalui media social whatsapp ditawarkan melalui anggota grup Lengek Pati Squad dengan cara diposting ke status WA maupun di tawarkan ke Grup Jual Beli kendaraan Lengek yang lainnya. Modus penjualan unit dari para pelaku adalah saling menawarkan satu sama lain dan apabila salah satu pelaku mampu menjualkan kendaraan maka akan mendapatkan komisi.
- Bahwa awalnya anggota Ditreskrimum Polda Jateng mendapatkan informasi bahwa di daerah Kabupaten Pati dan Jepara terdapat adanya perkumpulan beberapa orang yang tergabung dalam Grup "Lengek Squad" dimana perkumpulan tersebut sering membeli dan menyimpan serta menjual mobil-mobil yang tidak disertai surat-surat yang lengkap dan dijual dengan harga dibawah pasaran melalui media social Whats App. Atas informasi tersebut, tim melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 anggota Ditreskrimum melakukan pengamanan terhadap para terduga pelaku yang diketahui berada di daerah kabupaten Pati dan Jepara, saat itu Tim membagi tugas untuk mengamankan terduga pelaku di alamat rumahnya masing-masing.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Beni Sumarjo Bin Nyaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;

Halaman 45 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Kepolisian Republik Indonesia dan berdinras di Polda Jateng pada Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng Subdit Jatanras, dan jabatan saksi sebagai anggota Resmob (Reserse Mobile) Ditreskrimum Polda Jawa Tengah.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai anggota Resmob Ditreskrimum Polda Jawa Tengah adalah melakukan penyelidikan suatu tindak pidana yang ada di Jawa Tengah.
- Bahwa saksi bersama tim Jatanras Direskrimum Polda Jateng telah mengamankan Terdakwa Agung Prasetya alias Agung Sam Bin Fitman Pardono, Agus Purnomo alias Jhon Lee Bin Suwawi, Sujarwo Bin Suladi, Puji Triono Alias Uuk Bin Rofi'i, karena diduga melakukan tindak pidana menjadikan kebiasaan sengaja membeli, menukar, menerima gadai atau menyembunyikan barang yang diperoleh karena kejahatan yang diketahui terjadi kurun waktu bulan Juli 2022 s.d. Desember 2023 di Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara
- Bahwa para Terdakwa tersebut benar tergabung dalam perkumpulan grup "Lengek Pati Squad", dan saat itu saksi ikut mengamankan pelaku bernama Puji Triono Alias Uuk Bin Rofi'i.
- Bahwa mereka Terdakwa diamankan saksi dan tim Jatanras Direskrimum Polda Jateng karena diduga melakukan tindak pidana membiasakan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai atau menyembunyikan barang yang diperoleh karena kejahatan dan atau barang siapa membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan dalam kurun waktu bulan Juli 2022 s.d. Desember 2023 di Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara dan orang-orang tersebut tergabung dalam perkumpulan grup "Lengek Pati Squad".
- Bahwa saksi ikut melakukan kegiatan tersebut telah mengamankan pelaku yaitu Terdakwa Agung Prasetya alias Agung Sam, yang diamankan di Hotel Ocean View Jepara alamat Jalan Sunan Mantingan Tegalsambi Kec. Tahunan Kabupaten Jepara pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023.

Halaman 46 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka Terdakwa melakukan kejahatannya tersebut sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 dimana mereka Terdakwa sering membeli dan menyimpan serta menjual mobil-mobil yang tidak disertai surat-surat yang lengkap dan dijual dengan harga pasaran melalui media social whatsapp.
- Bahwa barang bukti saat diamankan dari Terdakwa Agung Prasetya alias Agung Sam adalah :
 - 1 (satu) unit mobil Honda Civic Turbo, tahun 2018, warna putih nomor polisi terpasang D-1506-GN, nomor rangka : MRHFC1660JT810521, nomor mesin : L15B73621033 beserta 1 buah kunci.
 - 1 (satu) unit mobil Honda Brio, tahun 2016, warna merah, nomor polisi terpasang : B-2836-PAC, nomor rangka : MHRDD1730GJ701510, nomor mesin : L12B31824291 beserta 1 buah kunci.
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Rocky, tahun 2023, warna merah, nopol terpasang K-1516-JP noka : MHKAA1AA8NJ005274, nosin : 1KRA687643 beserta 2 buah kunci.
 - 1 (satu) unit mobil Nissan Serena, tahun 2013, warna hitam, nomor polisi terpasang B-2077-KMC, nomor rangka : MHBE4DG3CD1003028, nomor mesin : MR20417319 beserta kunci.
 - 1 (satu) buah STNK nomor : 07471440.G Honda Civic 1.5 TC CVT ES 1500, warna hitam, tahun 2018, nomor polisi D-1506-GN, nomor rangka : MRHFC1660JT810521, nomor mesin : L15B73621033 atas nama Rini Iriany.
 - 1 (satu) buah STNK Nomor: 05747929, Honda Brio, tahun 2016, Warna merah, nomor polisi B 2836 KFD, nomor rangka MHRDD1730GJ701510, Nomor mesin L12B31824291 atas nama MUHAMMAD EKA JULIANTO.
 - 1 (satu) buah STNK nomor : 08033429.D, Nissan Serena, tahun 2013, warna hitam, nomor polisi B-2077-KMC, nomor rangka : MHBE4DG3CD1003028, nomor mesin : MR20417319 atas nama Bagyo Wahyono, alamat Bening Indah A2 No. 7, Rt.01/04, Jati Bening, Pondok Gede, Bekasi

Halaman 47 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung S23 Ultra, nama model : SM-S918B/DS, Imei (slot 1) 351198920158752, Imei (slot 2) 351577280158751 nomor yang terpasang 0852-3460-1872.
- Bahwa para Terdakwa yang diamankan oleh Tim Jatanras Polda Jateng melakukan tindak pidana tersebut dengan cara sengaja membeli, menyimpan, menggadaikan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan berupa mobil yang tidak disertai dengan surat-surat yang lengkap (tanpa ada BPKB), dibeli dengan harga yang jauh dibawah harga pasaran serta akan dijual kepada orang lain tanpa seijin dari pemilik yang sah.
- Bahwa mereka Terdakwa melakukan aktifitas membeli, menyimpan, menggadaikan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan berupa mobil tidak disertai dengan surat-surat yang lengkap tersebut dilakukan sejak bulan Juli tahun 2022 sampai dengan Desember 2023.
- Bahwa cara jual beli mobil yang dilakukan mereka Terdakwa yaitu awalnya mereka melakukan pembelian mobil tersebut melalui media social seperti grup whatsapp Jual Beli Kendaraan "Lengek" (mobil tanpa BPKB), kemudian dari grup WA tersebut jika ada yang cocok, pelaku melakukan pembelian dan pengambilan unit dengan sistem COD, pembelian tersebut bisa dilakukan di area Pati maupun di luar Jawa Tengah, dalam setiap transaksinya kelengkapan kendaraan tersebut hanya STNK atau aplikasi Perjanjian Kontrak dari Leasing, para pelaku membeli mobil tersebut dengan harga dibawah harga pasaran yang ada, selanjutnya jika kendaraan sudah berada dalam kekuasaan pelaku, biasanya mereka menjual kembali melalui media social whatsapp ditawarkan melalui anggota grup Lengek Pati Squad dengan cara diposting ke status WA maupun di tawarkan ke Grup Jual Beli kendaraan Lengek yang lainnya. Modus penjualan unit dari para pelaku adalah saling menawarkan satu sama lain dan apabila salah satu pelaku mampu menjualkan kendaraan maka akan mendapatkan komisi.
- Bahwa para Terdakwa tersebut melakukan jual beli, menyimpan, menggadaikan atau menyembunyikan mobil yang diduga dari hasil kejahatan tersebut di rumah masing-masing, yaitu :
 - Agung Prasetya alias Agung Sam Bin Fitman Pardono menyimpan mobil tersebut dirumahnya di Desa Panggungroyom, RT. 001/003, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati.

Halaman 48 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agus Purnomo alias Jhon Lee Bin Suwawi di Desa Bendar Rt 003/Rw 003, Kec. Juwana, Kab. Pati.
 - Sujarwo Bin Suladi di Perumahan GSWA II Sekarakurung, Desa Mukti Harjo, Kab. Pati.
 - Puji Triono alias Uuk Bin Rofi'i di Desa Tegalharjo Rt.010/Rw.002, Kec. Trangkil, Kab. Pati.
 - Bahwa penangkapan mereka Terdakwa tersebut bermula dari anggota Ditreskrim Polda Jateng mendapatkan informasi bahwa di daerah Kabupaten Pati dan Jepara terdapat adanya perkumpulan beberapa orang yang tergabung dalam Grup "Lengek Squad" dimana perkumpulan tersebut sering membeli dan menyimpan serta menjual mobil-mobil yang tidak disertai surat-surat yang lengkap (tanpa ada BPKB) dan dijual dengan harga dibawah pasaran melalui media social whatsapp, selanjutnya, tim melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 anggota Ditreskrim melakukan pengamanan terhadap para pelaku yang diketahui berada di daerah Kabupaten Pati dan Jepara, saat itu tim membagi tugas untuk mengamankan pelaku di alamat rumahnya masing-masing.
 - Bahwa Terdakwa Agung Prasetya alias Agung Sam di Hotel Ocean View Jepara di Jalan Sunan Mantingan, Tegalsambi, Kec. Tahunan, Kabupaten Jepara, Terdakwa Agus Purnomo alias Jhon Lee diamankan di Desa Bendar Rt.003/Rw.003, Kec. Juwana, Kab. Pati, Terdakwa Sujarwo di Perumahan GSWA II Sekarakurung Desa Mukti Harjo Kab. Pati, dan Terdakwa Puji Triono di Desa Tegalharjo Rt.010/Rw.002, Kec. Trangkil, Kab. Pati., selanjutnya dari mereka Terdakwa berhasil diamankan beberapa mobil yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap, hanya ada STNK saja dan tanpa BPKB.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Ilham Kusnandi Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;

Halaman 49 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Ditlantas Polda Jawa Tengah, dan jabatan saksi adalah sebagai Ba Ur Cek Fisik Samsat Kota Semarang III.
- Bahwa tugas saksi sebagai Ba Ur Cek Fisik Samsat Kota Semarang III di Ditlantas Polda Jawa Tengah adalah melakukan pengecekan fisik kendaraan bermotor meliputi nomor rangka dan nomor mesin dan melakukan pencocokkan dan pengecekan dokumen yang meliputi STNK, BPKB dan unit kendaraan.
- Bahwa atas tugas saksi tersebut, saksi pernah mengikuti pelatihan cek fisik lingkup Jawa Tengah pada tahun 2023.
- Bahwa kendaraan bermotor wajib diregistrasikan atau didaftarkan di kepolisian dalam hal ini direktorat lalu lintas, dan setelah melakukan registrasi maka pemilik kendaraan mendapatkan bukti berikut :
 - BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor);
 - STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
 - TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor / Plat nomor).
- Bahwa instansi yang berwenang menerbitkan STNK, BPKB dan TNKB adalah Mabes Polri, dalam hal ini Korlantas Mabes Polri, kemudian didistribusikan kepada Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, lalu dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng didistribusikan lagi ke Unit Pelayanan STNK dan BPKB.
- Bahwa Samsat Kota Semarang III, pernah melakukan pengecekan fisik berupa nomor rangka dan nomor mesin terhadap kendaraan yang disita sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan setelah dilakukan pengecekan terhadap kendaraan bermotor roda 4 sebagaimana data barang bukti yang disita, diketahui semua kendaraan tersebut terdaftar, akan tetapi untuk beberapa kendaraan terdaftar di wilayah Polda lain.
- Bahwa dari hasil pengecekan data nomor polisi berdasar nomor rangka dan nomor mesin, ternyata ada yang tidak sesuai antara nomor polisi di STNK dengan nomor polisi yang terpasang di mobil.
- Bahwa rincian hasil pengecekan data 15 (lima) kendaraan tersebut sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan yang dicek	Hasil Pengecekan
1	2	3
1.	Suzuki XL-7, warna putih, tahun 2022, nomor polisi terpasang KH-1157-NJ.	Terdaftar dengan nomor Registrasi KH-1157-NJ, warna putih, tahun 2022, atas nama pemilik Ida



		Listiyani, Jalan Camar No. 52 A, Rt.08/018, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, nomor rangka : MHYANC22SNJ110529, nomor mesin : K15BT1420255.
2.	Honda type City, warna hitam mutiara, tahun pembuatan 2022, nomor polisi K-1504-GU.	Terdaftar dengan nomor Registrasi K-1504-GU, tahun 2022, warna hitam mutiara, nomor rangka : MHRGN5880NJ202068, nomor mesin : L15ZF1010955 atas nama pemilik Nur Janah, alamat Desa Bungarejo, Rt.02 Rw.01, Kec. Jakenan, Kab. Pati
3.	Honda Brio Satya, warna merah, tahun 2021, nomor polisi terpasang H-1303-DV	Bahwa untuk Honda Brio Satya, warna merah, tahun 2021, nomor polisi terpasang H-1303-DV, setelah dilakukan pengecekan melalui nomor rangka : MHRDD1850MJ109766, nomor mesin : L12B34327585, terdaftar pada STNK nomor polisi K-1911-YB atas nama pemilik Arifan, alamat Dukuh Tengah Kulon, Rt.001 Rw.005, Kel. Bulung Kulon, Kec. Jekulo, Kab. Kudus.
4.	Mitsubhisi Pajero Sport, warna hitam mika, tahun 2021, nomor polisi K-514-PP.	Terdaftar untuk Mitsubhisi Pajero Sport, warna hitam, tahun 2021, nomor polisi K-514-PP, nomor rangka : MK2KRWPNUMJ005445, nomor mesin : 4N15UHJ2557 atas nama Sulistyono, alamat Desa Sekarjalak Rt.04 Rw.02, Kec. Margoyoso, Kab. Pati.
5.	Toyota Fortuner, warna hitam metalik, tahun 2011, nomor polisi terpasang B-1878-UJA .	Terdaftar untuk Toyota Fortuner, warna hitam metalik, tahun 2011, terdaftar pada STNK nomor polisi W-1730-WA , nomor rangka : MHFZR69G8B3024150, nomor mesin : 2KD6789374 atas nama Fatah Saadduddin IR, alamat BCF S Elok III C.7/102 Rt.05 Rw.29, Kel. Bulu Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo.
6.	Suzuki Ertiga, warna hitam, tahun 2017, nomor polisi terpasang H-9417-ME	Terdaftar untuk Suzuki Ertiga, tahun 2017, warna hitam, nomor polisi terpasang H-9417-ME, setelah dilakukan pengecekan melalui nomor rangka : MHYKZE81SHJ308640, nomor mesin : K14BT1239312, terdaftar pada STNK nomor polisi yang sesuai adalah B-1958-FZO , atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		nama pemilik Cecep Supriatna, alamat Jalan Cimandiri 11 W1 27 Rt.05 Rw.08, Jatireja, Cikarang Timur, Bekasi.
7.	Toyota Innova Reborn, warna putih, tahun 2019, nomor polisi terpasang K-1596-UK .	Terdaftar Innova Reborn, warna putih, tahun 2019, nomor polisi terpasang K-1596-UK, setelah dilakukan pengecekan melalui nomor rangka : MHFJB8EMXK1064041, nomor mesin : 2CDC660691, terdaftar pada STNK nomor polisi yang sesuai adalah DK-1723-LP atas nama pemilik Ni Nyoman Murni, alamat Lingk. Kaja Jauh Abianbase, Gianyar.
8.	Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D, warna putih, tahun 2012, nomor polisi terpasang AA-7566-CD	Bahwa untuk Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D, warna putih, tahun 2012, nomor polisi terpasang AA-7566-CD, setelah dilakukan pengecekan melalui nomor rangka : MMBGRKG40CF014299, nomor mesin : 4D56UCDF0613 terdaftar pada STNK untuk nomor polisi asli B-209-M atas nama PT. Cakrawala Media Baru, alamat Jalan Wolter Monginsidi No. 49 Kel. Rawa Barat Kebayoran Baru, Jakarta.
9.	Mini Cooper 16 AT, warna merah, tahun 2011, nomor polisi terpasang B-1778-NMQ .	Bahwa Mini Cooper 1.6 S turbo nomor polisi terpasang B-1778-NMQ, setelah dilakukan pengecekan melalui nomor rangka : WMWSV32000TY82310, nomor mesin : A1671826NIB16A terdaftar untuk nomor polisi asli B-2178-SBG atas nama Kwee Toeng Mey, alamat Tanah Sereal X GG.FF 1 Blok O 1 11, Rt.01 Rw.011, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Jakarta Barat.
10.	Toyota Agya, warna hitam, tahun 2018, nomor polisi terpasang Z-1464-AP.	Terdaftar Toyota Agya, warna hitam, tahun 2018, nomor polisi Z-1464-AP, nomor rangka : MHKA4GA5JJJ019173, nomor mesin : 3NRH279941 terdaftar atas nama Ajid, alamat Dusun lembur Gedong Rt.003/007, Cimalaka Kec. Cimalaka Kab. Sumedang.
11.	Honda CRV, warna coklat, tahun 2012, nomor polisi terpasang B-1522-NJC.	Honda CRV, warna coklat, tahun 2012, nomor polisi terpasang B-1522-NJC, nomor rangka : MHRRM3850CJ302627, nomor mesin : K24Z99402919, terdaftar

Halaman 52 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



		atas nama Handris, ST, alamat Komp. Delatinos Centro Havana, Blok M7/09, Rt.006/RW. 018 Kel. Rawa Buntu Kec. Serpong Tangerang.
12.	Honda Brio, tahun 2016, warna merah, nomor polisi yang terpasang B-2836-PAC .	Bahwa Honda Brio, tahun 2016, warna merah, nomor polisi terpasang B-2836-PAC setelah dilakukan pengecekan melalui nomor rangka : MHRDD1730GJ701510, nomor mesin : L12B31824291, terdaftar pada STNK nomor polisi asli yang terdaftar adalah B-2836-KFD atas nama pemilik adalah Muhammad Eka Julianto, alamat Kyai Mansur Rt.05/02, Bekasi Jaya, Bekasi.
13.	Daihatsu Rocky, tahun 2023, warna merah, nomor polisi yang terpasang K-1516-JP	Terdaftar untuk Daihatsu Rocky, tahun 2023, warna merah, nomor polisi K-1516-JP, nomor rangka : MHKAA1AA8NJ005274, nomor mesin : 1KRA687643, terdaftar atas nama pemilik Nur Sulistyanti, Alamat Dusun Tuwung Rt.003/006 Desa Suru Kec. Geyer Kab. Grobogan.
14.	Honda Civic Turbo, tahun 2018, warna putih, nomor polisi D-1506-GN.	Terdaftar untuk Honda Civic Turbo, tahun 2018, warna putih, nomor polisi D-1506-GN, nomor rangka : MRHFC1660JT810521, nomor mesin : L15B73621033 atas nama pemilik Rini Iriany, alamat Bumi Panyileukan Q 1 No. 7, Rt.007/011, Panyileukan, Bandung.
15.	Nissan Serena, tahun 2013, warna hitam, nomor polisi yang terpasang B-2077-KMC	Terdaftar untuk Nissan Serena, tahun 2013, warna hitam, nomor polisi B-2077-KMC, nomor rangka : MHBE4DG3CD1003028, nomor mesin : MR20417319 atas nama Bagyo Wahyono, alamat Bening Indah A2 No. 7, Rt.01/04, Jati Bening, Pondok Gede, Bekasi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Taufiq Agus Cahyono Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Oto Multiartha Finance sebagai Collection Head dengan tugas manage dan mengontrol pembayaran angsuran nasabah sesuai perjanjian kredit.
- Bahwa PT. Oto Multiartha Finance merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, salah satu pembiayaannya adalah pembiayaan kredit mobil baru dan bekas.
- Bahwa barang bukti berupa mobil Suzuki XL-7, warna putih, tahun 2022, nomor polisi terpasang KH-1157-NJ, terdaftar dengan nomor Registrasi KH-1157-NJ, warna putih, tahun 2022, atas nama pemilik Ida Listiyani, Jalan Camar No. 52 A, Rt.08/018, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, nomor rangka : MHYANC22SNJ110529, nomor mesin : K15BT1420255, merupakan kendaraan yang termasuk di data kontrak kredit perusahaan kami, yaitu di PT. Oto Multiartha Finance Cabang Palangkaraya Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang menjadi debitur atas kontrak kredit 1 (satu) unit Suzuki XL-7, Warna Putih, tahun 2022, Nopol KH-1157-NJ, Noka: MHYANC22SNJ110529, Nosin: K15BT14202551 adalah Sdr. Eko Darmawan alamat Jl. Camar Camar No. 52 A, Rt. 018, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah sesuai NIK: 3321010410760006 dan yang menjadi atas nama surat-surat berupa STNK BPKB adalah istri debitur Sdri. Ida Listiyani.
- Bahwa debitur melakukan perjanjian pembiayaan pada tanggal 2 November 2022 sesuai dengan nomor kontrak : 10-622-22-009433, dengan jumlah pinjaman terkait pembelian 1 (satu) unit Suzuki XL-7, Warna Putih, tahun 2022, Nopol KH-1157-NJ, Noka: MHYANC22SNJ110529, Nosin: K15BT14202551 adalah Rp. 263.296.175,- dan uang muka yang dibayarkan saat itu Rp. 77.635.000,-
- Bahwa jangka waktu angsuran adalah 60 (enam puluh) kali dan debitur sudah melakukan pembayaran 12 kali angsuran dan kekurangan angsuran sampai saat ini adalah 48 kali.

Halaman 54 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut dalam perjanjian pembiayaannya telah didaftarkan dan menjadi objek jaminan fidusia di PT. Oto Multiartha Finance Cabang Palangkaraya Kalimantan Tengah.
- Bahwa dalam perjanjian pembiayaan debitur tidak diperbolehkan mengalihkan atau menjual mobil sebelum angsurannya lunas.
- Bahwa perusahaan telah mengirimkan surat peringatan 1, 2 dan 3 kepada debitur, mengirimkan surat somasi serta telah mendatangi alamat rumah debitur akan tetapi yang bersangkutan tidak ada di rumah.
- Bahwa yang menjadi obyek jaminan adalah 1 (satu) buah BPKB nomor : M-07221682, Suzuki XL-7, warna putih, tahun 2022, Nopol KH-1157-NJ, Noka : MHYANC22SNJ110529, Nosin : K15BT14202551 atas nama Ida Listiyani.
- Bahwa BPKB mobil tersebut saat ini berada di kantor PT. Oto Multiartha Finance Cabang Palangkaraya Kalimantan Tengah sebagai jaminan.
- Bahwa perusahaan tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan izin terkait debitur yang mengalihkan mobil kepada pihak lain.
- Bahwa debitur tidak pernah minta ijin ketika mengalihkan atau menjual mobil tersebut.
- Bahwa para Terdakwa di persidangan bukan debitur dari perusahaan PT. Oto Multiartha Finance.
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah minta ijin atau melapor untuk membeli dan menjual mobil yang masih terikat perjanjian fidusia tersebut ke perusahaan.
- Bahwa kerugian dari perusahaan yang ditaksir adalah sekitar Rp. 200 juta rupiah.
- Bahwa di persidangan saksi telah menunjukkan dan membacakan data bukti dokumen berupa BPKB nomor : M-07221682, Suzuki XL-7, Warna Putih, tahun 2022, Nopol KH-1157-NJ, Noka : MHYANC22SNJ110529, Nosin : K15BT14202551 ; 1 (satu) bendel copy perjanjian kredit tanggal 2 November 2022 dengan nomor kontrak: 10-622-22-009433 ; 1 (satu) lembar copy sertifikat jaminan fidusia nomor : W17.00103785.AH.05.01 tahun 2022;
- Bahwa saksi belum melaporkan debitur ke pihak kepolisian atas tindak pidana fidusia yaitu pengalihan unit kepada pihak ketiga.
- Bahwa saksi juga belum pernah menerima surat pernyataan wan prestasi atau ingkar janji dari pihak debitur.

Halaman 55 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga belum pernah menerima penyerahan unit secara sukarela dari pihak debitur.
- Bahwa saksi juga belum pernah mengajukan gugatan sederhana di pengadilan negeri setempat terkait wan prestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh debitur.
- Bahwa saksi belum pernah mengajukan sita eksekusi unit kendaraan tersebut ke pengadilan negeri setempat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Ashab Agung Budi Setyaji Bin Muhrodin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa saksi bekerja di PT. CLIPAN FINANCE Indonesia dengan jabatan saksi sebagai senior staff litigasi.
- Bahwa PT. CLIPAN FINANCE merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, salah satu pembiayaannya adalah pembiayaan kredit mobil baru dan second.
- Bahwa barang bukti berupa mobil Honda Civic Turbo, tahun 2018, warna putih, nomor polisi D-1506-GN dan terdaftar untuk Honda Civic Turbo, tahun 2018, warna putih, nomor polisi D-1506-GN, nomor rangka : MRHFC1660JT810521, nomor mesin : L15B73621033 atas nama pemilik Rini Iriany, alamat Bumi Panyileukan Q 1 No. 7, Rt.007/011, Panyileukan, Bandung, merupakan kendaraan yang termasuk di data kontrak kredit perusahaan kami yaitu di PT. CLIPAN FINANCE cabang Bandung dan saat itu pembelian kendaraan second.
- Bahwa yang menjadi debitur untuk perjanjian kredit 1 (satu) unit Honda Civic Turbo, tahun 2018, warna Putih, nopol D 1506 GN, nomor rangka MRHFC1660JT810521, Nomor mesin L15B73621033 adalah Sdr. Bagas, alamat Jl. Aeromodeling RT.003/002, Kel/desa Cisarenten Endah, Kec. Arcamanik, Kab/Kota Bandung, Prov. Jabar.
- Bahwa debitur melakukan perjanjian pembiayaan multiguna nomor : 80203322311 tanggal 4 Agustus 2023.

Halaman 56 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenor angsuran adalah 60 (enam puluh) bulan dan debitur sudah melakukan pembayaran 7 kali angsuran.
- Bahwa sampai dengan saat ini debitur belum ada mengalami keterlambatan angsuran karena debitur terakhir membayar tanggal 22 Desember 2023 untuk pembayaran angsuran sebanyak 3 kali, yaitu Desember, Januari dan Februari.
- Bahwa mobil tersebut dalam perjanjian pembiayaannya telah didaftarkan dan menjadi objek jaminan fidusia di PT. CLIPAN FINANCE Cabang Bandung.
- Bahwa dalam perjanjian pembiayaan debitur tidak diperbolehkan mengalihkan atau menjual mobil sebelum angsurannya lunas.
- Bahwa yang menjadi obyek jaminan adalah 1 (satu) buah BPKB nomor : O-03290709, Honda Civic Turbo, tahun 2018, warna Putih, nopol D-1506-GN, nomor rangka MRHFC1660JT810521, nomor mesin L15B73621033 atas nama RINI IRIANY, alamat Bumi Panyileukan Q1 No. 7, Rt.007/011, Panyileukan, Bandung.
- Bahwa BPKB mobil tersebut saat ini berada di kantor PT. CLIPAN FINANCE cabang Bandung alamat Jl. Gedung Bank Panin Jalan Asia Afrika No. 166-170 Kel. Paledang, Kec. Lengkong, Kab/Kota Bandung sebagai jaminan.
- Bahwa perusahaan tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan izin terkait debitur yang mengalihkan mobil kepada pihak lain.
- Bahwa para Terdakwa di persidangan bukan debitur dari perusahaan PT. CLIPAN FINANCE.
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah minta ijin atau melapor ketika membeli, menjual, menggadaikan atau mengalihkan mobil yang masih terikat perjanjian fidusia tersebut ke perusahaan.
- Bahwa di persidangan saksi telah menunjukkan dan membacakan data bukti dokumen berupa BPKB nomor : O-03290709, Honda Civic Turbo, tahun 2018, warna putih, nopol D-1506-GN, nomor rangka MRHFC1660JT810521, nomor mesin L15B73621033 atas nama RINI IRIANY ; Perjanjian pembiayaan multiguna nomor : 80203322311 tanggal 4 Agustus 2023 ; dan sertifikat jaminan fidusia nomor : W11.01012797.AH.05.01 tahun 2023;
- Bahwa saksi belum melaporkan debitur ke pihak kepolisian atas tindak pidana fidusia yaitu pengalihan unit kepada pihak ketiga.

Halaman 57 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga belum pernah menerima surat pernyataan wan prestasi atau ingkar janji dari pihak debitur.
- Bahwa saksi juga belum pernah menerima penyerahan unit secara sukarela dari pihak debitur.
- Bahwa saksi juga belum pernah mengajukan gugatan sederhana di pengadilan negeri setempat terkait wan prestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh debitur.
- Bahwa saksi belum pernah mengajukan sita eksekusi unit kendaraan tersebut ke pengadilan negeri setempat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Rontax Primada Kesuma Bin Agus Srihascaryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BUSSAN AUTO FINANCE Semarang sebagai Account Receivable Head Car dengan tugas mengelola piutang, menekan potensial loss, maintenance dan evaluasi, membuat dan menandatangani kerjasama dengan PEOJF (Petugas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia), monitoring aktivitas penagihan dan penarikan obyek jaminan fidusia, melakukan penagihan overdule.
- Bahwa PT. BUSSAN AUTO FINANCE merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, salah satu pembiayaannya adalah pembiayaan kredit mobil baru dan layanan dana tunai.
- Bahwa barang bukti berupa mobil Honda Brio Satya E-CVT, warna merah, tahun 2021, nomor polisi terpasang H-1303-DV namun dengan data nomor rangka : MHRDD1850MJ109766, nomor mesin : L12B34327585, dan terdaftar nomor polisi adalah K-1911-YB atas nama pemilik Arifan, alamat Dukuh Tengah Kulon, Rt.001 Rw.005, Kel. Bulung Kulon, Kec. Jekulo, Kab. Kudus, adalah kendaraan yang termasuk di data kontrak kredit perusahaan kami yaitu PT. BUSSAN AUTO FINANCE cabang Semarang.

Halaman 58 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut dalam perjanjian pembiayaannya telah didaftarkan dan menjadi objek jaminan fidusia di PT. BUSSAN AUTO FINANCE.
- Bahwa dalam perjanjian pembiayaan debitur tidak diperbolehkan mengalihkan atau menjual mobil sebelum angsurannya lunas.
- Bahwa yang menjadi debitur atas kontrak kredit Honda Brio Satya, warna merah, tahun 2021, K-1911-YB, noka : MHRDD1850MJ109766, nosin : L12B34327585 adalah FRI EKA ANASARI, alamat Dukuh Tengah Kulon RT.001/005, Kel. Bulung Kulon, Kec. Jekulo, Kab. Kudus.
- Bahwa debitur melakukan perjanjian pembiayaan pada tanggal 6 Agustus 2021 sesuai dengan nomor kontrak : 346170001045.
- Bahwa rincian pembiayaannya yaitu untuk harga pokok kendaraan Rp. 186.600.000,-, Down Payment Rp. 40.000.000,- dan fasilitas pembiayaan Rp. 146.600.000,-.
- Bahwa tenor angsuran adalah 60 (enam puluh) bulan dan debitur sudah melakukan pembayaran 20 kali angsuran dan kekurangan angsuran sampai saat ini adalah 40 kali, dan terakhir mengangsur tanggal 26 Juli 2023.
- Bahwa PT. BUSSAN AUTO FINANCE telah mengirimkan surat peringatan 1, 2 dan 3 kepada debitur, mengirimkan surat somasi serta telah mendatangi alamat rumah debitur akan tetapi yang bersangkutan tidak ada dirumah.
- Bahwa yang menjadi obyek jaminan adalah 1 (satu) buah BPKB nomor : R-01500312, Honda Brio Satya, warna merah, tahun 2021, Nopol K-1911-YB, Noka : MHRDD1850MJ109766, Nosin : L12B34327585 atas nama ARIF'AN, alamat Dukuh Tengah Kulon RT.001/005, Kel. Bulung Kulon Kec. Jekulo, Kab. Kudus dan saat ini masih berada dan dikuasai oleh PT. BUSSAN AUTO FINANCE cabang Semarang sebagai jaminan.
- Bahwa PT. BUSSAN AUTO FINANCE tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan izin terkait debitur telah mengalihkan/pindah tangan unit mobil kepada pihak lain.
- Bahwa debitur tidak pernah minta ijin ketika mengalihkan atau menjual mobil tersebut
- Bahwa para Terdakwa bukan debitur dari perusahaan.
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah ijin ketika membeli, menggadai atau menjual mobil yang masih terikat perjanjian fidusia ke pihak perusahaan.

Halaman 59 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang diderita perusahaan ditaksir senilai Rp. 175 juta.
- Bahwa di persidangan saksi telah menunjukkan dan membacakan data bukti dokumen berupa BPKB Nomor : R-01500312, Honda Brio Satya, warna merah, tahun 2021, Nopol K-1911-YB, Noka : MHRDD1850MJ109766, Nosin : L12B34327585 atas nama ARIF'AN, alamat Dk. Tengah Kulon RT.001/005, Kel. Bulung Kulon Kec. Jekulo, Kab. Kudus ; perjanjian pembiayaan tanggal 6 Agustus 2021 dengan nomor kontrak : 346170001045 ; dan sertifikat jaminan fidusia nomor : W13.00635874.AH.05.01 tahun 2021;
- Bahwa saksi belum melaporkan debitur ke pihak kepolisian atas tindak pidana fidusia yaitu pengalihan unit kepada pihak ketiga.
- Bahwa saksi juga belum pernah menerima surat pernyataan wan prestasi atau ingkar janji dari pihak debitur.
- Bahwa saksi juga belum pernah menerima penyerahan unit secara sukarela dari pihak debitur.
- Bahwa saksi juga belum pernah mengajukan gugatan sederhana di pengadilan negeri setempat terkait wan prestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh debitur.
- Bahwa saksi belum pernah mengajukan sita eksekusi unit kendaraan tersebut ke pengadilan negeri setempat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Sunarto Hadi Nugroho Bin H. Suprptono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa saksi bekerja di PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Semarang sebagai Recovery, dengan tugas melakukan penanganan Penanganan debitur keterlambatan Overdule 181 hari atau 8 bulan keatas.
- Bahwa PT. CIMB Niaga Auto Finance merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, salah satu pembiayaannya adalah pembiayaan kredit mobil baru dan second.

Halaman 60 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa mobil Mini Cooper 16 AT, warna merah, tahun 2011, nomor polisi terpasang B-1778-NMQ akan tetapi dengan data asli nomor rangka : WMWSV32000TY82310, nomor mesin : A1671826NIB16A terdaftar untuk nomor polisi asli B-2178-SBG atas nama Kwee Toeng Mey, alamat Tanah Sereal X GG.FF 1 Blok O 1 11, Rt.01 Rw.011, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Jakarta Barat dan mobil Mitsubhisi All New Pajero Sport, warna hitam mika, tahun 2021, nomor polisi K-514-PP nomor polisi K-514-PP, nomor rangka : MK2KRWPNUMJ005445, nomor mesin : 4N15UHJ2557 atas nama Sulistyono, alamat Desa Sekarjalak Rt.04 Rw.02, Kec. Margoyoso, Kab. Pati, merupakan kendaraan yang termasuk di data kontrak kredit perusahaan kami yaitu PT. CIMB Niaga Auto Finance.
- Bahwa untuk kendaraan Minicooper melakukan pembelian melalui kredit di PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Semarang dan Mitsubishi All New Pajero Sport di PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Surabaya. Akan tetapi terkait dengan nomor polisi yang benar untuk Minicooper adalah nopolnya adalah B-2178-SBG.
- Bahwa yang menjadi debitur perusahaan yaitu untuk Minicooper adalah Slamet Agus Priyanto, alamat Villa Pudakpayung Baru No. 11, RT/RW. 001/005, Kel. Pudakpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semaran, sedangkan untuk Mitsubishi All New Pajero Sport adalah Lilik Suhartoyo alamat Dsn Duyungan RT. 004/003, Kel/ Duyungan, Kec. Sukosewo, Kab. Bojonegoro.
- Bahwa debitur Minicooper melakukan perjanjian kredit sesuai perjanjian pembiayaan (akad murabahah) nomor : 417220032401 tanggal 22 Februari 2022, sedangkan debitur Mitsubishi All New Pajero Sport sesuai perjanjian pembiayaan multiguna fasilitas dana nomor : 405220296501 tanggal 19 Juli 2022.
- Bahwa tenor angsuran Minicooper 36 bulan sudah membayar sebanyak 15 kali angsuran dan total yang belum terbayarkan sampai hari ini 21 kali angsuran dan Mitsubhisi Pajero Sport 48 bulan baru membayar 1 kali angsuran dan total yang belum terbayarkan sampai hari ini 47 kali angsuran.
- Bahwa PT. CIMB Niaga Auto Finance telah mengirimkan surat peringatan 1, 2 dan 3 kepada debitur, mengirimkan surat somasi serta telah mendatangi alamat rumah debitur akan tetapi yang bersangkutan tidak ada dirumah.

Halaman 61 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut dalam perjanjian pembiayaannya telah didaftarkan dan menjadi objek jaminan fidusia di PT. CIMB Niaga Auto Finance.
- Bahwa dalam perjanjian pembiayaan debitur tidak diperbolehkan mengalihkan atau menjual mobil sebelum angsurannya lunas.
- Bahwa PT. CIMB Niaga Auto Finance tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan izin terkait debitur telah mengalihkan/pindah tangan unit mobil kepada pihak lain.
- Bahwa debitur tidak pernah minta ijin ketika mengalihkan atau menjual mobil tersebut
- Bahwa para Terdakwa bukan debitur dari perusahaan.
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah ijin ketika membeli, menggadai atau menjual mobil yang masih terikat perjanjian fidusia ke pihak perusahaan.
- Bahwa kerugian yang diderita perusahaan untuk Mini Cooper dinilai sekitar Rp. 350 juta rupiah dan Mitsubishi Pajero Sport sekitar Rp. 450 juta.
- Bahwa yang menjadi obyek jaminan pembiayaan adalah BPKB Mini Cooper dan BPKB Mitsubishi Pajero Sport dan saat ini masih berada dan dikuasai oleh PT. CIMB Niaga Auto Finance sebagai jaminan.
- Bahwa di persidangan saksi telah menunjukkan dan membacakan data bukti dokumen berupa BPKB nomor : Q-01732812, Mini Cooper 1.6 S Turbo nopol B 2178 SBG, no rangka WMWSV32000TY82310, nosin A1671826NIB16A atas nama KWEE TOENG MEY Alamat Tanah Sereal X GG.FF 1 Blok O 1 11, RT. 01/011, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Jakarta Barat, perjanjian pembiayaan (akad murabahah) nomor : 417220032401 tanggal 22 Februari 2022, sertifikat jaminan fidusia nomor : W15.00574826.AH.05.01 Tahun 2022 untuk Mini Cooper dan BPKB Nomor : R-01512643 Mitsubishi Pajero Sport, Warna Hitam, tahun 2021, Nopol K-514-PP, Noka : MK2KRWPNUMJ005445, Nosin : 4N15UHJ2557 atas nama SULISTIYONO, perjanjian pembiayaan multiguna fasilitas dana nomor : 405220296501 tanggal 19 Juli 2022, sertifikat jaminan fidusia nomor : W13.00128322.AH.05.01 tahun 2022 untuk Mitsubishi Pajero Sport;
- Bahwa saksi belum melaporkan debitur ke pihak kepolisian atas tindak pidana fidusia yaitu pengalihan unit kepada pihak ketiga.

Halaman 62 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga belum pernah menerima surat pernyataan wan prestasi atau ingkar janji dari pihak debitur.
- Bahwa saksi juga belum pernah menerima penyerahan unit secara sukarela dari pihak debitur.
- Bahwa saksi juga belum pernah mengajukan gugatan sederhana di pengadilan negeri setempat terkait wan prestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh debitur.
- Bahwa saksi belum pernah mengajukan sita eksekusi unit kendaraan tersebut ke pengadilan negeri setempat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Freditama Hendra Jati, S.I.Kom Bin Suwardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa saksi bekerja di Adira Finance sebagai Recovery Office Area PT. Adira Finance Semarang dengan tugas menangani keterlambatan pembayaran di atas 210 hari sampai tidak terhingga.
- Bahwa barang bukti 3 unit mobil berupa Honda Brio Satya, tahun 2016, warna merah, nomor polisi yang terpasang B-2836-PAC dengan nomor rangka : MHRDD1730GJ701510, nomor mesin : L12B31824291, nomor polisi asli yang terdaftar adalah B-2836-KFD atas nama pemilik adalah Muhammad Eka Julianto, alamat Kyai Mansur Rt.05/02, Bekasi Jaya, Bekasi ; Toyota Innova Reborn, warna putih, tahun 2019, nomor polisi terpasang K-1596-UK dengan data yang sesuai yaitu Toyota Innova Reborn, warna putih, tahun 2019, nomor polisi terpasang K-1596-UK, setelah dilakukan pengecekan melalui nomor rangka : MHFJB8EMXK1064041, nomor mesin : 2CDC660691, nomor polisi yang sesuai adalah DK-1723-LP atas nama pemilik Ni Nyoman Murni, alamat Lingk. Kaja Jauh Abianbase, Gianyar ; Toyota Fortuner, warna hitam metalik, tahun 2011, nomor polisi terpasang B-1878-UJA dengan data yang sesuai yaitu Toyota Fortuner, warna hitam metalik, tahun 2011, nomor polisi W-1730-WA, nomor rangka : MHFZR69G8B3024150, nomor mesin : 2KD6789374 atas nama Fatah

Halaman 63 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saadduddin IR, alamat BCF S Elok III C.7/102 Rt.05 Rw.29, Kel. Bulu Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, adalah kendaraan yang termasuk di data kontrak kredit perusahaan kami yaitu PT. Adira Finance.

- Bahwa yang menjadi debitur Honda Brio Satya adalah Karnadi Sarifudin beralamat di Kp. Telajung Cikarang Barat, Kab. Bekasi, dengan perjanjian kontrak tanggal 15 Februari 2021 ; Toyota Kijang Innova 2.4 G AT atas nama debitur Putu Warnawa dengan perjanjian kontrak tanggal 20 April 2020 ; dan Toyota Fortuner dengan debitur atas nama Mursid beralamatkan di Plaosan, RT.002/RW.005, Desa Brambang, Kec. Gondangwetan, Kab.Pasuruan.
- Bahwa Honda Brio Satya saat ini sudah mengangsur sebanyak 4 kali angsuran dan tidak membayar angsuran sebanyak 44 kali angsuran ; Toyota Kijang Innova 2.4 G AT sudah membayar sebanyak 1 kali angsuran dan tidak membayar angsuran sebanyak 56 kali angsuran ; Toyota Fortuner sebanyak 2 kali angsuran dan tidak membayar angsuran sebanyak 46 kali angsuran.
- Bahwa atas keterlambatan 3 kendaraan tersebut PT. Adira finance telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali, dan juga sudah dilakukan somasi akan tetapi tidak ada respon dari debitur, dan juga sudah dilakukan pengecekan di alamat debitur, akan tetapi atas informasi warga sekitar sekarang sudah pindah alamat rumah dan tidak diketahui alamatnya yang sekarang.
- Bahwa mobil tersebut dalam perjanjian pembiayaannya telah didaftarkan dan menjadi objek jaminan fidusia di PT. Adira finance.
- Bahwa dalam perjanjian pembiayaan debitur tidak diperbolehkan mengalihkan atau menjual mobil sebelum angsurannya lunas.
- Bahwa PT. Adira finance tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan izin terkait debitur telah mengalihkan/pindah tangan unit mobil kepada pihak lain.
- Bahwa debitur tidak pernah minta ijin ketika mengalihkan atau menjual mobil tersebut
- Bahwa para Terdakwa bukan debitur dari perusahaan.
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah ijin ketika membeli, menggadai atau menjual mobil yang masih terikat perjanjian fidusia ke pihak perusahaan.



- Bahwa yang menjadi jaminan pembiayaan yaitu BPKB Honda Brio Satya, Warna Merah, Nomor Rangka MHRDD1730GJ701510, Nomor Mesin L12B31824291, Tahun 2016, BPKB kendaraan tersebut saat ini berada di kantor Pusat Adira Finance yang beralamat di Jl. Raya Serpong KM 7, Alam Sutera BSD Tangerang, Banten ; BPKB Toyota Kijang Innova 2.4 G AT, Warna Putih, Nopol : DK-1723-LP, Noka : MHFJBBEMXK1064041, Nosin : 2GDC660691, BPKB kendaraan tersebut saat ini berada di kantor Adira Finance yang beralamat di Komplek Pertokoan Mahendradatta Square, Jl. Mahendradatta No.25 K Blok 2-3 Kota Denpasar, Bali ; dan BPKB Toyota Fortuner, Warna Hitam Metalik, Nopol : W-1730-WA, Noka MHFZR69G8B3024150, Nosin 2KD6789374, Tahun 2011 BPKB kendaraan tersebut saat ini di kantor PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Malang, Jl.Jaksa Agung Suprpto No.56 Malang, semua BPKB tersebut masih dikuasai perusahaan sebagai jaminan.
- Bahwa kerugian perusahaan ditaksir untuk Honda Brio sebesar Rp. 100 juta ; Toyota Kijang Innova 2.4 G AT ditaksir sebesar Rp. 350 juta ; dan Toyota Fortuner ditaksir sebesar Rp. 220 juta.
- Bahwa di persidangan saksi telah menunjukkan dan membacakan data bukti dokumen berupa BPKB, dokumen perjanjian pembiayaan dan sertifikat jaminan fidusia dari ketiga mobil tersebut;
- Bahwa saksi belum melaporkan debitur ke pihak kepolisian atas tindak pidana fidusia yaitu pengalihan unit kepada pihak ketiga.
- Bahwa saksi juga belum pernah menerima surat pernyataan wan prestasi atau ingkar janji dari pihak debitur.
- Bahwa saksi juga belum pernah menerima penyerahan unit secara sukarela dari pihak debitur.
- Bahwa saksi juga belum pernah mengajukan gugatan sederhana di pengadilan negeri setempat terkait wan prestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh debitur.
- Bahwa saksi belum pernah mengajukan sita eksekusi unit kendaraan tersebut ke pengadilan negeri setempat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Achmad Al Ashar Bin Hariti Habib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BRI Multifinance Indonesia, sebagai Koordinator Collection Jateng 1 dengan tugas melakukan penanganan terhadap debitur tertunggak sejak 90 hari hingga tidak terhitung melalui penanganan internal maupun upaya hukum (laporan polisi ataupun gugatan perdata), serta mengkoordinir tim collection yang menangani debitur tunggakan 1-90 hari.
- Bahwa PT. BRI Multifinance Indonesia ("BRI Finance" atau "Perusahaan") merupakan salah satu entitas anak BRI yang bergerak di bidang pembiayaan, salah satu pembiayaannya adalah pembiayaan kredit mobil.
- Bahwa barang bukti berupa kendaraan Honda City S CVT, tahun 2022, warna hitam mutiara, nomor polisi K-1505-GU, Noka MHRGN5880NJ202068, Nosin L15ZF1010955 adalah kendaraan yang termasuk di data kontrak kredit perusahaan kami yaitu PT. BRI Multifinance Indonesia cabang Semarang.
- Bahwa yang menjadi debitur adalah HENDRI HERMANTO, alamat Bungasrejo, RT. 002/001, Bungasrejo, Jakenan, Pati, untuk atas nama kendaraan adalah NUR JANAH yang merupakan istri dari HENDRI HERMANTO.
- Bahwa debitur melakukan perjanjian kredit terhitung mulai tanggal 1 November 2022 sebagaimana tertuang dalam perjanjian kontrak nomor : 3610301522000600.
- Bahwa tenor angsuran adalah 60 (enam puluh) bulan namun debitur hanya membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) kali angsuran, yaitu pada tanggal 22 Desember 2022, 10 Januari 2023 dan 6 Maret 2023 saja, dan sampai dengan saat ini sudah menunggak 11 angsuran.
- Bahwa PT. BRI Multifinance Cabang Semarang telah mengirimkan surat peringatan 1, 2 dan 3 kepada debitur, mengirimkan surat somasi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pati serta Tim Collection telah mendatangi alamat rumah debitur akan tetapi yang bersangkutan tidak ada dirumah.

Halaman 66 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut dalam perjanjian pembiayaannya telah didaftarkan dan menjadi objek jaminan fidusia di PT. BRI Multifinance.
- Bahwa dalam perjanjian pembiayaan debitur tidak diperbolehkan mengalihkan atau menjual mobil sebelum angsurannya lunas.
- Bahwa PT. BRI Multifinance tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan izin terkait debitur telah mengalihkan/pindah tangan unit mobil kepada pihak lain.
- Bahwa debitur tidak pernah minta ijin ketika mengalihkan atau menjual mobil tersebut
- Bahwa para Terdakwa bukan debitur dari perusahaan.
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah ijin ketika membeli, menggadai atau menjual mobil yang masih terikat perjanjian fidusia ke pihak perusahaan
- Bahwa yang menjadi obyek jaminan adalah BPKB Nomor : 01155655, Honda type City, warna Hitam Mutiara, Tahun 2022, Nopol: K 1505 GU Noka : MHRGN5880NJ202068, Nosin : L15ZF1010955 atas nama NUR JANAHA Alamat Ds. Bungasrejo RT. 02/RW. 01, Kec. Jakenan, Kab. Pati dan saat ini masih berada dan dikuasai oleh PT. BRI Multifinance sebagai jaminan.
- Bahwa kerugian perusahaan ditaksir senilai Rp. 345 juta.
- Bahwa di persidangan saksi telah menunjukkan dan membacakan dokumen bukti berupa perjanjian kontrak nomor : 3610301522000600 tanggal 11 November 2023 ; BPKB Nomor : 01155655, Honda type City, warna Hitam Mutiara, Tahun 2022, Nopol : K 1505 GU Noka : MHRGN5880NJ202068, Nosin : L15ZF1010955 atas nama NUR JANAHA ; dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00777964.AH.05.01 tahun 2022;
- Bahwa saksi belum melaporkan debitur ke pihak kepolisian atas tindak pidana fidusia yaitu pengalihan unit kepada pihak ketiga.
- Bahwa saksi juga belum pernah menerima surat pernyataan wan prestasi atau ingkar janji dari pihak debitur.
- Bahwa saksi juga belum pernah menerima penyerahan unit secara sukarela dari pihak debitur.
- Bahwa saksi juga belum pernah mengajukan gugatan sederhana di pengadilan negeri setempat terkait wan prestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh debitur.
- Bahwa saksi belum pernah mengajukan sita eksekusi unit kendaraan tersebut ke pengadilan negeri setempat.

Halaman 67 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. Billy Graham Simatupang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. BCA Finance bertugas di bagian Account Solution and Recovery dengan jabatan saksi sebagai Area Remedial Head.
- Bahwa PT. BCA Finance merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, salah satu pembiayaannya adalah pembiayaan kredit mobil baru dan second.
- Bahwa barang bukti 2 kendaraan berupa mobil merk Suzuki Ertiga, tahun 2017, warna hitam, Nopol terpasang H 9417 ME, Nomor Rangka MHYKZE81SHJ308640, Nomor Mesin K14BT1239312, dan mobil merk Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D, tahun 2012, warna putih, nopol terpasang AA-7566-CD, noka MMBGRKG40CF014299, nosin 4D56UCDF0613 adalah kendaraan yang masuk di data kontrak kredit perusahaan kami.
- Bahwa kendaraan Suzuki Ertiga kredit pembiayaan di PT. BCA Finance Cabang Bekasi dan Mitsubishi A Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D di PT. BCA Finance Cabang Jakarta Utara, namun untuk nomor polisi Suzuki Ertiga yang terdaftar adalah B 1958 FZO dan untuk Mitsubishi Pajero Sport yang terdaftar adalah B 209 M.
- Bahwa debitur kontrak kredit Suzuki Ertiga adalah Desi Ariyani, alamat KP. Dua Al Ikhlas RT. 004/001, Jaka Sempurna, Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat sedangkan Mitsubishi All New Pajero Sport adalah Isnadi, alamat KMP. Sukapura, RT. 005/004, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta.
- Bahwa debitur Suzuki Ertiga perjanjian pembiayaan konsumen nomor : 9561007577-PK-001 tanggal 26 November 2018 sedangkan Mitsubishi Pajero Sport perjanjian pembiayaan Konsumen nomor : 1151001269-PK-003 tanggal 24 Juni 2016.
- Bahwa Suzuki Ertiga tenor angsuran yaitu 60 bulan dan baru membayar sebanyak 8 kali angsuran dan total yang belum terbayarkan sampai hari

Halaman 68 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini 52 kali angsuran, sedangkan Mitsubhisi Pajero Sport tenor angsuran yaitu 48 bulan baru membayar 20 kali angsuran dan total yang belum terbayarkan sampai hari ini 28 kali angsuran.

- Bahwa PT. BCA Finance telah mengirimkan surat peringatan 1, 2 dan 3 kepada debitur, mengirimkan surat somasi serta telah mendatangi alamat rumah debitur akan tetapi yang bersangkutan tidak ada di rumah.
- Bahwa mobil tersebut dalam perjanjian pembiayaannya telah didaftarkan dan menjadi objek jaminan fidusia di PT. BCA Finance.
- Bahwa dalam perjanjian pembiayaan debitur tidak diperbolehkan mengalihkan atau menjual mobil sebelum angsurannya lunas.
- Bahwa PT. BCA Finance tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan izin terkait debitur telah mengalihkan/pindah tangan unit mobil kepada pihak lain.
- Bahwa debitur tidak pernah minta ijin ketika mengalihkan atau menjual mobil tersebut
- Bahwa para Terdakwa bukan debitur dari perusahaan.
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah ijin ketika membeli, menggadai atau menjual mobil yang masih terikat perjanjian fidusia ke pihak perusahaan.
- Bahwa yang menjadi obyek jaminan kredit untuk Suzuki Ertiga adalah BPKB nomor : N-04680056, Suzuki Ertiga Suzuki Ertiga, tahun 2017, Warna Hitam, Nopol B 1958 FZO, Noka : MHYKZE81SHJ308640 Nosin : K14BT1239312 atas nama pemilik CECEP SUPRIATNA, dan untuk Mitsubhisi Pajero Sport berupa BPKB Nomor : I-09393298, Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D, warna putih, tahun 2012, Nopol B 209 M, Noka : MMBGRKG40CF014299, Nosin : 4D56UCDF0613 atas nama pemilik PT. Cakrawala Media Baru, Jl. Woltermongisidi No. 49, Rt.1/Rw.1, dan saat ini masih dikuasai oleh PT. BCA Finance sebagai jaminan kredit.
- Bahwa kerugian dari perusahaan untuk Suzuki Ertiga Suzuki Ertiga sekitar Rp. 180 juta dan untuk Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D, dinilai sekitar Rp. 178 juta.
- Bahwa dipersidangan saksi telah menunjukkan dan membacakan dokumen bukti berupa BPKB nomor : N-04680056, Suzuki Ertiga, tahun 2017, Warna Hitam, Nopol B 1958 FZO, Noka : MHYKZE81SHJ308640 Nosin : K14BT1239312 atas nama CECEP SUPRIATNA alamat Jl. Cimandiri, W11 RT.05/08, Kel. Jatireja, Kec. Cikarang Timur, Kab.

Halaman 69 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi ; perjanjian pembiayaan konsumen nomor : 9561007577-PK-001 tanggal 26 November 2018 dan sertifikat jaminan fidusia nomor : W11.01843275.AH.05.01 tahun 2018, sedangkan untuk Mitsubishi Pajero Sport Dakar berupa BPKB Nomor : I-09393298, Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D, warna putih, tahun 2012, Nopol B 209 M, Noka : MMBGRKG40CF014299, Nosin : 4D56UCDF0613 atas nama pemilik PT. Cakrawala Media Baru, Jl. Woltermongisidi No. 49, Rt.1/Rw.1 ; perjanjian pembiayaan Konsumen nomor: 1151001269-PK-003 tanggal 24 Juni 2016 ; dan sertifikat jaminan fidusia nomor: W10.00317867.AH.05.01 Tahun 2016;

- Bahwa saksi belum melaporkan debitur ke pihak kepolisian atas tindak pidana fidusia yaitu pengalihan unit kepada pihak ketiga.
- Bahwa saksi juga belum pernah menerima surat pernyataan wan prestasi atau ingkar janji dari pihak debitur.
- Bahwa saksi juga belum pernah menerima penyerahan unit secara sukarela dari pihak debitur.
- Bahwa saksi juga belum pernah mengajukan gugatan sederhana di pengadilan negeri setempat terkait wan prestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh debitur.
- Bahwa saksi belum pernah mengajukan sita eksekusi unit kendaraan tersebut ke pengadilan negeri setempat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

13. Bayu Setiyaji Bin Elly Sumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Semarang sebagai Recovery Management Head.
- Bahwa PT. ASTRA SEDAYA FINANCE merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, salah satu pembiayaannya adalah pembiayaan kredit mobil baru dan second.
- Bahwa barang bukti kendaraan berupa mobil merk Toyota Agya, tahun 2018, warna hitam, Nopol terpasang Z 1464 AP, Nomor Rangka

Halaman 70 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKA4GA5JJJ019173, Nomor Mesin 3NRH279941, adalah kendaraan yang masuk di data kontrak kredit perusahaan kami yaitu PT. ASTRA SEDAYA FINANCE cabang Cirebon untuk pembelian mobil second

- Bahwa yang menjadi debitur atas kontrak kredit Toyota Agya adalah Abdul Haris Subhan Fajri, alamat Blok Etan Nomor 26 RT.008/003, Rawa Cingambul, Kab. Majalengka dan debitur melakukan perjanjian pembiayaan pada tanggal 1 Desember 2022 sesuai dengan nomor kontrak : 01200203004638139.
- Bahwa tenor angsuran adalah 48 bulan dan debitur sudah membayar angsuran sebanyak 14 kali angsuran dan debitur terakhir membayar tanggal 8 Januari 2024.
- Bahwa mobil tersebut dalam perjanjian pembiayaannya telah didaftarkan dan menjadi objek jaminan fidusia di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE.
- Bahwa dalam perjanjian pembiayaan debitur tidak diperbolehkan mengalihkan atau menjual mobil sebelum angsurannya lunas.
- Bahwa PT. ASTRA SEDAYA FINANCE tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan izin terkait debitur telah mengalihkan/pindah tangan unit mobil kepada pihak lain.
- Bahwa debitur tidak pernah minta ijin ketika mengalihkan atau menjual mobil tersebut
- Bahwa para Terdakwa bukan debitur dari perusahaan.
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah ijin ketika membeli, menggadai atau menjual mobil yang masih terikat perjanjian fidusia ke pihak perusahaan.
- Bahwa yang menjadi obyek jaminan kredit adalah BPKB nomor : O-03192837, Toyota Agya, warna hitam, tahun 2018, nopol : Z 1464 AP, noka : MHKA4GA5JJJ019173, nosin : 3NRH279941 atas nama AJID, alamat Dusun lembur Gedong Rt. 003/007, Cimalaka, Kec. Cimalaka, kab. Sumedang dan saat ini masih dikuasai dan menjadi jaminan di perusahaan.
- Bahwa kerugian perusahaan ditaksir senilai kurang lebih Rp. 100 juta.
- Bahwa di persidangan saksi telah menunjukkan dan membacakan dokumen bukti berupa BPKB nomor : O-03192837, Toyota Agya, warna hitam, tahun 2018, nopol : Z 1464 AP, noka : MHKA4GA5JJJ019173, nosin : 3NRH279941 atas nama AJID alamat Dusun lembur Gedong Rt. 003/007, Cimalaka, Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang ; perjanjian

Halaman 71 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



pembiayaan tanggal 1 Desember 2022 sesuai dengan nomor kontrak : 01200203004638139 ; dan sertifikat jaminan fidusia nomor : W11.01643466.AH.05.01 tahun 2022;

- Bahwa saksi belum melaporkan debitur ke pihak kepolisian atas tindak pidana fidusia yaitu pengalihan unit kepada pihak ketiga.
- Bahwa saksi juga belum pernah menerima surat pernyataan wan prestasi atau ingkar janji dari pihak debitur.
- Bahwa saksi juga belum pernah menerima penyerahan unit secara sukarela dari pihak debitur.
- Bahwa saksi juga belum pernah mengajukan gugatan sederhana di pengadilan negeri setempat terkait wan prestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh debitur.
- Bahwa saksi belum pernah mengajukan sita eksekusi unit kendaraan tersebut ke pengadilan negeri setempat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

14. Ciputra Aditya Priyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BFI FINANCE Semarang sebagai Area Litigation Specialist dengan tugas melakukan pendampingan hukum di Pidana maupun Perdata, melakukan penyelesaian debitur bermasalah, dan memberikan keterangan di ranah kepolisian dan pengadilan.
- Bahwa PT. BFI FINANCE merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, salah satu pembiayaannya adalah pembiayaan kredit mobil second dan pembiayaan dengan jaminan.
- Bahwa barang bukti kendaraan berupa mobil merk Honda All New CRV, tahun 2012, warna coklat metal metalik, nopol terpasang B 1522 NJC, nomor rangka : MHRRM3850CJ302627, nomor mesin : K24Z99402919, adalah kendaraan yang masuk di data kontrak kredit perusahaan kami, yaitu di PT. BFI FINANCE Cabang Tangerang.
- Bahwa debitur atas kontrak kredit Honda CRV tersebut yaitu FELIX THJIN, alamat Villa Golf Barat I No. 77, Kel. Babakan, Kec. Tangerang,

Halaman 72 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tangerang, dan debitur melakukan perjanjian pembiayaan pada tanggal 30 November 2023 berdasar nomor kontrak : 4622309756.

- Bahwa untuk pembelian unit Honda CRV tersebut dilakukan dengan tenor angsuran 47 bulan, akan tetapi debitur baru melakukan pembayaran 1 kali angsuran yang dibayarkan tanggal 24 Desember 2023.
- Bahwa mobil tersebut dalam perjanjian pembiayaannya telah didaftarkan dan menjadi objek jaminan fidusia di PT. BFI FINANCE.
- Bahwa dalam perjanjian pembiayaan debitur tidak diperbolehkan mengalihkan atau menjual mobil sebelum angsurannya lunas.
- Bahwa PT. BFI FINANCE tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan izin terkait debitur telah mengalihkan/pindah tangan unit mobil kepada pihak lain.
- Bahwa debitur tidak pernah minta ijin ketika mengalihkan atau menjual mobil tersebut
- Bahwa para Terdakwa bukan debitur dari perusahaan.
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah ijin ketika membeli, menggadai atau menjual mobil yang masih terikat perjanjian fidusia ke pihak perusahaan.
- Bahwa yang menjadi obyek jaminan kredit adalah BPKB
- Bahwa yang menjadi obyek jaminan adalah BPKB nomor : U-00769454, Honda CRV, warna coklat, tahun 2012, nopol B 1522 NJC, noka: MHRRM3850CJ302627, nosin K24Z99402919 atas nama Sdr. HANDRIS, ST Alamat Komp. Delatinos Centro Havana, Blok M7/09, Rt. 006/RW. 018, Kel. Rawa Buntu, Kec. Serpong Tangerang dan saat ini masih dikuasai oleh PT. BFI FINANCE sebagai jaminan.
- Bahwa di persidangan saksi telah menunjukkan dan membacakan dokumen bukti berupa BPKB nomor : R-01500312, Honda CRV, warna coklat, tahun 2012, nopol B 1522 NJC, noka : MHRRM3850CJ302627, nosin : K24Z99402919 atas nama HANDRIS, ST, alamat Komp. Delatinos Centro Havana, Blok M7/09, Rt. 006/RW. 018, Kel. Rawa Buntu, Kec. Serpong Tangerang ; perjanjian pembiayaan tanggal 30 November 2023 sesuai dengan nomor kontrak : 4622309756 ; sertifikat jaminan fidusia nomor : W12.00548719.AH.05.01 tahun 2023;
- Bahwa saksi belum melaporkan debitur ke pihak kepolisian atas tindak pidana fidusia yaitu pengalihan unit kepada pihak ketiga.

Halaman 73 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga belum pernah menerima surat pernyataan wan prestasi atau ingkar janji dari pihak debitur.
- Bahwa saksi juga belum pernah menerima penyerahan unit secara sukarela dari pihak debitur.
- Bahwa saksi juga belum pernah mengajukan gugatan sederhana di pengadilan negeri setempat terkait wan prestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh debitur.
- Bahwa saksi belum pernah mengajukan sita eksekusi unit kendaraan tersebut ke pengadilan negeri setempat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

15. Novirzal Anak Dari H. ST. Syairazi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Mandiri Tunas Finance Semarang dengan jabatan sebagai Collection / Sam Head.
- Bahwa PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Semarang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan kendaraan bermotor khususnya mobil baru.
- Bahwa barang bukti kendaraan berupa mobil merk Daihatsu Rocky, tahun 2022, warna merah, nopol terpasang K 1516 JP, nomor rangka MHKAA1AA8NJ005274, nomor mesin 1KRA687643, adalah kendaraan yang masuk dalam data kontrak pembiayaan yang ada PT. Mandiri Tunas Finance Semarang.
- Bahwa debiturnya yaitu NUR SULISTYANTI, alamat Dusun Tuwung RT.003/006, Kel/Desa Suru, Kec. Geyer, Kab. Grobogan, dengan perjanjian pembiayaan pada tanggal 3 Maret 2023 berdasar nomor kontrak : 9052300123.
- Bahwa tenor angsuran adalah 60 kali angsuran dan debitur sudah melakukan pembayaran 5 kali angsuran dan kekurangan angsuran sampai saat ini adalah 55 kali.
- Bahwa PT. Mandiri Tunas Finance Semarang telah mengirimkan surat peringatan 1, 2 dan 3 kepada debitur, mengirimkan surat somasi serta

Halaman 74 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendatangi alamat rumah debitur akan tetapi yang bersangkutan tidak ada dirumah.

- Bahwa mobil tersebut dalam perjanjian pembiayaannya telah didaftarkan dan menjadi objek jaminan fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance.
- Bahwa dalam perjanjian pembiayaan debitur tidak diperbolehkan mengalihkan atau menjual mobil sebelum angsurannya lunas.
- Bahwa PT. Mandiri Tunas Finance tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan izin terkait debitur telah mengalihkan/pindah tangan unit mobil kepada pihak lain.
- Bahwa debitur tidak pernah minta ijin ketika mengalihkan atau menjual mobil tersebut
- Bahwa para Terdakwa bukan debitur dari perusahaan.
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah ijin ketika membeli, menggadai atau menjual mobil yang masih terikat perjanjian fidusia ke pihak perusahaan.
- Bahwa yang menjadi obyek jaminan kredit adalah BPKB nomor : T-01819802, Daihatsu Rocky, tahun 2023, warna merah, nopol K 1516 JP, Noka MHKAA1AA8NJ005274, Nosin 1KRA687643 atas nama Sdri. NUR SULISTYANTI, Alamat Dusun Tuwung RT. 003/006, Kel/Desa Suru, Kec. Geyer, Kab. Grobogan dan saat ini masih dikuasai oleh perusahaan karena sebagai jaminan pembiayaan.
- Bahwa kerugian perusahaan ditaksir sekitar Rp. 180 juta.
- Bahwa dipersidangan saksi telah menunjukkan dan membacakan dokumen bukti berupa BPKB nomor : T-01819802, Daihatsu Rocky, tahun 2023, warna merah, nopol K 1516 JP, Noka MHKAA1AA8NJ005274, Nosin 1KRA687643 atas nama Sdri. NUR SULISTYANTI, alamat Dusun Tuwung RT. 003/006, Kel/Desa Suru, Kec. Geyer, Kab. Grobogan ; perjanjian pembiayaan tanggal 2 Maret 2023 dengan nomor kontrak : 9052300123 ; dan sertifikat jaminan fidusia nomor: W13.00083803.AH.05.01 tahun 2023;
- Bahwa saksi belum melaporkan debitur ke pihak kepolisian atas tindak pidana fidusia yaitu pengalihan unit kepada pihak ketiga.
- Bahwa saksi juga belum pernah menerima surat pernyataan wan prestasi atau ingkar janji dari pihak debitur.
- Bahwa saksi juga belum pernah menerima penyerahan unit secara sukarela dari pihak debitur.

Halaman 75 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga belum pernah mengajukan gugatan sederhana di pengadilan negeri setempat terkait wan prestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh debitur.
- Bahwa saksi belum pernah mengajukan sita eksekusi unit kendaraan tersebut ke pengadilan negeri setempat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

16. Lukman Felani, SE Bin Maksum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di BUMN yaitu PT. Pegadaian, dengan jabatan saksi saat ini sebagai specialist pada Departemen Kebijakan Appraisal dan G-Lab Divisi Produk Gadai PT. Pegadaian di Jakarta yang ditempatkan di Kantor Wilayah XI Semarang, sesuai Petikan Keputusan Direksi nomor 14/KEP/2024.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi terkait konsultan appraisal di PT. Pegadaian Kanwil Semarang adalah :
 - Melakukan konsultan bagi seluruh pelaksana proses penaksiran barang jaminan.
 - Melakukan pembinaan taksiran beserta evaluasinya untuk rasionalisasi dan optimalisasi OSL.
 - Membuat dan mengelola informasi tentang barang jaminan dan penaksirannya untuk kebutuhan optimalisasi taksiran.
 - Melakukan dan memberikan pendapat penaksiran secara independen untuk kebutuhan perbedaan hasil taksiran.
 - Melakukan riset pasar untuk memahami industri barang jaminan dengan output diantaranya data penyusunan HPD dan barang jaminan lokal.
 - Memberikan layanan penaksiran kepada pihak eksternal.
 - Membuat laporan kegiatan dan pelaksanaan tugas mingguan yang dilaporkan kepada Kepala Divisi Produk Gadai.
 - Menjadi pemateri dalam pelatihan-pelatihan dan refreshing penaksiran yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dengan dukungan

Halaman 76 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh dari tim Pegadaian G-Lab, Dan terhadap pekerjaan saksi tersebut bertanggung jawab dengan kepala Departemen Kebijakan Appraisal dan G-Lab, Divisi Gadai Kantor Pusat.

- Bahwa dalam proses operasional penerimaan gadai, petugas melakukan proses taksasi terhadap kendaraan roda dua atau roda empat yang akan dijadikan sebagai jaminan dalam proses pemberian pinjaman.
- Bahwa saksi telah melakukan taksasi terkait kendaraan yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dengan keterangan terkait Harga Pasar Setempat (HPS) atas kendaraan tersebut.
- Bahwa terkait barang bukti yang telah dilakukan penyitaan yaitu berupa:

No	Jenis dan Merk Kendaraan	Foto Kendaraan	Harga Pembelian
1.	Suzuki XL-7, Warna Putih, tahun 2022, Nopol Terpasang KH-1157-NJ		Rp. 40.000.000
2.	Honda type City, warna Hitam Mutiara, tahun pembuatan 2022, Nopol: K 1505 GU		Rp. 90.000.000
3.	Brio Satya, Warna Merah, tahun 2021, Nopol Terpasang H-1303-DV		Rp. 55.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Mitsubhisi Pajero Sport, Warna Hitam Mika, tahun 2021, Nopol Terpasang K-514-PP		Rp. 270.000.000
5.	Toyota Fortuner, warna hitam metalik, tahun 2011, Nopol Terpasang B-1878-UJA.		Rp.85.000.000
6.	Suzuki Ertiga, Warna Hitam, tahun 2017, Nopol terpasang: H 9417 ME		Rp. 40.000.000
7.	Toyota Innova reborn, warna putih, tahun 2019, nopol terpasang: K 1596 UK		Rp. 125.000.000
8.	Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D, warna putih, tahun 2012, Nopol terpasang AA-7566-CD		Rp. 80.000.000
9.	Mini Cooper 16 AT, warna merah, tahun 2011, Nopol yang terpasang B 1778 NMQ		Rp. 190.000.000
10.	Toyota Agya, warna hitam, tahun 2018,		Rp. 38.000.000

Halama

7/Pid.B/2024/PN Pti



	nopol terpasang Z 1464 AP		
11	Honda CRV, warna coklat, tahun 2012, nopol terpasang B 1522 NJC		Rp. 62.000.000
12	Honda Brio, tahun 2016, Warna merah, nomor polisi terpasang B 2836 PAC		Rp. 35.000.000
13	Daihatsu Rocky, tahun 2023, warna merah, nopol terpasang K 1516 JP		Rp.68.000.000
14	Nissan Serena, tahun 2013, warna hitam, nomor polisi terpasang B 2077 KMC		Rp. 42.000.000
15	Honda Civic Turbo, tahun 2018, warna Putih, nopol D 1506 GN		Rp.150.000.000

Saksi menerangkan bahwa kendaraan-kendaraan sebagaimana data tersebut diatas adalah **tidak sesuai** dengan harga pasaran yang berlaku saat ini.

- Bahwa harga sesuai taksiran untuk kendaraan-kendaraan tersebut adalah :



No	Jenis dan Merk Kendaraan	Informasi Kisaran Harga		
		90%	80%	70%
1.	Suzuki XL-7, Warna Putih, tahun 2022, Nopol Terpasang KH-1157-NJ	Rp. 200.000.000	Rp.185.000.000	Rp. 170.000.000
2.	Honda type City, warna Hitam Mutiara, tahun pembuatan 2022, Nopol: K 1505 GU	Rp. 250.000.000	Rp.230.000.000	Rp. 210.000.000
3.	Brio Satya, Warna Merah, tahun 2021, Nopol Terpasang H-1303-DV	Rp. 140.000.000	Rp.125.000.000	Rp. 110.000.000
4.	Mitsubishi Pajero Sport, Warna Hitam Mika, tahun 2021, Nopol Terpasang K-514-PP.	Rp. 490.000.000	Rp.470.000.000	Rp. 450.000.000
5.	Toyota Fortuner, warna hitam metalik, tahun 2011, Nopol Terpasang B-1878-UJA.	-	Rp.200.000.000	Rp. 180.000.000
6.	Suzuki Ertiga, Warna Hitam, tahun 2017, Nopol terpasang: H 9417 ME	-	Rp.125.000.000	Rp. 110.000.000
7.	Toyota Innova reborn, warna putih, tahun 2019, nopol terpasang: K 1596 UK	Rp. 290.000.000	Rp.270.000.000	Rp. 250.000.000
8.	Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D, warna putih, tahun 2012, Nopol terpasang AA-7566-CD.	-	Rp.220.000.000	Rp. 200.000.000
9.	Mini Cooper 16 AT, warna merah, tahun 2011, Nopol yang terpasang B 1778 NMQ	-	Rp.320.000.000	Rp.300.000.000
10.	Toyota Agya, warna hitam, tahun 2018, nopol terpasang Z 1464 AP	-	Rp.100.000.000	Rp. 90.000.000



11.	Honda CRV, warna coklat, tahun 2012, nopol terpasang B 1522 NJC	-	Rp.160.000.000	Rp. 145.000.000
12.	Honda Brio, tahun 2016, Warna merah, nomor polisi terpasang B 2836 PAC	-	Rp.115.000.000	Rp. 105.000.000
13.	Daihatsu Rocky, tahun 2023, warna merah, nopol terpasang K 1516 JP	Rp. 180.000.000	Rp.170.000.000	Rp. 160.000.000
14.	Nissan Serena, tahun 2013, warna hitam, nomor polisi terpasang B 2077 KMC	-	Rp.120.000.000	Rp. 105.000.000
15.	Honda Civic Turbo, tahun 2018, warna Putih, nopol D 1506 GN	-	Rp.340.000.000	Rp. 320.000.000

- Bahwa terjadinya perbedaan harga karena kendaraan yang ditunjukkan sebagai barang bukti tersebut adalah kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat yang lengkap (STNK dan BPKB) sedangkan data yang kami berikan adalah informasi Harga Pasar Setempat dengan asumsi bahwa kendaraan dengan keadaan komplit surat-suratnya (STNK dan BPKB) dan keadaan motor layak pakai dengan kondisi 90%, 80%, dan 70%

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

17. Sugeng Riyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi tambahan yang diminta oleh Penuntut Umum sebagaimana Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP.
- Bahwa saksi bekerja di PT. KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus)
- Bahwa saksi bekerja dengan jabatan sebagai Collection.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan kendaraan bermotor khususnya mobil baru.
- Bahwa barang bukti kendaraan berupa mobil merk Nissan Serena, tahun 2013, warna hitam, nomor polisi terpasang B-2077-KMC, nomor rangka : MHBE4DG3CD1003028, nomor mesin : MR20417319 merupakan kendaraan yang masuk dalam data kontrak pembiayaan pembelian mobil di PT. KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus).
- Bahwa debitur kreditnya adalah Alif Arif dengan alamat Villa Pertiwi Jl. Edelweis No. 46 Desa Sukamaju Kec. Cilodong kota Depok.
- Bahwa mobil tersebut dalam perjanjian pembiayaannya telah didaftarkan dan menjadi objek jaminan fidusia di PT. KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus).
- Bahwa dalam perjanjian pembiayaan debitur tidak diperbolehkan mengalihkan atau menjual mobil sebelum angsurannya lunas.
- Bahwa PT. KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus) tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan izin terkait debitur telah mengalihkan/pindah tangan unit mobil kepada pihak lain.
- Bahwa debitur tidak pernah minta ijin ketika mengalihkan atau menjual mobil tersebut
- Bahwa para Terdakwa bukan debitur dari perusahaan.
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah ijin ketika membeli, menggadai atau menjual mobil yang masih terikat perjanjian fidusia ke pihak perusahaan.
- Bahwa yang menjadi obyek jaminan kredit adalah BPKB mobil merk Nissan Serena, tahun 2013, warna hitam, nomor polisi terpasang B-2077-KMC, nomor rangka : MHBE4DG3CD1003028, nomor mesin : MR20417319
- Bahwa di persidangan saksi telah menunjukkan dan membacakan dokumen bukti berupa BPKB mobil merk Nissan Serena, tahun 2013, warna hitam, nomor polisi terpasang B-2077-KMC, nomor rangka : MHBE4DG3CD1003028, nomor mesin : MR20417319 ; perjanjian pembiayaan ; dan sertifikat jaminan fidusia nomor : W11.01634798.AH.05.01 tahun 2023 tanggal 13 Desember 2023;
- Bahwa saksi belum melaporkan debitur ke pihak kepolisian atas tindak pidana fidusia yaitu pengalihan unit kepada pihak ketiga.

Halaman 82 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga belum pernah menerima surat pernyataan wan prestasi atau ingkar janji dari pihak debitur.
- Bahwa saksi juga belum pernah menerima penyerahan unit secara sukarela dari pihak debitur.
- Bahwa saksi juga belum pernah mengajukan gugatan sederhana di pengadilan negeri setempat terkait wan prestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh debitur.
- Bahwa saksi belum pernah mengajukan sita eksekusi unit kendaraan tersebut ke pengadilan negeri setempat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa telah mengajukan Ahli Dr. Nurhidayatullah, S.H., M.Hum., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa ahli adalah ahli hukum pidana.
- Bahwa apabila ada perkara pidana dan berhubungan dengan perdata, yaitu hubungan kedua belah pihak antara kreditur dan debitur maka perkara pidana tersebut harus di tangguhkan terlebih dahulu, menunggu putusan perdatanya ini sesuai dengan Perma No.1 tahun 1956.di dalam pasal 1 diterangkan bahwa : apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat di pertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.
- Bahwa apabila ada perjanjian kredit antara kreditur dan debitur, dan debitur lancar angsurannya dan tidak telat,tidak terjadi wan prestasi, tetapi ada pihak ketiga yaitu aparat penegak hukum yang melakukan sita terhadap barang milik debitur, bahwa bentuk tindak pidana tersebut adalah tindak pidana yang tidak sempurna karena kreditur belum mengalami kerugian.
- Bahwa kreditur tidak bisa serta merta menguasai barang milik debitur apabila terjadi wan prestasi sebelum adanya gugatan wan prestasi dan

Halaman 83 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan sita eksekusi kepada pengadilan negeri setempat sebagaimana putusan mahkamah konstitusi tentang fidusia. Yaitu : putusan Mahkamah Konstitusi : No.18/PUU-XVII/2019.,

- Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
- Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
- Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”

Dan di kuatkan dengan Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021

- “Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 hanya penegasan saja. Tidak ada perbedaan dengan putusan MK sebelumnya (Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019),”
- intinya Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 ini memberi penegasan terkait eksekusi jaminan fidusia bisa diajukan ke pengadilan negeri oleh kreditur yang bersifat alternatif. Alternatif yang dimaksud adalah pilihan apabila kesepakatan

Halaman 84 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



n wanprestasi tidak dicapai dan tidak ada penyerahan sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur, maka pilihan eksekusinya tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur, tapi minta bantuan pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi.

- Adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan atas kekuasaan sendiri, tapi harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, pada dasarnya telah memberi keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan [kreditur] dalam pelaksanaan eksekusi.
- pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanya sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik adanya wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Bila debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan (dengan mudah) oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri (yang menyerahkan secara sukarela).
- Terkait pertimbangan untuk menghindari kesewenang-wenangan pelaksanaan eksekusi setelah terbitnya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019, menerangkan implementasi Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia terkait eksekusi jaminan fidusia ini praktiknya menimbulkan kesewenang-wenangan kreditur ketika menagih, menarik objek jaminan fidusia (benda bergerak) dengan dalih debitur cidera janji (wanprestasi).
- Dengan demikian, persoalan cidera janji dalam eksekusi jaminan fidusia tidak (serta merta) langsung diselesaikan melalui pengadilan. Namun, harus didahului kesepakatan para pihak untuk menentukan kapan terjadinya tuduhan cidera janji tersebut. Jika sudah ada kesepakatan para pihak, kreditur dapat langsung mengeksekusi melalui pengadilan. "Sebenarnya tujuan putusan ini untuk melindungi kepentingan para pihak baik debitur maupun kreditur,".
 - Bahwa Ketika ada saksi yang tidak termuat dalam BAP yang sudah di sidangkan, kemudian jaksa penuntut umum mengajukan saksi di luar BAP, Keputusan di tolak atau di terimanya saksi tersebut adalah tergantung pertimbangan hakim.
 - Bahwa yurisprudensi mahkamah agung no. 79 k/kr/1958 tanggal 9 juli 1958 dan yurisprudensi mahkamah agung no: 126 k/kr/1969 tanggal 29 november 1972 itu merupakan kasuistik dan harus di cermati lebih mendalam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 481 KUHP merupakan pasal pemberatan atas tindak pidana Pasal 480 KUHP sebagaimana Pasal 363 KUHP merupakan pemberatan dari Pasal 362 KUHP.
- Bahwa unsur pemberatan dalam Pasal 481 dalam perkara jual beli mobil dari hasil kejahatan yaitu jika pelaku membeli atau menjual mobil hasil kejahatan berulang kali dan dilakukan dalam jangka waktu yang lama.
- Bahwa dalam tindak pidana Pasal 481 KUHP dan Pasal 480 KUHP kriteria unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dalam kasus jual beli mobil, termasuk diantaranya adalah pelaku membeli mobil dibawah harga pasar dan membeli mobil tanpa dilengkapi BPKB.
- Bahwa pemeriksaan perkara penadahan bisa berdiri sendiri dan tidak harus menunggu adanya putusan mengenai tindak pidana pertamanya yang menghasilkan barang-barang tadahan, sehingga adanya barang bukti mobil yang berasal dari kejahatan yang disita dari hasil pembelian oleh para Terdakwa, sudah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan.
- Bahwa dalam keterangan saksi-saksi leasing menjelaskan angsuran mobil telah macet dan menunggak, telah dilakukan peringatan SP 1, 2, 3 kemudian dicari unit mobil dan debiturnya sudah tidak ada dan kemudian ternyata diketahui mobil telah disita di Polda Jateng, mobil sudah diterbitkan sertifikat fidusia, dan menurut ahli tidak diperbolehkan dalam UU Fidusia debitur mengalihkan atau menjual jaminan fidusia ke pihak lain tanpa persetujuan kreditur (penerima fidusia).
- Bahwa menurut ahli perkara ini adalah perkara perdata karena adanya perbuatan wanprestasi karena debitur tidak membayar angsurannya.
- Bahwa menurutnya penyelesaian perkara ini haruslah dilakukan proses perdatanya dahulu jika berkenaan dengan perkara pidana, berdasar Perma No. 1 Tahun 1956 namun yang bersangkutan tidak dapat menyebutkan secara detail isi / materi dari ketentuan Perma tersebut.
- Bahwa menurutnya perkara penadahan mengharuskan adanya kerugian materiil karena menurutnya perkara penadahan adalah delik materiil, dengan menyamakan perkara penadahan seperti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi yang mengharuskan adanya akibat kerugian secara materiil.

Halaman 86 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurutnya dengan mengacu putusan Mahkamah Konstitusi maka perjanjian leasing harus diselesaikan dengan mengajukan gugatan dulu kepada debiturnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Dokumen Fidusia berupa Sertifikat Jaminan Fidusia masing-masing unit mobil yang disita.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa I telah membenarkan keterangan saksi-saksi di persidangan.
- Bahwa Terdakwa I tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya dan mengaku pernah dihukum sebelumnya dalam perkara kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka.
- Bahwa Terdakwa I telah diamankan petugas Tim Ditreskrimum Polda Jateng terkait dengan barang bukti kendaraan yaitu :
 - Nissan Serena, tahun 2013, warna hitam, nomor polisi terpasang B 2077 KMC
 - Honda Civic Turbo, tahun 2018, warna Putih nomor polisi terpasang D 1506 GN
 - Honda Brio, tahun 2016, Warna merah, nomor polisi terpasang B 2836 PAC
 - Daihatsu Rocky, tahun 2023, warna merah, nopol terpasang K 1516 JP
- Bahwa kendaraan tersebut benar dikuasai dan disita dari Terdakwa I berkaitan kepemilikan mobil yang Terdakwa peroleh dari :
 - Nissan Serena, tahun 2013, warna hitam, nomor polisi terpasang B 2077 KMC adalah milik Terdakwa yang dibeli sejak bulan Desember 2023 dari seseorang di Depok, saat itu dibeli dengan harga Rp. 42 juta, dengan dokumen kelengkapannya adalah STNK, Kunci 1 buah, data perjanjian kontrak dari perusahaan Finance, tanpa BPKB.
 - Honda Civic Turbo, tahun 2018, warna Putih, nomor polisi terpasang D 1506 GN, nomor rangka MRHFC1660JT810521, nomor mesin

Halaman 87 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L15B73621033 adalah milik Terdakwa dari membeli sejak bulan Agustus 2023 dari seseorang di Bandung, saat itu dibeli dengan harga Rp. 150 juta, dengan dokumen kelengkapannya adalah STNK, Kunci 2 buah, foto BPKB dan data perjanjian kontrak dari perusahaan Finance, tanpa BPKB asli.

- Honda Brio, tahun 2016, warna merah, nomor polisi terpasang B 2836 PAC adalah milik Terdakwa yang dibeli sejak bulan November 2023 dari seseorang di Jakarta, saat itu dibeli dengan harga Rp. 35 juta, dengan dokumen kelengkapannya adalah STNK, Kunci 1 buah, dan data perjanjian dari perusahaan Finance, tanpa BPKB asli.
- Daihatsu Rocky, tahun 2023, warna merah, nopol terpasang K 1516 JP, milik Sdr. GASO Terdakwa tidak membeli dan akan menjual dengan harga Rp. 68 juta, dikuasai dan akan dijual Terdakwa tanpa dokumen kelengkapan.
- Bahwa kendaraan tersebut akan Terdakwa I jual kembali dengan cara ditawarkan melalui posting whatsapp dan grup-grup whatsapp di handphone Terdakwa I dengan harga :
 - Nissan Serena, tahun 2013, warna hitam, nomor polisi terpasang B 2077 KMC akan dijual dengan harga Rp. 45 juta.
 - Honda Civic Turbo, tahun 2018, warna Putih nomor polisi terpasang D 1506 GN akan dijual dengan harga Rp. 165 juta.
 - Honda Brio, tahun 2016, Warna merah, nomor polisi terpasang B 2836 PAC akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 38 juta.
 - Daihatsu Rocky, tahun 2023, warna merah, nopol terpasang K 1516 JP akan membantu menjual dengan harga Rp. 68 juta.
- Bahwa semua kendaraan tersebut Terdakwa I peroleh dan akan dijual kembali tanpa dilengkapi dengan BPKB.
- Bahwa Terdakwa I tergabung dalam perkumpulan jual beli kendaraan "PATI SQUAD LGX", perkumpulan jual beli kendaraan "PATI SQUAD LGX" merupakan perkumpulan yang bergerak dibidang penjualan kendaraan dengan spesifikasi mobil yang suratnya hanya STNK dan data dari leasing saja, dan dijual dengan harga dibawah pasaran pada umumnya.
- Bahwa perkumpulan jual beli kendaraan "PATI SQUAD LGX" berdiri sejak tahun 2022, dan untuk struktur organisasinya tidak ada, karena kami sifatnya hanya perkumpulan sesama penjual kendaraan yang lengke (STNK an) saja.

Halaman 88 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mekanisme yang berlaku di perkumpulan jual beli kendaraan "PATI SQUAD LGX" jika melakukan penjualan dan pembelian kendaraan adalah jika melakukan penjualan kami sesama anggota di perkumpulan "PATI SQUAD LGX" biasanya system bantu posting, sebagai contoh apabila Terdakwa mempunyai kendaraan dan teman sesama anggota yang lain bisa bantu menjualkan melalui status WA dan ditawarkan secara perorangan, begitu juga apabila ada teman yang mau menjual kendaraan Terdakwa, juga bisa membantu menjualkan, tentunya jika laku para anggota yang menjualkan tersebut mendapatkan fee (persenan). Dan untuk pembelian biasanya kami melakukan pembelian dari sesama anggota di wilayah Pati atau bisa kami membeli dari daerah lain (luar Jawa Tengah).
- Bahwa harga kendaraan-kendaraan yang dijual Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran karena dijual dibawah harga pasaran karena tanpa dilengkapi dengan BPKB, dan menurut Terdakwa I harga jika komplet surat (STNK dan BPKB) adalah :
 - Nissan Serena tahun 2013 untuk harga pasaran jika lengkap STNK dan BPKB sekitar 130 s/d 140 juta rupiah.
 - Honda Civic Turbo tahun 2018 untuk harga pasaran jika lengkap STNK dan BPKB sekitar 350 juta rupiah.
 - Honda Brio tahun 2016 untuk harga pasaran jika lengkap STNK dan BPKB sekitar 120 juta rupiah.
 - Daihatsu Rocky tahun 2023 untuk harga pasaran jika lengkap STNK dan BPKB sekitar 150 juta rupiah.
- Bahwa Terdakwa I memposting status Whatsapp berupa foto mobil untuk diiklankan / ditawarkan menggunakan nomor handphone 0852-3460-1872.
- Bahwa dalam perbulan rata-rata kendaraan yang dapat dijual Terdakwa I adalah 2 sampai dengan 3 kendaraan.
- Bahwa untuk keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam satu bulan bisa mendapatkan Rp. 9 juta sampai dengan Rp. 10 juta dengan kendaraan yang bisa terjual sekitar 3 unit per bulan.
- Bahwa Terdakwa I melakukan kegiatan jual beli kendaraan yang tidak disertai dengan surat-surat yang lengkap (tanpa BPKB) sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa dokumen kepemilikan kendaraan mobil adalah BPKB dan STNK sehingga sadar bila mobil dijual tanpa BPKB bisa diduga mobil bermasalah namun Terdakwa I tetap membelinya karena harganya bisa murah dibawah pasaran.

Halaman 89 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengetahui jika mobil yang diperolehnya tersebut untuk BPKB nya masih ada di perusahaan leasing karena mobil-mobil tersebut hasil kredit dan menurut Terdakwa I jika bisa akan dilakukan pelunasan khusus namun jika tidak bisa maka akan dijual apa adanya dengan tanpa BPKB.
- Bahwa Terdakwa I rencananya akan melakukan pelunasan khusus namun belum terealisasi, dan mobil-mobil tersebut oleh Terdakwa I sudah dibeli dan dibayar lunas dari pihak yang menguasai sebelumnya dengan tanpa BPKB.
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu perusahaan apa kreditur dari mobil tersebut, dan Terdakwa I ketika membeli mobil tersebut tidak pernah melapor atau meminta ijin ke pihak leasing untuk meneruskan angsuran atau melakukan pelunasan khusus.
- Bahwa Terdakwa I dalam memiliki dan membeli mobil-mobil tersebut tidak pernah melakukan pembaruan perjanjian dengan melibatkan Terdakwa I sebagai pihak dalam perjanjian kredit dari mobil-mobil tersebut dan tidak ada addendum terkait perjanjian kreditnya serta tidak ada perubahan pihak pemberi fiduasianya.
- Bahwa Terdakwa I bukan debitur dari perusahaan leasing yang membiayai kredit mobil-mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa I sewaktu memperoleh mobil-mobil tersebut telah mengecek kondisi fisik dan data dokumen dari kendaraan sehingga mengetahui dan menyadari ada plat nopol terpasang yang berbeda dengan data di STNK namun Terdakwa I tetap membelinya.
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa I peroleh adalah dalam kondisi siap pakai dan bukan bekas tabrak atau bekas banjir karena sebelum membelinya Terdakwa I telah mengeceknya kemudian kendaraan tersebut Terdakwa I poles kemudian difoto untuk diiklankan atau ditawarkan dengan mempostingnya di grup whatsapp sehingga dengan melihat fotonya pembeli sudah bisa mengetahui kondisi mobil tersebut adalah sesuai dengan kondisi sebenarnya, karena kondisi foto mobil yang Terdakwa I posting tersebut adalah kondisi sebenarnya dan tidak ada yang Terdakwa tutup-tutupi
- Bahwa kondisi mobil yang dijual Terdakwa adalah mobil bekas / second dengan kondisi sekitar 70 persen s.d. 90 persen.
- Bahwa dengan melihat foto mobil saja maka pembeli sudah bisa mengetahui kondisi mobil karena foto dengan dengan kondisi asli sebenarnya adalah sama.

Terdakwa II

Halaman 90 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa II telah membenarkan keterangan saksi-saksi di persidangan.
- Bahwa Terdakwa II tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya dan mengaku belum pernah dihukum sebelumnya dalam perkara lain.
- Bahwa Terdakwa II telah diamankan petugas Tim Ditreskrim Polda Jateng terkait dengan barang bukti kendaraan yaitu :
 - Suzuki XL-7, Warna Putih, tahun 2022, Nopol Terpasang KH-1157-NJ, Noka : MHYANC22SNJ110529, Nosin : K15BT1420255, warna Putih Metalik.
 - Honda City, Warna Hitam Mutiara, tahun 2022, Nopol Terpasang K-1505-GU, Noka : MHRGN5880NJ202068, Nosin : L15ZF1010955, warna Hitam Mutiara.
 - Brio Satya, Warna Merah, tahun 2021, Nopol Terpasang H-1303-DV, Noka : MHRDD1850MJ109766, Nosin : L12B34327585, warna Merah.
 - Pajero Sport, Warna Hitam Mika, tahun 2021, Nopol Terpasang K-514-PP, Noka : MK2KRWPNUMJ005445, Nosin : 4N15UHJ2557, warna Hitam Mika.
 - Toyota Fortuner, warna hitam metalik, tahun 2011, Nopol Terpasang B-1878-UJA.
 - Suzuki Ertiga, Warna Hitam, Nopol terpasang: H 9417 ME, Noka : MHYKZE81SHJ308640 Nosin : K14BT1239312.
 - Toyota Innova reborn, warna putih, nopol terpasang : K-1596-UK Noka : MHFJB8EMXK1064041, Nosin : 2CDC660691.
- Bahwa kendaraan tersebut benar dikuasai dan disita dari Terdakwa II berkaitan kepemilikan mobil yang Terdakwa II peroleh dari :
 - Suzuki XL-7, Warna Putih, tahun 2022, Nopol Terpasang KH-1157-NJ, atas nama pemilik Ida Listiyani, alamat Jl. Camar No 52 A Rt 018 Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan, merk Suzuki type XL7415F, Tahun Pembuatan 2022, Noka : MHYANC22SNJ110529, Nosin : K15BT1420255, warna Putih Metalik, Terdakwa II menguasai sejak bulan Desember 2023, milik dari teman Terdakwa II atas nama Eko Darmawan, kendaraan tersebut merupakan obyek jaminan Fidusia di Leasing Oto Finance atas nama istri dari Eko Darmawan yang digadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 40 juta dan digadaikan kepada Terdakwa II dengan dokumen STNK dan kunci kendaraan.

Halaman 91 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honda City, warna Hitam Mutiara, tahun 2022, Nopol Terpasang K-1505-GU, atas nama pemilik Nur Janah, Tahun 2022, Noka : MHRGN5880NJ202068, Nosin : L15ZF1010955, Terdakwa II menguasai sejak bulan Juli 2023, milik dari saudara istri Terdakwa II atas nama Hendrik. kendaraan tersebut merupakan obyek jaminan Fidusia di Leasing BRI Finance atas nama istri dari Hendrik yang digadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 90 juta, dan digadaikan dengan dokumen STNK dan kunci kendaraan.
- Brio Satya, warna merah, tahun 2021, Nopol Terpasang H-1303-DV, nama pemilik Arifan, alamat Dk. Tengah Kulon Rt 001 Rw 005 Kel. Bulun Kulon Kec. Jekulo Kab. Kudus, Tahun 2021, Noka : MHRDD1850MJ109766, Nosin : L12B34327585, Terdakwa II menguasai kendaraan tersebut sejak bulan Desember 2023, yang dibeli dari orang bernama Bonar seharga Rp. 55 juta, kendaraan tersebut merupakan obyek jaminan Fidusia di leasing BAF Finance, dan dibeli dengan kelengkapan STNK dan kunci kendaraan.
- Pajero Sport, warna hitam mika, tahun 2021, Nopol Terpasang K-514-PP, nama pemilik Sulistyono, alamat Desa Sekarjalak Rt.04 Rw.02 Kec. Margoyoso Kab. Pati, Noka : MK2KRWPNUMJ005445, Nosin : 4N15UHJ2557, dikuasai Terdakwa II sejak bulan Juli 2022, dan sebelumnya dibelinya seharga Rp. 270 juta tanpa BPKB.
- Toyota Fortuner, warna hitam metalik, tahun 2011, Nopol Terpasang B-1878-UJA, nama pemilik Fatah Saadduddin, alamat BCF S Elok III C.7.102, Kec. Sidoarjo, Jawa Timur, Nopol asli W-1730-WA, Terdakwa menguasai kendaraan tersebut sejak bulan November 2023, yang dibelinya dari teman di grup WA dari orang wonogiri seharga Rp. 85 juta, kendaraan tersebut obyek jaminan fidusia Leasing Adira Finance, yang dibeli Terdakwa II dengan kelengkapan 1 kunci dan STNK.
- Suzuki Ertiga, warna hitam, Nopol terpasang : H-9417-ME, nama pemilik Cecep Supriatna, alamat Jl. Cimandiri 11 W1 27 RT 05/RW 08, Jatireja, Cikarang Timur, Bekasi, merk Suzuki Ertiga, warna hitam, Noka : MHYKZE81SHJ308640 Nosin : K14BT1239312, dikuasai Terdakwa II sejak bulan Desember 2023, dengan membelinya dari Bonar seharga Rp. 40.000.000,-, kendaraan tersebut merupakan obyek jaminan fidusia leasing BCA finance, dengan kelengkapan saat dibeli berupa 1 kunci dan STNK.

Halaman 92 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toyota Innova reborn, warna putih, nopol terpasang : K-1596-UK, Nomor Registrasi STNK : DK 1720 LP, nama pemilik NI Nyoman Murni, alamat Ling Kaja Kauh Abianbase, Gianyar, Bali, Noka MHFJB8EMXK1064041, Nosin 2CDC660691, dikuasai sejak bulan September 2023 dengan cara membeli dari orang Jawa Timur seharga Rp. 125.000.000,- dan kendaraan tersebut merupakan obyek jaminan fidusia leasing Adira Finance, ketika dibeli kendaraan tersebut hanya dengan kelengkapan STNK dan kunci kendaraan
- Bahwa Terdakwa II membeli kendaraan-kendaraan tersebut adalah untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan, dan kendaraan-kendaraan tersebut seluruhnya dibeli dengan tanpa dilengkapi BPKB dan dengan harga dibawah harga pasaran pada umumnya.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II telah berhasil menjual unit kendaraan-kendaraan tanpa dilengkapi dengan BPKB sebanyak sekira 30 (tiga puluh) kali.
- Bahwa Terdakwa II tergabung dalam perkumpulan "Pati Squad Lgx", perkumpulan tersebut berdiri sekitar awal tahun 2022 yang terdiri sekitar 30 orang anggota, dalam grup tersebut terdiri dari sekelompok orang yang memiliki usaha jual beli mobil lengke (tanpa dilengkapi BPKB). Masing-masing anggota saling membantu apabila ada masalah, dan juga saling membantu menjualkan unit kendaraan, apabila ada yang bisa membantu menjualkan atau disebut dengan "ngacarake" akan mendapat komisi atau keuntungan. Sedangkan grup "Rasan-Rasan" merupakan grup yang hampir sama dengan perkumpulan "Pati Squad Lgx" yang ada pada bulan Desember tahun 2022, untuk personil yang tergabung juga hampir sama namun lebih sedikit, dan lebih kompak karena setiap bulan ada iuran kas.
- Bahwa perkumpulan "Pati Squad Lgx" dan "Group Rasan Rasan" merupakan grup yang bergerak dibidang penjualan kendaraan tanpa dilengkapi BPKB.
- Bahwa Terdakwa II memposting status whatsapp berupa foto mobil untuk diiklankan / ditawarkan menggunakan handphonenya.
- Bahwa untuk keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam satu bulan rata-rata bisa mendapatkan sebesar Rp. 2 juta.
- Bahwa Terdakwa II melakukan kegiatan jual beli kendaraan yang tidak disertai dengan surat-surat yang lengkap (tanpa BPKB) sejak tahun 2022.
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa dokumen kepemilikan kendaraan mobil adalah BPKB dan STNK sehingga sadar bila mobil dijual tanpa BPKB

Halaman 93 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa diduga mobil bermasalah namun Terdakwa II tetap membelinya karena harganya bisa murah dibawah pasaran.

- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika mobil yang diperolehnya tersebut untuk BPKB nya masih ada di perusahaan leasing karena mobil-mobil tersebut hasil kredit dan menurut Terdakwa II jika bisa akan dilakukan pelunasan khusus namun jika tidak bisa maka akan dijual apa adanya dengan tanpa BPKB.
- Bahwa Terdakwa II rencananya akan melakukan pelunasan khusus namun belum terealisasi, dan mobil-mobil tersebut oleh Terdakwa II sudah dibeli dan dibayar lunas dari pihak yang menguasai sebelumnya dengan tanpa BPKB.
- Bahwa Terdakwa II ketika membeli mobil tersebut tidak pernah melapor atau meminta ijin ke pihak leasing untuk meneruskan angsuran atau melakukan pelunasan khusus.
- Bahwa Terdakwa II dalam memiliki dan membeli mobil-mobil tersebut tidak pernah melakukan pembaruan perjanjian dengan melibatkan Terdakwa sebagai pihak dalam perjanjian kredit dari mobil-mobil tersebut dan tidak ada addendum terkait perjanjian kreditnya serta tidak ada perubahan pihak pemberi fiduasianya.
- Bahwa Terdakwa II bukan debitur dari perusahaan leasing yang membiayai kredit mobil-mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa II sewaktu memperoleh mobil-mobil tersebut telah mengecek kondisi fisik dan data dokumen dari kendaraan sehingga mengetahui dan menyadari ada plat nopol terpasang yang berbeda dengan data di STNK namun Terdakwa II tetap membelinya.
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa II peroleh adalah dalam kondisi siap pakai dan bukan bekas tabrak atau bekas banjir karena sebelum membelinya Terdakwa II telah mengeceknya kemudian kendaraan tersebut Terdakwa II poles kemudian difoto untuk diiklankan atau ditawarkan dengan mempostingnya di grup whatsapp sehingga dengan melihat fotonya pembeli sudah bisa mengetahui kondisi mobil tersebut adalah sesuai dengan kondisi sebenarnya, karena kondisi foto mobil yang Terdakwa II posting tersebut adalah kondisi sebenarnya dan tidak ada yang Terdakwa II tutup-tutupi
- Bahwa kondisi mobil yang dijual Terdakwa adalah mobil bekas / second dengan kondisi sekitar 70 persen s.d. 90 persen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan melihat foto mobil saja maka pembeli sudah bisa mengetahui kondisi mobil karena foto dengan kondisi asli sebenarnya adalah sama.

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa III telah membenarkan keterangan saksi-saksi di persidangan.
- Bahwa Terdakwa III tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya dan mengaku belum pernah dihukum sebelumnya dalam perkara lain.
- Bahwa Terdakwa III telah mengamankan petugas Tim Ditreskrim Polda Jateng terkait dengan barang bukti kendaraan yaitu :
 - Honda CRV, warna coklat, nopol terpasang B 1522 NJC, noka : MHRM3850CJ302627, nosin : K24Z99402919
 - Toyota Agya, warna hitam, nopol terpasang Z 1464 AP, noka : MHKA4GA5JJ019173, nosin : 3NRH279941.
- Bahwa kendaraan tersebut benar dikuasai dan disita dari Terdakwa III berkaitan kepemilikan mobil yang Terdakwa peroleh dari :
 - Honda CRV, warna coklat, nopol terpasang B 1522 NJC, noka : MHRM3850CJ302627, nosin : K24Z99402919 Terdakwa miliki atau dibeli sejak bulan pertengahan Desember 2023 dari teman Terdakwa III dengan harga Rp 62 juta, dan dengan kelengkapan berupa 1 buah STNK dan kunci, menurut Terdakwa III harga normalnya adalah Rp 150 juta.
 - Toyota Agya, warna hitam, nopol terpasang Z 1464 AP, noka : MHKA4GA5JJ019173, nosin : 3NRH279941 Terdakwa III beli sejak bulan November 2023 dari teman, saat itu dibeli dengan harga Rp 38 juta, dengan kelengkapan berupa 1 buah STNK dan kunci, menurut Terdakwa III harga normalnya adalah Rp. 110 juta s.d. Rp. 115 juta.
- Bahwa kendaraan tersebut sesuai dengan rencana akan dijual kembali oleh Terdakwa III dengan harga untuk Honda CRV seharga Rp. 65 juta sedangkan untuk Toyota Agya akan dijual dengan harga Rp. 40 juta.
- Bahwa semua kendaraan tersebut Terdakwa III peroleh dan akan dijual kembali tanpa dilengkapi dengan BPKB.
- Bahwa Terdakwa III tergabung dalam perkumpulan jual beli kendaraan "PATI SQUAD LGX", perkumpulan jual beli kendaraan "PATI SQUAD LGX" merupakan perkumpulan yang bergerak dibidang penjualan kendaraan

Halaman 95 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan spesifikasi mobil yang suratnya hanya STNK dan data dari leasing saja, dan dijual dengan harga dibawah pasaran pada umumnya.

- Bahwa perkumpulan jual beli kendaraan "PATI SQUAD LGX" berdiri sejak tahun 2022, dan untuk struktur organisasinya tidak ada, karena kami sifatnya hanya perkumpulan sesama penjual kendaraan yang lengek (STNK an) saja.
- Bahwa untuk mekanisme yang berlaku di perkumpulan jual beli kendaraan "PATI SQUAD LGX" jika melakukan penjualan dan pembelian kendaraan adalah jika melakukan penjualan kami sesama anggota di perkumpulan "PATI SQUAD LGX" biasanya system bantu posting, sebagai contoh apabila Terdakwa mempunyai kendaraan dan teman sesama anggota yang lain bisa bantu menjualkan melalui status WA dan ditawarkan secara perorangan, begitu juga apabila ada teman yang mau menjual kendaraan Terdakwa III, juga bisa membantu menjualkan, tentunya jika laku para anggota yang menjualkan tersebut mendapatkan fee (persenan). Dan untuk pembelian biasanya kami melakukan pembelian dari sesama anggota di wilayah Pati atau bisa kami membeli dari daerah lain (luar Jawa Tengah).
- Bahwa Terdakwa III memposting status whatsapp berupa foto mobil untuk diiklankan / ditawarkan menggunakan handphone di nomor 085600644070.
- Bahwa dalam satu bulan rata-rata kendaraan yang dapat Terdakwa III jual adalah antara 1 sampai dengan 2 kendaraan.
- Bahwa untuk penjualan kendaraan-kendaraan tersebut rata-rata terjual dengan orang-orang yang ada di grup dan teman WA Terdakwa III di area Jawa Tengah.
- Bahwa Terdakwa III melakukan kegiatan jual beli kendaraan yang tidak disertai dengan surat-surat yang lengkap (tanpa BPKB) sejak tahun 2022 dan keuntungan yang diperoleh permobil antara Rp. 1,5 juta sampai dengan Rp. 3 juta.
- Bahwa Terdakwa III mengetahui dokumen kepemilikan kendaraan mobil adalah BPKB dan STNK sehingga sadar bila mobil dijual tanpa BPKB bisa diduga mobil bermasalah namun Terdakwa tetap membelinya karena harganya bisa murah dibawah pasaran.
- Bahwa Terdakwa III mengetahui jika mobil yang diperolehnya tersebut untuk BPKB nya masih ada di perusahaan leasing karena mobil-mobil tersebut hasil kredit dan menurut Terdakwa III jika bisa akan dilakukan pelunasan khusus namun jika tidak bisa maka akan dijual apa adanya dengan tanpa BPKB.

Halaman 96 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III rencananya akan melakukan pelunasan khusus namun belum terealisasi, dan mobil-mobil tersebut oleh Terdakwa III sudah dibeli dan dibayar lunas dari pihak yang menguasai sebelumnya dengan tanpa BPKB.
- Bahwa Terdakwa III ketika membeli mobil tersebut tidak pernah melapor atau meminta ijin ke pihak leasing untuk meneruskan angsuran atau melakukan pelunasan khusus.
- Bahwa Terdakwa III dalam memiliki dan membeli mobil-mobil tersebut tidak pernah melakukan pembaruan perjanjian dengan melibatkan Terdakwa III sebagai pihak dalam perjanjian kredit dari mobil-mobil tersebut dan tidak ada addendum terkait perjanjian kreditnya serta tidak ada perubahan pihak pemberi fiduasiannya.
- Bahwa Terdakwa III bukan debitur dari perusahaan leasing yang membiayai kredit mobil-mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa III sewaktu memperoleh mobil-mobil tersebut telah mengecek kondisi fisik dan data dokumen dari kendaraan sehingga mengetahui dan menyadari ada plat nopol terpasang yang berbeda dengan data di STNK namun Terdakwa III tetap membelinya.
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa III peroleh adalah dalam kondisi siap pakai dan bukan bekas tabrak atau bekas banjir karena sebelum membelinya Terdakwa III telah mengeceknya kemudian kendaraan tersebut Terdakwa III poles kemudian difoto untuk diiklankan atau ditawarkan dengan mempostingnya di grup whatsapp sehingga dengan melihat fotonya pembeli sudah bisa mengetahui kondisi mobil tersebut adalah sesuai dengan kondisi sebenarnya, karena kondisi foto mobil yang Terdakwa III posting tersebut adalah kondisi sebenarnya dan tidak ada yang Terdakwa III tutup-tutupi
- Bahwa kondisi mobil yang dijual Terdakwa adalah mobil bekas / second dengan kondisi sekitar 70 persen s.d. 90 persen.
- Bahwa dengan melihat foto mobil saja maka pembeli sudah bisa mengetahui kondisi mobil karena foto dengan kondisi asli sebenarnya adalah sama.

Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa IV sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa IV telah membenarkan keterangan saksi-saksi di persidangan.

Halaman 97 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya dan mengaku saat ini sedang menjalani proses penuntutan dalam perkara pemalsuan dokumen.
- Bahwa Terdakwa IV telah diamankan petugas Tim Ditreskrimum Polda Jateng terkait dengan barang bukti kendaraan yaitu :
 - Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D, warna putih, nomor polisi terpasang AA-7566-CD, nomor rangka : MMBGRKG40CF014299, nomor mesin : 4D56UCDF0613.
 - Mini Cooper 16 AT, nomor polisi terpasang B-1778-NMQ, warna merah, tahun 2011, nomor rangka : WMWSV32000TY82310, nomor mesin : A1671826NIB16A
- Bahwa untuk Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D, Nopol terpasang AA-7566-CD berbeda dengan data Nopol Registrasi STNK yaitu Nopol B-209-M, atas nama pemilik PT Cakrawala Media Baru, alamat Jl. Wolter Monginsidi No. 49 Kel. Rawa Barat Kebayoran Baru, tahun 2012, Noka : MMBGRKG40CF014299, Nosin : 4D56UCDF0613.
- Bahwa untuk STNK mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D tersebut tidak ada dan untuk melengkapinya Terdakwa IV memesan STNK palsu melalui temannya yaitu Muh. Nur Salam dan saat ini sama-sama dilakukan penuntutan dalam perkara lain karena pemalsuan STNK dengan Pasal 263 KUHP.
- Bahwa kendaraan Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D tersebut dikuasai dan disita dari Terdakwa berkaitan kepemilikan mobil yang Terdakwa peroleh dengan membeli dari orang bernama Aziz dari Bogor dengan harga Rp. 80 juta, sedangkan dokumen yang Terdakwa dapatkan yaitu STNK Nomor Registrasi : B-209-M, nama pemilik PT Cakrawala Media Baru, alamat Jl. Wolter Monginsidi No. 49 Kel. Rawa Barat Kebayoran Baru, merk Mitsubhisi type Pajero Sport 2.5 D, tahun 2012, Noka : MMBGRKG40CF014299, Nosin : 4D56UCDF0613, warna Putih yang dipesan melalui teman Terdakwa IV, serta tanpa dilengkapi dengan BPKB.
- Bahwa Terdakwa IV juga sebelumnya berhasil menjual kendaraan tanpa BPKB diantaranya yaitu
 - Daihatsu Siga, warna abu-abu yang dibeli dari Aziz Bogor, seharga Rp. 38.500.000,-, kemudian dijual kembali kepada Arga seharga Rp. 40.000.000,-

Halaman 98 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suzuki Futura, warna Putih yang dibeli dari Haji Garut seharga Rp. 24.000.000,-, kemudian dijual kembali kepada Goteng seharga Rp. 25.500.000,-
- Daihatsu Grand Max, warna putih yang dibeli dari Arif Surabaya seharga Rp. 36.000.000,- kemudian dijual kembali kepada Ndari seharga Rp. 38.000.000,-
- Mitshubishi L-300, warna hitam yang dibeli dari orang Kiki Bandung seharga Rp. 45.000.000,-, kemudian dijual kembali kepada Mad Blora seharga Rp. 50.000.000,-
- Suzuki Ertiga, warna Abu-abu yang dibeli dari orang Jakarta bernama Gama seharga Rp. 56.000.000,-, kemudian dijual kepada orang Jawa Timur seharga Rp. 60.000.000,-
- Bahwa untuk kendaraan Mini Cooper 16 AT, nomor polisi terpasang B-1778-NMQ, warna merah, tahun 2011, nomor rangka : WMWSV32000TY82310, nomor mesin : A1671826NIB16A, Terdakwa IV membantu menjualkan milik orang Kendal dan sudah laku terjual ke orang Juwana Pati, dan dijualkan oleh Terdakwa IV tanpa ada kelengkapan BPKB.
- Bahwa Terdakwa IV tergabung dalam perkumpulan "Squad Lengek Pati", perkumpulan tersebut berdiri sekitar awal tahun 2022 yang terdiri sekitar 30 orang anggota, dalam grup tersebut terdiri dari sekelompok orang yang memiliki usaha jual beli mobil lengek (tanpa dilengkapi BPKB), masing-masing anggota saling membantu apabila ada masalah, dan juga saling membantu menjualkan unit kendaraan, apabila ada yang bisa membantu menjualkan atau disebut dengan "ngacarake" akan mendapat komisi atau keuntungan. Sedangkan grup "Rasan-Rasan" merupakan grup yang hampir sama dengan perkumpulan "Squad Lengek Pati" yang ada pada bulan Desember tahun 2022, untuk personil yang tergabung juga hampir sama namun lebih sedikit, dan lebih kompak karena setiap bulan ada iuran kas.
- Bahwa perkumpulan "Squad Lengek Pati" dan "Group Rasan Rasan" merupakan grup yang bergerak dibidang penjualan kendaraan tanpa dilengkapi BPKB.
- Bahwa dalam perkumpulan "Squad Lengek Pati" dan "Group Rasan Rasan" tidak ada struktur organisasi, semua sama dalam grup tersebut.
- Bahwa Terdakwa IV mengetahui bahwa dokumen kepemilikan kendaraan mobil adalah BPKB dan STNK sehingga sadar bila mobil dijual tanpa BPKB bisa diduga mobil bermasalah namun Terdakwa IV tetap membelinya karena harganya bisa murah dibawah pasaran.

Halaman 99 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV ketika membeli mobil tersebut tidak pernah melapor atau meminta ijin ke pihak leasing untuk meneruskan angsuran atau melakukan pelunasan khusus.
- Bahwa Terdakwa IV dalam memiliki dan membeli mobil-mobil tersebut tidak pernah melakukan pembaruan perjanjian dengan melibatkan Terdakwa sebagai pihak dalam perjanjian kredit dari mobil-mobil tersebut dan tidak ada addendum terkait perjanjian kreditnya serta tidak ada perubahan pihak pemberi fidusia-nya.
- Bahwa Terdakwa IV bukan debitur dari perusahaan leasing yang membiayai kredit mobil-mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa IV sewaktu memperoleh mobil-mobil tersebut telah mengecek kondisi fisik dan data dokumen dari kendaraan sehingga mengetahui dan menyadari ada plat nopol terpasang yang berbeda dengan data di STNK namun Terdakwa tetap membelinya.
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa peroleh adalah dalam kondisi siap pakai dan bukan bekas tabrak atau bekas banjir karena sebelum membelinya Terdakwa IV telah mengeceknya kemudian kendaraan tersebut Terdakwa poles kemudian difoto untuk diiklankan atau ditawarkan dengan mempostingnya di grup whatsapp sehingga dengan melihat fotonya pembeli sudah bisa mengetahui kondisi mobil tersebut adalah sesuai dengan kondisi sebenarnya, karena kondisi foto mobil yang Terdakwa IV posting tersebut adalah kondisi sebenarnya dan tidak ada yang Terdakwa tutup-tutupi
- Bahwa dengan melihat foto mobil saja maka pembeli sudah bisa mengetahui kondisi mobil karena foto dengan kondisi asli sebenarnya adalah sama.
- Bahwa setiap penjualan kendaraan-kendaraan tersebut Terdakwa IV mendapat keuntungan sekitar Rp. 2 juta sampai dengan Rp. 5 juta.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Civic Turbo, tahun 2018, warna putih, nomor polisi terpasang D-1506-GN, nomor rangka : MRHFC1660JT810521, nomor mesin : L15B73621033 beserta kunci kontak.



- 2). 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Brio, tahun 2016, warna merah, nomor polisi terpasang B-2836-PAC, nomor rangka : MHRDD1730GJ701510, nomor mesin : L12B31824291 beserta kunci.
- 3). 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Rocky, tahun 2023, warna merah, nomor polisi terpasang K-1516-JP, nomor rangka : MHKAA1AA8NJ005274, nomor mesin : 1KRA687643 beserta kunci.
- 4). 1 (satu) unit kendaraan merk Nissan Serena, tahun 2013, warna hitam, nomor polisi terpasang B-2077-KMC, nomor rangka : MHBE4DG3CD1003028, nomor mesin : MR20417319 beserta kunci.
- 5). 1 (satu) buah STNK Nomor : 07471440.G, Honda Civic 1.5 TC CVT ES 1500, warna hitam, tahun 2018, nomor polisi D-1506-GN, nomor rangka : MRHFC1660JT810521, nomor mesin : L15B73621033 atas nama Rini Iriany, alamat Bumi Panyileukan Q 1 No. 7, Rt.007/011, Panyileukan, Bandung.
- 6). 1 (satu) buah STNK Nomor : 05747929, Honda Brio, tahun 2016, warna merah, nomor polisi B-2836-KFD, nomor rangka : MHRDD1730GJ701510, nomor mesin : L12B31824291 atas nama Muhammad Eka Julianto, alamat Kyai Mansur Rt.05/02, Bekasi Jaya, Bekasi.
- 7). 1 (satu) buah STNK Nomor : 08033429.D, Nissan Serena, tahun 2013, warna hitam, nomor polisi B-2077-KMC, nomor rangka : MHBE4DG3CD1003028, nomor mesin : MR20417319 atas nama Bagyo Wahyono, alamat Bening Indah A2 No. 7, Rt.01/04, Jati Bening, Pondok Gede, Bekasi.
- 8). 1 (satu) buah handphone merk Samsung S23 Ultra, nama model : SM-S918B/DS, Imei (slot 1) 351198920158752, Imei (slot 2) 351577280158751 nomor yang terpasang 0852-3460-1872.

Barang bukti yang disita dari Agus Purnomo alias Jhon Lee Bin Suwawi, berupa:

- 1). 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki XL-7, warna putih, tahun 2022, nomor polisi terpasang KH-1157-NJ, nomor rangka : MHYANC22SNJ110529, nomor mesin : K15BT1420255 beserta kunci.
- 2). 1 (satu) unit kendaraan merk Honda type City, warna hitam mutiara, tahun pembuatan 2022, nomor polisi K-1504-GU, nomor rangka : MHRGN5880NJ202068, nomor mesin : L15ZF1010955 beserta kunci.
- 3). 1 (satu) unit kendaraan merk Brio Satya, warna merah, tahun 2021, nomor polisi terpasang H-1303-DV, nomor rangka : MHRDD1850MJ109766, nomor mesin : L12B34327585 beserta kunci.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Pajero Sport, warna hitam mika, tahun 2021, nomor polisi terpasang K-514-PP, nomor rangka : MK2KRWPNUMJ005445, nomor mesin : 4N15UHJ2557 beserta kunci.
- 5). 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Fortuner, warna hitam metalik, tahun 2011, nomor polisi terpasang B-1878-UJA, nomor rangka : MHFZR69G8B3024150, nomor mesin : 2KD6789374 beserta kunci.
- 6). 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki Ertiga, warna hitam, tahun 2017, nomor polisi terpasang H-9417-ME, nomor rangka : MHYKZE81SHJ308640, nomor mesin : K14BT1239312 beserta kunci.
- 7). 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Innova Reborn, warna putih, tahun 2019, nomor polisi terpasang K-1596-UK, nomor rangka : MHFJB8EMXK1064041, nomor mesin : 2CDC660691 beserta kunci.
- 8). 1 (satu) buah STNK nomor : 04900155.F, merk Suzuki XL-7, warna putih, tahun 2022, nomor polisi terpasang KH-1157-NJ, nomor rangka : MHYANC22SNJ110529, nomor mesin : K15BT1420255 atas nama Ida Listiyani, Jalan Camar No. 52 A, Rt.08/018, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan.
- 9). 1 (satu) buah STNK nomor : 07605424. F, merk Honda type City, warna hitam mutiara, tahun pembuatan 2022, nomor polisi K-1504-GU, nomor rangka : MHRGN5880NJ202068, nomor mesin : L15ZF1010955 atas nama Nur Janah, alamat Desa Bungarejo, Rt.02 Rw.01, Kec. Jakenan, Kab. Pati.
- 10). 1 (satu) buah STNK nomor : 13498584.D, merk Brio Satya, warna merah, tahun 2021, nomor polisi K-1911-YB, nomor rangka : MHRDD1850MJ109766, nomor mesin : L12B34327585 atas nama Arifan, alamat Dukuh Tengah Kulon, Rt.001 Rw.005, Kel. Bulung Kulon, Kec. Jekulo, Kab. Kudus.
- 11). 1 (satu) buah STNK nomor : 10757235.D, merk Mitsubishi Pajero Sport, warna hitam mika, tahun 2021, nomor polisi K-514-PP, nomor rangka : MK2KRWPNUMJ005445, nomor mesin : 4N15UHJ2557, atas nama Sulistyono, alamat Desa Sekarjalak Rt.04 Rw.02, Kec. Margoyoso, Kab. Pati.
- 12). 1 (satu) buah STNK nomor : 05199202.B, merk Toyota Fortuner, warna hitam metalik, tahun 2011, nomor polisi W-1730-WA, nomor rangka : MHFZR69G8B3024150, nomor mesin : 2KD6789374, atas nama Fatah Saadduddin IR, alamat BCF S Elok III C.7/102 Rt.05 Rw.29, Kel. Bulu Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo.

Halaman 102 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13). 1 (satu) buah STNK nomor : 06641517.B, merk Suzuki Ertiga, warna hitam, tahun 2017, nomor polisi : B-1958-FZO, nomor rangka : MHYKZE81SHJ308640, nomor mesin : K14BT1239312, atas nama Cecep Supriatna, alamat Jalan Cimandiri 11 W1 27 Rt.05 Rw.08, Jatireja, Cikarang Timur, Bekasi.
- 14). 1 (satu) buah STNK nomor : 10849180.C, merk Toyota Innova Reborn, warna putih, tahun 2019, nomor polisi DK-1720-LP, nomor rangka : MHFJB8EMXK1064041, nomor mesin : 2CDC660691, atas nama Ni Nyoman Murni, alamat Lingk. Kaja Jauh Abianbase, Gianyar.
- 15). 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno7, warna hitam, IMEI (Slot sim 1) 864095061818154, IMEI (Slot Sim 2) 864095061818147 dengan nomor whatsapp terpasang : 089506738013.
- 16). 1 (satu) buah handphone merk Vivo ROM, warna hitam, IMEI 1 862101045605790, IMEI 2 862101045605782.
- 17). 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "LENGEK PATI".

Barang bukti yang disita dari Puji Triono alias Uuk Bin Rofi'i, berupa :

- 1). 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV, tahun 2012, warna coklat, nomor polisi terpasang B-1522-NJC, nomor rangka : MHRRM3850CJ302627, nomor mesin : K24Z99402919 beserta 1 buah kunci.
- 2). 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya, tahun 2018, warna hitam, nomor polisi terpasang Z-1464-AP, nomor rangka : MHKA4GA5JJJ019173, nomor mesin : 3NRH279941 beserta 1 buah kunci.
- 3). 1 (satu) buah STNK nomor : 07220685, merk Honda CRV, tahun 2012, warna coklat, nomor polisi terpasang B-1522-NJC, nomor rangka : MHRRM3850CJ302627, nomor mesin : K24Z99402919 atas nama Handris, ST.
- 4). 1 (satu) buah STNK nomor : 14453253, merk Toyota Agya, tahun 2018, warna hitam, nomor polisi terpasang Z-1464-AP, nomor rangka : MHKA4GA5JJJ019173, nomor mesin : 3NRH279941 atas nama Ajid.
- 5). 1 (satu) unit handphone merk I-phone 11 warna ungu, nomor seri : C8PD7DMAN72N, berikut nomor yang terpasang 0857-0212-9939.
- 6). 1 (satu) unit handphone merk I-phone XS MAX, warna gold, nomor seri : G6TXNBD2KPHF, berikut nomor yang terpasang 0856-0064-4070.

Barang bukti yang disita dari Sujarwo Bin Suladi, berupa :

- 1). 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D, tahun 2012, warna putih, nomor polisi terpasang AA-7566-CD, nomor rangka : MMBGRKG40CF014299, nomor mesin : 4D56UCDF0613.

Halaman 103 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). 1 (satu) unit kendaraan merk Mini Cooper 16 AT, nomor polisi terpasang B-1778-NMQ, warna merah, tahun 2011, nomor rangka : WMWSV32000TY82310, nomor mesin : A1671826NIB16A.
- 3). 1 (satu) buah STNK nomor : 15296059.C, merk Mitsubhisi type Pajero Sport 2.5 D, tahun 2012, nomor rangka : MMBGRKG40CF014299, nomor mesin : 4D56UCDF0613, warna putih, nomor polisi B-209-M, nama pemilik PT. Cakrawala Media Baru, alamat Jalan Wolter Monginsidi No. 49 Kel. Rawa Barat Kebayoran Baru, Jakarta.
- 4). 1 (satu) buah STNK nomor : 19270190, merk Mini Cooper 16 AT, nomor polisi terpasang B-1778-NMQ, warna merah, tahun 2011, nomor rangka : WMWSV32000TY82310, nomor mesin : A1671826NIB16A atas nama Kwee Toeng Mey, alamat Tanah Sereal X GG.FF 1 Blok O 1 11, Rt.01 Rw.011, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Jakarta Barat.
- 5). 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda, nomor IMEI (Slot Sim 1) 860457057506371, IMEI (Slot 2) 860457057506363, nomor terpasang 082137223107, nomor whatsapp 082137223107.

Barang bukti yang disita dari Mahfud Jailani, berupa :

- 1). 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah merk Sandisk yang berisi video status whatsapp.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Agung Prasetya alias Agung Sam Bin Fitman Pardono, Terdakwa II Agus Purnomo alias Jhon Lee Bin Suwawi, Terdakwa III Puji Triono alias Uuk Bin Rofi'i, dan Terdakwa IV Sujarwo Bin Suladi, telah ditangkap oleh Tim Jatanras Direskrim Polda Jateng dengan barang bukti berupa kendaraan mobil sebanyak 15 (lima belas) unit yang diduga dikuasai dan dimiliki dari hasil kejahatan.
- Bahwa para Terdakwa menguasai dan memiliki mobil-mobil tersebut dengan cara membeli dan menerima gadai dengan harga perolehan yang telah dibayar sebagai berikut :
 1. Suzuki XL-7, warna putih, tahun 2022, seharga Rp. 40 juta.
 2. Honda City, warna hitam mutiara, tahun 2022, seharga Rp. 90 juta.
 3. Brio Satya, warna merah, tahun 2021, seharga Rp. 55 juta.
 4. Mitsubhisi Pajero Sport, warna hitam mika, tahun 2021, seharga Rp. 270 juta.
 5. Toyota Fortuner, warna hitam metalik, tahun 2011, seharga Rp. 85 juta.
 6. Suzuki Ertiga, warna hitam, tahun 2017, seharga Rp. 40 juta.

Halaman 104 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



7. Toyota Innova reborn, warna putih, tahun 2019, seharga Rp. 125 juta.
8. Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D, warna putih, tahun 2012, seharga Rp. 80 juta.
9. Mini Cooper 16 AT, warna merah, tahun 2011, seharga Rp. 190 juta.
10. Toyota Agya, warna hitam, tahun 2018, seharga Rp. 38 juta.
11. Honda CRV, warna coklat, tahun 2012, seharga Rp. 62 juta.
12. Honda Brio, tahun 2016, warna merah, seharga Rp. 35 juta.
13. Daihatsu Rocky, tahun 2023, warna merah, seharga Rp. 68 juta.
14. Nissan Serena, tahun 2013, warna hitam, seharga Rp. 42 juta.
15. Honda Civic Turbo, tahun 2018, warna Putih, seharga Rp 150 juta.

- Bahwa berdasar keterangan saksi Lukman Felani, SE dari PT. Pegadaian jika dilakukan taksasi atas harga-harga yang diperoleh para Terdakwa tersebut adalah **tidak sesuai** dengan harga pasaran yang berlaku saat itu karena harga sesuai taksiran untuk kendaraan-kendaraan tersebut adalah :

No	Jenis dan Merk Kendaraan	Informasi Kisaran Harga		
		90%	80%	70%
1.	Suzuki XL-7, Warna Putih, tahun 2022, Nopol Terpasang KH-1157-NJ	Rp. 200.000.000	Rp.185.000.000	Rp. 170.000.000
2.	Honda type City, warna Hitam Mutiara, tahun pembuatan 2022, Nopol: K 1505 GU	Rp. 250.000.000	Rp.230.000.000	Rp. 210.000.000
3.	Brio Satya, Warna Merah, tahun 2021, Nopol Terpasang H-1303-DV	Rp. 140.000.000	Rp.125.000.000	Rp. 110.000.000
4.	Mitsubishi Pajero Sport, Warna Hitam Mika, tahun 2021, Nopol Terpasang K-514-PP.	Rp. 490.000.000	Rp.470.000.000	Rp. 450.000.000
5.	Toyota Fortuner, warna hitam metalik, tahun 2011, Nopol Terpasang B-1878-UJA.	-	Rp.200.000.000	Rp. 180.000.000
6.	Suzuki Ertiga, Warna Hitam, tahun 2017, Nopol terpasang: H 9417 ME	-	Rp.125.000.000	Rp. 110.000.000
7.	Toyota Innova reborn, warna putih, tahun 2019, nopol terpasang: K 1596 UK	Rp. 290.000.000	Rp.270.000.000	Rp. 250.000.000
8.	Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D, warna putih, tahun 2012, Nopol terpasang AA-7566-CD.	-	Rp.220.000.000	Rp. 200.000.000
9.	Mini Cooper 16 AT, warna merah, tahun 2011, Nopol yang terpasang B 1778 NMQ	-	Rp.320.000.000	Rp.300.000.000
10.	Toyota Agya, warna hitam, tahun 2018, nopol	-	Rp.100.000.000	Rp. 90.000.000



	terpasang Z 1464 AP			
11.	Honda CRV, warna coklat, tahun 2012, nopol terpasang B 1522 NJC	-	Rp.160.000.000	Rp. 145.000.000
12.	Honda Brio, tahun 2016, Warna merah, nomor polisi terpasang B 2836 PAC	-	Rp.115.000.000	Rp. 105.000.000
13.	Daihatsu Rocky, tahun 2023, warna merah, nopol terpasang K 1516 JP	Rp. 180.000.000	Rp.170.000.000	Rp. 160.000.000
14.	Nissan Serena, tahun 2013, warna hitam, nomor polisi terpasang B 2077 KMC	-	Rp.120.000.000	Rp. 105.000.000
15.	Honda Civic Turbo, tahun 2018, warna Putih, nopol D 1506 GN	-	Rp.340.000.000	Rp. 320.000.000

- Bahwa para Terdakwa mengetahui dan menyadari jika harga perolehan mobil-mobil yang dibelinya atau digadai ke mereka adalah dibawah harga pasaran, namun tetap membeli dan menerima gadai karena tujuannya kendaraan tersebut akan dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan.
- Bahwa semua kendaraan tersebut para Terdakwa peroleh tanpa dokumen kepemilikan kendaraan bermotor berupa BPKB sehingga harganya murah dan akan dijual kembali tanpa dilengkapi dengan BPKB.
- Bahwa para Terdakwa tergabung dalam perkumpulan jual beli kendaraan "PATI SQUAD LGX", perkumpulan jual beli kendaraan "PATI SQUAD LGX" merupakan perkumpulan yang bergerak dibidang jual beli kendaraan dengan spesifikasi mobil yang suratnya hanya STNK atau data dari leasing saja dan tanpa ada BPKB, yang dijual dengan harga dibawah pasaran pada umumnya yang berdiri sejak tahun 2022.
- Bahwa mekanisme yang berlaku di perkumpulan jual beli kendaraan "PATI SQUAD LGX" jika melakukan penjualan dan pembelian kendaraan adalah jika melakukan penjualan kami sesama anggota di perkumpulan "PATI SQUAD LGX" biasanya system bantu posting, sebagai contoh apabila ada Terdakwa yang mempunyai kendaraan dan teman sesama anggota yang lain bisa bantu menjualkan melalui status WA dan ditawarkan secara perorangan, begitu juga apabila ada teman yang mau menjual kendaraan Terdakwa, juga bisa membantu menjualkan, tentunya jika laku para anggota yang menjualkan tersebut mendapatkan fee (persenan). Dan untuk pembelian biasanya melakukan pembelian dari sesama anggota di wilayah Pati atau bisa membeli dari daerah lain (luar Jawa Tengah).
- Bahwa benar para Terdakwa memposting status Whatsapp berupa foto mobil untuk diiklankan / ditawarkan menggunakan nomor handphone masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa melakukan kegiatan jual beli kendaraan yang tidak disertai dengan surat-surat yang lengkap (tanpa BPKB) sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.
- Bahwa para Terdakwa mengetahui bahwa dokumen kepemilikan kendaraan mobil adalah BPKB dan STNK sehingga sadar bila mobil dijual tanpa BPKB bisa diduga mobil bermasalah namun para Terdakwa tetap membelinya karena harganya bisa murah dibawah pasaran.
- Bahwa para Terdakwa ketika membeli atau memperoleh mobil-mobil tersebut, sebelumnya tidak pernah melapor atau meminta ijin ke pihak leasing untuk meneruskan angsuran atau melakukan pelunasan khusus.
- Bahwa para Terdakwa dalam memiliki dan membeli mobil-mobil tersebut tidak pernah melakukan pembaruan perjanjian dengan melibatkan Terdakwa sebagai pihak dalam perjanjian kredit dari mobil-mobil tersebut dan tidak ada addendum terkait perjanjian kreditnya serta tidak ada perubahan pihak pemberi fidusia.
- Bahwa para Terdakwa bukan debitur dari perusahaan leasing yang membiayai kredit mobil-mobil tersebut.
- Bahwa para Terdakwa melakukan jual beli mobil-mobil lengak tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor berupa BPKB sudah lebih dari satu kali dan dijadikan sebagai pekerjaan tambahan sehari-hari.
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan kegiatan jual beli kendaraan mobil yang tidak disertai dengan surat-surat yang lengkap (STNK saja tanpa bukti BPKB) tersebut telah menjadi kebiasaan sejak tahun 2022. Dalam kurun waktu tersebut para Terdakwa telah berhasil menjual sekitar 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) unit mobil dengan keuntungan yang para Terdakwa peroleh dari 1 (satu) buah mobil yang berhasil terjual antara Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 481 ayat

Halaman 107 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membuat sebagai kebiasaan dengan sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh dari kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa I Agung Prasetya alias Agung Sam Bin Fitman Pardono, Terdakwa II Agus Purnomo alias Jhon Lee Bin Suwawi, Terdakwa III Puji Triono alias Uuk Bin Rofi'i, dan Terdakwa IV Sujarwo Bin Suladi, sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas Para Terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur membuat sebagai kebiasaan dengan sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa hal terpenting yang termuat dalam pasal 481 ayat (1) KUHP adalah tindak pidana penadahan sebagaimana dalam Pasal 480 KUHP dijadikan sebagai suatu kebiasaan yang artinya telah dilakukannya lebih dari satu kali atau minimal adalah dua kali atau berkali-kali. Hal ini sebagaimana putusan Hoge Raad 11 Februari 1918 W. 10244 yang memutuskan “*Terbukti di dalam kasus ini, bahwa tertuduh pada tanggal dan bulan yang berbeda pada akhir tahun 1916 telah dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja membeli barang-barang hasil penggelapan, dari kenyataan ini hakim dapat menarik kesimpulan bahwa terduduk telah berulang kali melakukan tindakan semacam itu didalam jangka waktu yang relatif lama, dan atas dasar ini menentukan bahwa terduduk telah melakukan sebagai kebiasaan tindakan-tindakan semacam itu”.

Menimbang bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah “*Willen*” en “*Weten*”, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*Weten*) akibat perbuatan itu. Kesengajaan juga dapat diartikan bahwa Terdakwa sebelumnya telah menyadari dan menghendaki suatu perbuatan yang akan dilaksanakannya mempunyai akibat yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang (*wet*), walaupun hal ini hanya berada dalam batin Terdakwa. Ini menimbulkan dua teori yaitu Terdakwa menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan Terdakwa tidak menghendaki tapi menyadari akibat perbuatan tersebut (Prof Moelyatno, SH dalam bukunya Asas Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa mengenai benda yang diperoleh dari kejahatan maka mesti dihubungkan dengan riwayat perolehan dan status kepemilikan dari benda tersebut, yang dalam perkara ini adalah berupa kendaraan atau mobil-mobil yang telah disita sebagai barang bukti dari para Terdakwa, karena sebelumnya kendaraan tersebut dikuasai dan dimiliki oleh para Terdakwa dengan cara membeli dan/atau menerima gadai dari pihak lain dengan harga perolehan dibawah harga normal kendaraan saat itu dan dibeli para Terdakwa dengan dokumen berupa STNK dan aplikasi pembiayaan kredit kendaraan, tanpa adanya kelengkapan bukti kepemilikan kendaraan bermotor berupa BPKB, sehingga dari hal tersebut jelas diketahui oleh para Terdakwa bahwa kendaraan yang diperolehnya merupakan kendaraan dari hasil pembiayaan pihak leasing yang terikat dengan perjanjian kredit dan telah didaftarkan dan terbit sertifikat fidusia sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Fidusia.

Menimbang, bahwa terkait ketentuan Fidusia dalam UU No. 42 tahun 1999, dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam ketentuan Fidusia ini, pihak perusahaan merupakan penerima fidusia (kreditur) sedangkan pemilik kendaraan adalah pemberi fidusia (debitur). Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia disebutkan bahwa “*Pemberi*

Halaman 109 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia". Dan pelanggaran ketentuan tersebut merupakan kejahatan atau tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Fidusia bahwa "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah". Berdasarkan ketentuan tersebut maka perbuatan pemberi fidusia (debitur) mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dalam perkara ini berupa kendaraan / mobil adalah merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan sehingga benda atau barang hasil kejahatan fidusia berupa kendaraan / mobil tersebut merupakan obyek yang dilarang untuk dibeli, diterima sebagai barang gadai, disimpan, atau disembunyikan, sebagaimana unsur perbuatan dalam Pasal 481 KUHP dan Pasal 480 KUHP tentang kejahatan penadahan, apabila dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia (kreditur/perusahaan pembiayaan).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dari keterangan saksi-saksi dari lembaga pembiayaan dan dokumen bukti yang ditunjukkan di persidangan, terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) unit mobil yang disita dari para Terdakwa, sesuai dokumen perjanjian pembiayaan / kontrak kredit kendaraan dan sertifikat fidusia atas obyek kendaraan tersebut seluruhnya masih terikat dan terdaftar sebagai obyek jaminan fidusia sehingga seharusnya terhadap mobil / kendaraan tersebut adalah dilarang untuk dialihkan, digadaikan, dan diperjualbelikan kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari masing-masing perusahaan pembiayaan selaku penerima fidusia, adapun sertifikat fidusia atas obyek kendaraan tersebut belum hapus oleh karena terhadap pembayaran angsuran atas kredit kendaraan kepada perusahaan pembiayaan oleh debitur adalah belum lunas dan karenanya dokumen kepemilikan kendaraan berupa BPKB masih berada dan dikuasai oleh perusahaan pembiayaan sebagai jaminan kredit. Hal demikian juga ditegaskan dari keterangan para Terdakwa sendiri di persidangan yang menerangkan bahwa para Terdakwa ketika membeli, memiliki dan menerima gadai atas kendaraan yang disita sebagai barang bukti tersebut telah menyadari dan mengetahui bahwa kendaraan tersebut tanpa adanya kelengkapan pemilikan berupa BPKB,

Halaman 110 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun demikian para Terdakwa tetap membeli, memiliki dan menerima gadai atas kendaraan tersebut karena diperoleh dengan harga yang dibawah harga pasaran saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan tindak pidana penadahan sebagaimana ketentuan Pasal 481 KUHP ataupun Pasal 480 KUHP, maka perlu dipertimbangkan adanya yurisprudensi terkait kejahatan penadahan sebagai salah satu sumber hukum, yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa *"tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah"* dan *"pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan"* Dan ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung No : 103 K/Kr/1961 tanggal 21 November 1961 yang memberikan kaidah hukum bahwa *"tindak pidana penadahan dapat berdiri sendiri disamping dan sejajar dengan tindak pidana pencurian"*. Selanjutnya mengenai unsur *"patut diduga berasal dari tindak pidana"*, Mahkamah Agung dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 2/Yur/Pid/2018**, telah memberikan **kaidah hukum** bahwa *"barang yang dijual atau dibeli di bawah harga pasar, maka barang tersebut patut diduga berasal dari tindak pidana"*, hal mana sikap hukum ini mendasarkan pada beberapa putusan Mahkamah Agung sebagai referensinya yaitu pada pertimbangan Putusan No. 170 K/Pid/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang dalam pertimbangan putusan tersebut menyebutkan bahwa seharusnya Terdakwa curiga dengan harga 1 (satu) unit pompa air milik PDAM seharga Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan harga pasar, kemudian pada putusan No. 1008 K/Pid/2016 yang mempertimbangkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penadahan karena telah membeli 1 (satu) unit laptop merk Toshiba dengan processor core i5 beserta charger-nya dan 1 (satu) unit power bank serta 1 (satu) tas warna hitam seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), padahal harga pasar/standar untuk barang tersebut adalah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, dengan para Terdakwa membeli mobil-mobil dibawah harga pasar maka sepatutnya para Terdakwa merasa curiga bahwa barang tersebut adalah diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi penangkap dari Direskrimum Polda Jateng bahwa benar Tim Resmob Direskrimum Polda Jateng telah menangkap para Terdakwa dan mengamankan barang berupa 15 (lima belas) unit mobil berbagai merk yang



kemudian telah disita sebagai barang bukti dari para Terdakwa, karena berdasar keterangan para Terdakwa saat diinterogasi bahwa mobil tersebut diperoleh para Terdakwa dengan cara membeli, menjual dan menerima gadai tanpa adanya bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB dengan harga dibawah harga pasaran mobil-mobil tersebut saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ilham Kusnandi Prasetyo selaku Ba Ur Cek Fisik Samsat Kota Semarang III di Ditlantas Polda Jawa Tengah, yang melakukan pengecekan fisik kendaraan bermotor meliputi nomor rangka dan nomor mesin dan melakukan pencocokkan dan pengecekan dokumen yang meliputi STNK, BPKB dan unit kendaraan yang disita sebagai barang bukti, diperoleh keterangan bahwa setelah dilakukan pengecekan diketahui semua kendaraan tersebut adalah terdaftar, akan tetapi untuk beberapa kendaraan terdaftar di wilayah Polda lain, dan dari hasil pengecekan data nomor polisi berdasar nomor rangka dan nomor mesin, ternyata ada yang tidak sesuai antara nomor polisi di STNK dengan nomor polisi yang terpasang di mobil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa sendiri bahwa mereka Terdakwa membeli dan menerima gadai atas mobil-mobil tersebut dengan harga perolehan yang telah dibayar sebagai berikut :

- Suzuki XL-7, warna putih, tahun 2022, seharga Rp. 40 juta.
- Honda City, warna hitam mutiara, tahun 2022, seharga Rp. 90 juta.
- Brio Satya, warna merah, tahun 2021, seharga Rp. 55 juta.
- Mitsubhisi Pajero Sport, warna hitam mika, tahun 2021, seharga Rp. 270 juta.
- Toyota Fortuner, warna hitam metalik, tahun 2011, seharga Rp. 85 juta.
- Suzuki Ertiga, warna hitam, tahun 2017, seharga Rp. 40 juta.
- Toyota Innova reborn, warna putih, tahun 2019, seharga Rp. 125 juta.
- Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D, warna putih, tahun 2012, seharga Rp. 80 juta.
- Mini Cooper 16 AT, warna merah, tahun 2011, seharga Rp. 190 juta.
- Toyota Agya, warna hitam, tahun 2018, seharga Rp. 38 juta.
- Honda CRV, warna coklat, tahun 2012, seharga Rp. 62 juta.
- Honda Brio, tahun 2016, warna merah, seharga Rp. 35 juta.
- Daihatsu Rocky, tahun 2023, warna merah, seharga Rp. 68 juta.
- Nissan Serena, tahun 2013, warna hitam, seharga Rp. 42 juta.
- Honda Civic Turbo, tahun 2018, warna Putih, seharga Rp 150 juta.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lukman Felani, SE dari PT. Pegadaian, terhadap harga-harga pembelian dan penerimaan gadai yang diperoleh para Terdakwa atas kendaraan-kendaraan tersebut adalah tidak sesuai dengan harga pasaran yang berlaku saat itu karena harga sesuai taksiran untuk kendaraan-kendaraan tersebut adalah :

No	Jenis dan Merk Kendaraan	Informasi Kisaran Harga		
		90%	80%	70%
1.	Suzuki XL-7, Warna Putih, tahun 2022, Nopol Terpasang	Rp. 200.000.000	Rp.185.000.00	Rp.



	KH-1157-NJ		0	170.000.000
2.	Honda type City, warna Hitam Mutiara, tahun pembuatan 2022, Nopol: K 1505 GU	Rp. 250.000.000	Rp.230.000.00 0	Rp. 210.000.000
3.	Brio Satya, Warna Merah, tahun 2021, Nopol Terpasang H-1303-DV	Rp. 140.000.000	Rp.125.000.00 0	Rp. 110.000.000
4.	Mitsubishi Pajero Sport, Warna Hitam Mika, tahun 2021, Nopol Terpasang K-514-PP.	Rp. 490.000.000	Rp.470.000.00 0	Rp. 450.000.000
5.	Toyota Fortuner, warna hitam metalik, tahun 2011, Nopol Terpasang B-1878-UJA.	-	Rp.200.000.00 0	Rp. 180.000.000
6.	Suzuki Ertiga, Warna Hitam, tahun 2017, Nopol terpasang: H 9417 ME	-	Rp.125.000.00 0	Rp. 110.000.000
7.	Toyota Innova reborn, warna putih, tahun 2019, nopol terpasang: K 1596 UK	Rp. 290.000.000	Rp.270.000.00 0	Rp. 250.000.000
8.	Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D, warna putih, tahun 2012, Nopol terpasang AA-7566-CD.	-	Rp.220.000.00 0	Rp. 200.000.000
9.	Mini Cooper 16 AT, warna merah, tahun 2011, Nopol yang terpasang B 1778 NMQ	-	Rp.320.000.00 0	Rp.300.000.000
10.	Toyota Agya, warna hitam, tahun 2018, nopol terpasang Z 1464 AP	-	Rp.100.000.00 0	Rp. 90.000.000
11.	Honda CRV, warna coklat, tahun 2012, nopol terpasang B 1522 NJC	-	Rp.160.000.00 0	Rp. 145.000.000
12.	Honda Brio, tahun 2016, Warna merah, nomor polisi terpasang B 2836 PAC	-	Rp.115.000.00 0	Rp. 105.000.000
13.	Daihatsu Rocky, tahun 2023, warna merah, nopol terpasang K 1516 JP	Rp. 180.000.000	Rp.170.000.00 0	Rp. 160.000.000
14.	Nissan Serena, tahun 2013, warna hitam, nomor polisi terpasang B 2077 KMC	-	Rp.120.000.00 0	Rp. 105.000.000
15.	Honda Civic Turbo, tahun 2018, warna Putih, nopol D 1506 GN	-	Rp.340.000.00 0	Rp. 320.000.000

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa sendiri bahwa semua kendaraan yang disita sebagai barang bukti tersebut adalah diperoleh mereka tanpa dokumen kepemilikan kendaraan bermotor berupa BPKB dan dibeli atau diterima gadai dengan harga dibawah harga normal, namun demikian meski mereka mengetahui dan menyadari jika harga perolehan mobil-mobil yang dibelinya atau digadai ke mereka adalah dibawah harga pasaran dan tanpa disertai dengan BPKB, namun mereka tetap membeli dan menerima gadai karena tujuannya kendaraan tersebut setelahnya akan dijual kembali sehingga mereka memperoleh keuntungan. Selain itu, mereka Terdakwa juga menerangkan bahwa dalam melakukan kegiatan jual beli kendaraan yang tidak disertai dengan surat-surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap (tanpa BPKB) tersebut dilakukan sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 dan telah berhasil menjual kendaraan-kendaraan tanpa disertai BPKB dalam satu bulan rata-rata sebanyak dua sampai dengan tiga mobil dengan keuntungan bervariasi artinya bahwa mereka Terdakwa telah melakukan kegiatan jual beli mobil tanpa dilengkapi BPKB secara berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali dan sesuai keterangannya para Terdakwa mengaku bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai pekerjaan tambahan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TAUFIQ AGUS CAHYONO, saksi RONTAX PRIMADA KESUMA, saksi BILLY GRAHAM SIMATUPANG, saksi SUNARTO HADI NUGROHO, saksi FREDITAMA HENDRA JATI, saksi ACHMAD AL ASHAR, saksi BAYU SETIYAJI, saksi CIPUTRA ADITYA PRIYONO, saksi ASHAB AGUNG BUDI SETYAJI, saksi NOVIRZAL, saksi SUGENG RIYADI, yang masing-masing mewakili dari leasing atau perusahaan pembiayaan kredit kendaraan yang disita sebagai barang bukti, yang seluruhnya menerangkan bahwa unit kendaraan tersebut saat ini masih menjadi obyek fidusia atas pembiayaan kredit pembelian mobil oleh debitur dengan terikat perjanjian kredit / kontrak pembiayaan dan telah didaftarkan fidusia serta telah diterbitkan sertifikat jaminan fidusia atas unit kendaraan tersebut. Dan sesuai klausul dalam perjanjian dan sesuai ketentuan fidusia maka terhadap debitur selaku pemberi fidusia dilarang mengalihkan atau menjual unit mobil tanpa adanya persetujuan tertulis dari kreditur selaku penerima fidusia. Adapun berdasar keterangan para saksi tersebut dan data perusahaan yang disampaikan, bahwa perusahaan pembiayaan di tempat para saksi bekerja, sebelumnya tidak pernah memberikan persetujuan tertulis dan atau melakukan perubahan perjanjian pembiayaan (addendum) dengan masing-masing debitur kendaraan tersebut untuk mengalihkan, menggadaikan dan atau menjual unit mobil kepada pihak lain oleh karena angsuran kredit atas kendaraan tersebut belum selesai / belum lunas. Lebih lanjut, para saksi tersebut menerangkan bahwa dokumen BPKB masing-masing unit mobil tersebut saat ini masih berada di kantor perusahaan sebagai jaminan, yang mana keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa saat membeli dan atau menerima gadai dari mobil tersebut adalah tanpa disertai dengan dokumen BPKB karena para Terdakwa mengetahui jika mobil-mobil tersebut merupakan hasil dari perolehan secara kredit dengan pembiayaan oleh leasing. Selain itu, para saksi tersebut juga menerangkan bahwa mereka Terdakwa adalah bukan debitur dari perusahaannya, dan para Terdakwa tidak pernah minta ijin atau melapor pada saat membeli dan atau menerima

Halaman 114 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gadai atas mobil-mobil tersebut, atau setidaknya apabila akan melakukan pembaruan perjanjian dengan melibatkan Terdakwa sebagai pihak dalam perjanjian kredit dari mobil-mobil tersebut atau apabila akan meneruskan angsuran atau melakukan pelunasan khusus juga tidak pernah melapor ke perusahaan para saksi.

Menimbang, bahwa berdasar keterangan para Terdakwa bahwa mereka sudah sering melakukan kegiatan jual beli mobil dan mengetahui bahwa dokumen kepemilikan kendaraan mobil adalah BPKB dan STNK sehingga mereka Terdakwa sadar dan tahu bila mobil-mobil yang dibelinya tanpa BPKB bisa diduga merupakan mobil bermasalah namun para Terdakwa tetap membelinya karena harganya bisa murah dibawah harga pasaran saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur *membuat sebagai kebiasaan dengan sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh dari kejahatan*, telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan dimana apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dengan perkataan lain tidak perlu unsur seluruhnya terpenuhi akan tetapi cukup salah satu perbuatan mana yang sesuai dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian turut serta adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Menurut pendapat Roeslan Saleh, SH, dalam bukunya KUHP dengan Penjelasan (Penerbit Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta halaman 11) menjelaskan tentang turut serta, antara lain :

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat dari turut serta melakukan.
- Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya



perbuatan-perbuatan lainnya, melainkan perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat dimaksud diatas, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 No.1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah kawan peserta dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan Terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang dilakukan kepadanya.
- Bahwa selaku kawan peserta dalam tindak pidana yang didakwakan tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang Undang-Undang rumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa menurut Mr. MH. Tirta Amidjaja, satu syarat mutlak bagi "bersama-sama melakukan" ialah adanya keinsyafan bekerjasama antara orang-orang yang bekerjasama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing, sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan-perbuatan telah diadakan suatu persetujuan diantara mereka itu. Satu persetujuan diantara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan bekerjasama yang dimaksudkan diatas. Bahwa dalam hal dua orang atau lebih dituntut bersama-sama dan bersekutu melakukan kejahatan tersebut, para pelaku tidak perlu masing-masing diantara mereka memenuhi semua unsur yang oleh pasal-pasal tersebut dirumuskan dalam delik tersebut.

Menimbang, bahwa unsur penyertaan ini dihubungkan dengan pasal yang telah dibuktikan pada dakwaan primair, yaitu Pasal 481 ayat (1) KUHP dengan unsur perbuatan yaitu membuat sebagai kebiasaan dengan sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh dari kejahatan, maka diperoleh fakta pembuktian bahwa mereka Terdakwa I Agung Prasetya alias Agung Sam Bin Fitman Pardono, Terdakwa II Agus Purnomo alias Jhon Lee Bin Suwawi, Terdakwa III Puji Triono alias Uuk Bin Rofi'i, dan Terdakwa IV Sujarwo Bin Suladi dalam melakukan tindak pidana pidana berupa jual beli dan gadai mobil-mobil tanpa disertai BPKB yang



diperoleh dan dijual dengan harga dibawah harga pasar, dilakukan oleh mereka Terdakwa melalui aktifitas di grup whatsapp dimana mereka tergabung dalam perkumpulan jual beli kendaraan di grup whatsapp "PATI SQUAD LGX", perkumpulan jual beli kendaraan "PATI SQUAD LGX" merupakan perkumpulan yang bergerak dibidang jual beli kendaraan dengan spesifikasi mobil yang suratnya hanya STNK atau data dari leasing saja dan tanpa ada BPKB, yang dijual dengan harga dibawah pasaran pada umumnya yang berdiri sejak tahun 2022. Adapun mekanisme yang berlaku di perkumpulan jual beli kendaraan "PATI SQUAD LGX" dalam melakukan penjualan dan pembelian kendaraan adalah jika melakukan penjualan sesama anggota di perkumpulan "PATI SQUAD LGX" biasanya system bantu posting, sebagai contoh apabila ada Terdakwa yang mempunyai kendaraan dan teman sesama anggota yang lain bisa bantu menjualkan melalui status whatsapp dan ditawarkan secara perorangan, begitu juga apabila ada teman yang mau menjual kendaraan Terdakwa, juga bisa membantu menjualkan, tentunya jika laku para anggota yang menjualkan tersebut mendapatkan fee (persenan). Dan untuk pembelian biasanya melakukan pembelian dari sesama anggota di wilayah Pati atau bisa membeli dari daerah lain (luar Jawa Tengah). Adapun para Terdakwa juga memposting status whatsapp berupa foto mobil untuk diiklankan / ditawarkan menggunakan nomor handphone masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya mohon agar:

1. Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Para Terdakwa bebas dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melapaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onstlag van alle rechtsvolging);
3. Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Para Terdakwa dari Tahanan segera, setelah putusan ini dibacakan tanpa syarat apapun;
4. barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 Unit mobil honda civic turbo tahun 2018, warna putih, nomor rangka : MRHFC1660JT810521, Nomor mesin : L 15B73621033 beserta kunci kontaknya dan STNK Nomor : 07471440.G
2. 1 Unit mobil honda Brio tahun 2016, warna merah, nomor rangka : MHRDD1730GJ701510, Nomor mesin : L12B31824291 beserta kunci kontaknya dan STNK Nomor : 05747929
3. 1 Unit mobil Daihatsu Rocky tahun 2023, warna merah, nomor rangka : MHKAA1AA8NJ005274, Nomor mesin : 1KRA687643 beserta kunci kontaknya.
4. 1 Unit mobil Nissan Serena tahun 2013, warna hitam, nomor rangka : MHBE4DG3CD1003028, Nomor mesin : MR20417319 beserta kunci kontaknya dan STNK Nomor : 08033429.D
5. 1 buah handphone merk Samsung S23 Ultra, nama model : SM-S918BDS, imei {slot 1} 351198920158752. Semua barang bukti tersebut di kembalikan Kepada Terdakwa agung prasetya bin fitman pardono
barang bukti berupa :
6. 1 Unit mobil Suzuki xl7 tahun 2022, warna putih, nomor rangka : MHYANC22SNJ11059, Nomor mesin : L15BT1420255 beserta kunci kontaknya dan STNK Nomor : 04900155.F
7. 1 Unit mobil Honda city tahun 2022, warna hitam mutiara, nomor rangka : MHRGN5880NJ202068, Nomor mesin : L15ZF1010955 beserta kunci kontaknya dan STNK Nomor : 07605424.F
8. 1 Unit mobil Brio satya tahun 2021, warna merah, nomor rangka : MHRDD1850MJ109766, Nomor mesin : L12B34327585 beserta kunci kontaknya dan STNK Nomor : 13498584.D
9. 1 Unit mobil Pajero sport tahun 2021, warna hitam mika, nomor rangka : MHRDD1850MJ109766, Nomor mesin : L12B34327585 beserta kunci kontaknya dan STNK Nomor : 10757235.D
10. 1 Unit mobil Toyota Fortuner tahun 2011, warna hitam metalik, nomor rangka : MHFZR69G8B3024150, Nomor mesin : 2KD6789374 beserta kunci kontaknya dan STNK Nomor : 05199202.B
11. 1 Unit mobil Suzuki Ertiga, tahun 2016, warna hitam, nomor rangka : MHYKZE81SHJ308640, Nomor mesin : K14BT1239312 beserta kunci kontaknya dan STNK Nomor : 06641517.B

Halaman 118 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 Unit mobil Innova Reborn tahun 2019, warna putih, nomor rangka : MHFJB8EMXK1064041, Nomor mesin : 2CDC660691 beserta kunci kontaknya dan STNK Nomor : 10849180.C
13. 1 Buah handphone merk oppo reno 7 , warna hitam IMEI {slot sim 1} 864095061818154, IMEI {Slot sim 2} 864095061818147
14. 1 buah handphone merk VIVO ROM, warna hitam, IMEI 1 , 862101045605790, IMEI 2 862101045605782. Semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Agus Purnomo bin Suwawi
barang bukti berupa :
15. 1 Unit mobil Honda CRV tahun 2012, warna Coklat, nomor rangka : MHRM3850CJ302627, Nomor mesin : K24Z99402919 beserta kunci kontaknya dan STNK Nomor : 07220685.
16. 1 Unit mobil Toyota Agya tahun 2018, warna hitam, nomor rangka : MHKA4GA5JJ019173, Nomor mesin : 3NRH279941 beserta kunci kontaknya dan STNK Nomor : 14453253.
17. 1 Unit handphone merk I-phone 11 warna ungu nomor seri C8PD7DMAN72N.
18. 1 Unit Handphone merk I-phone XS MAX, warna gold, nomor seri : G6TXNBD2KPHF. Semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Puji Triono bin Rofi'i
barang bukti berupa :
19. 1 Unit mobil Pajero Sport tahun 2012, warna Putih, nomor rangka : MMBGRKG40CF014299, Nomor mesin : 4D56UCDF0613 beserta kunci kontaknya dan STNK Nomor : 15296059.C
20. 1 Unit mobil Mini Cooper tahun 2011, warna Merah, nomor rangka : WMWSV32000TY82310, Nomor mesin : A1671826N1B16A beserta kunci kontaknya dan STNK Nomor : 19270190
21. 1 buah handphone merk vivo warna biru tua, nomor imei {slot sim 1} 860457057506371, IMEI {slot 2} 860457057506363. Semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Sujarwo bin Suladi.
5. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
dengan alasan-alasan:
 - unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terbukti karena antara kreditur dan debitur tidak ada masalah tentang perbuatan ingkar janji atau wan prestasi yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur dan belum ada laporan pidana fidusia / peggelapan atau tindak kejahatan apapun terkait ke 15 mobil yang sekarang di jadikan barang bukti di persidangan ini, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa:

- Bahwa saksi belum melaporkan debitur ke pihak kepolisian atas tindak pidana fidusia yaitu pengalihan unit kepada pihak ketiga.
- Bahwa saksi juga belum pernah menerima surat pernyataan wan prestasi atau ingkar janji dari pihak debitur.
- Bahwa saksi juga belum pernah menerima penyerahan unit secara sukarela dari pihak debitur.
- Bahwa saksi juga belum pernah mengajukan gugatan sederhana di pengadilan negeri setempat terkait wan prestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh debitur.

dan juga keterangan ahli yang dihadirkan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa terhadap perkara ini apabila ada perkara pidana dan berhubungan dengan perdata, yaitu hubungan kedua belah pihak antara kreditur dan debitur maka perkara pidana tersebut harus di tangguhkan terlebih dahulu, menunggu putusan perdatanya ini sesuai dengan Perma No.1 tahun 1956 di dalam pasal 1 diterangkan bahwa : apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat di pertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu;

- tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut untuk mengembalikan ke 15 barang bukti berupa mobil kepada pihak lain dalam hal ini adalah pihak leasing adalah tuntutan yang tidak masuk akal., dan harus di tolak oleh majelis hakim, harusnya jaksa penuntut umum berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi : No.18/PUU-XVII/2019 dan di kuatkan dengan Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021;
- tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut ke 6 handphone milik para Terdakwa di rampas untuk negara adalah tuntutan yang tak masuk akal, bahwa 6 handphone yang di pakai oleh para Terdakwa yang sekarang disita dan dijadikan barang bukti di persidangan ini adalah handphone yang di pakai oleh para Terdakwa untuk melakukan komunikasi pekerjaan sehari-hari, untuk berkomunikasi Bersama keluarga, saudara dan teman-

Halaman 120 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



temannya, untuk komunikasi kerja, bukan semata-mata handphone yang di gunakan untuk tindak kejahatan sebagaimana yang jaksa penuntut umum tuduhkan.

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum telah menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Mengenai pendapat penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan keberatan adanya saksi tambahan di luar berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan beralasan bila dasar pemeriksaan di persidangan adalah surat dakwaan dan berkas perkara.

Bahwa terkait saksi tambahan di luar berkas perkara yang dipersoalkan penasihat hukum tersebut, tentunya mesti dipahami bahwa dalam beracara di pengadilan tidaklah lepas dari ketentuan KUHAP sebagai landasannya dan tentunya pula apabila lebih banyak membaca ketentuan pasal yang termuat dalam KUHAP maka akan menemukan ketentuan yang mendasarinya yaitu sebagaimana dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c UU No. 8 tahun 1981 yang menyebutkan *"dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh Terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut"* dan dalam Pasal 182 ayat (2) UU No. 8 tahun 1981 yang menyebutkan *"jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim-ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau Terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya dan dalam penjelasannya"* dan dalam penjelasannya diterangkan bahwa *"sidang dibuka kembali dimaksudkan untuk menampung data tambahan sebagai bahan untuk musyawarah hakim"*.

Dari ketentuan pasal dalam KUHAP tersebut seharusnya sudah cukup menjelaskan bahwa pengajuan saksi tambahan di luar berkas di persidangan adalah diperbolehkan sepanjang diminta atau diajukan oleh penuntut umum bahkan oleh Terdakwa atau penasihat hukumnya selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan dan hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut, sehingga keberatan ataupun tanggapan penasihat hukum terhadap saksi tambahan dari Penuntut Umum justru merupakan sikap yang tidak sesuai dengan



ketentuan KUHP, sejatinya ketentuan mengenai saksi tambahan adalah untuk mencari kebenaran materiil, bukankah dalam perkara pidana itu yang dicari.

- Mengenai pendapat penasihat hukum Terdakwa bahwa penyelesaian perkara para Terdakwa haruslah melalui gugatan perdata dengan beralasan perbuatan debitur adalah tindakan wanprestasi dan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi menurut penasihat hukum Terdakwa dengan merujuk pendapat ahli di persidangan maka mesti dilakukan gugatan atau penyelesaian perkara perdatanya terlebih dahulu dan pelaporan pidana pokoknya.

Bahwa terkait alasan tersebut maka akan kami uraikan dalam tiga penjelasan :

- yang pertama yaitu tanggapan penasihat hukum dan pendapat ahli meringankan yang mendasarkan Perma Nomor 1 Tahun 1956, yang menurutnya penyelesaian perkara ini haruslah dilakukan proses perdatanya dahulu jika berkenaan dengan perkara pidana karena adanya perbuatan debitur wanprestasi. Bahwa di persidangan mengenai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 1956, ternyata Ahli meringankan tidak secara lugas dan gamblang dapat menyebutkan isi dari ketentuan tersebut terutama bunyi Pasal 1, Ahli tersebut hanya secara tersirat menjelaskan tanpa membacakan bunyi ketentuannya, bahkan untuk lebih memperjelas dan tidak menimbulkan penafsiran kemudian Penuntut Umum telah membacakan untuk disimak oleh Ahli tersebut yang berbunyi *"penangguhan pemeriksaan perkara pidana dapat dilakukan akan tetapi tidak dapat diterapkan pada semua perkara pidana yang proses perkara pidananya bersamaan dengan proses gugatan perdata. Berdasarkan peraturan tersebut, hanya apabila sengketa perdata tersebutlah yang dapat menentukan adanya tindak pidana dalam perkara pidana, maka proses perkara pidana dapat dihentikan sampai menunggu hasil dari sengketa keperdataan tersebut"*, artinya bahwa penangguhan tersebut dapat dilakukan apabila telah ada proses gugatan perdatanya atau perkara pidananya dihentikan sambil menunggu hasil sengketa perdatanya, yang jelas mengatur bahwa ketentuan tersebut berlaku ketika telah adanya suatu proses gugatan perdata atau sengketa perdata di pengadilan, sedangkan sampai dengan dilimpahkannya ke persidangan berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Pati yang merupakan



pengadilan daerah hukum lokus delicti-nya, tidak diperoleh adanya suatu proses gugatan perdata terkait permasalahan perdata dalam perkara ini yang dapat menengguhkan pemeriksaan perkara pidananya, dan tidak ditemukan putusan perdata atas sengketa keperdataan yang dapat menghentikan proses perkara pidana ini, oleh karenanya pendapat ahli dan keberatan penasihat hukum adalah keliru dan cenderung bersifat penafsiran sepihak.

- selanjutnya yang kedua terkait adanya pelaporan pidana pokoknya yang dalam perkara ini adalah tindak pidana fidusianya. Sebagaimana telah Penuntut Umum uraikan sebelumnya, bahwa berdasarkan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum, terkait perkara penadahan merupakan perkara yang berdiri sendiri, *"Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya putusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan"* (Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972) dan *"tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah"* dan *"Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan"* (Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 Jourisprudensi Mahkamah Agung No.: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972), dan sebagaimana penjelasan yang kami sampaikan sebelumnya bahwa dalam ketentuan Fidusia ini, pihak perusahaan merupakan penerima fidusia (kreditur) sedangkan pemilik kendaraan adalah pemberi fidusia (debitur). Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia disebutkan bahwa *"Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia"*. Dan pelanggaran ketentuan tersebut merupakan kejahatan atau tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Fidusia bahwa *"Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah". Oleh karena itu, perbuatan pemberi fidusia (debitur) mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dalam perkara ini berupa kendaraan / mobil adalah merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan, apabila dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia (kreditur/perusahaan pembiayaan) sehingga benda atau barang hasil kejahatan fidusia berupa kendaraan / mobil tersebut merupakan obyek yang dilarang untuk dibeli, diterima sebagai barang gadai, disimpan, atau disembunyikan, sebagaimana unsur perbuatan dalam Pasal 481 KUHP dan Pasal 480 KUHP tentang kejahatan penadahan dan ketentuan pidana tersebut adalah berlaku untuk pihak debitur sedangkan para Terdakwa dalam perkara ini bukanlah pihak debitur tersebut, sehingga keberatan penasihat hukum dengan mengacu keterangan ahlinya adalah keliru dan cenderung bersifat penafsiran sepihak.

- Selanjutnya penjelasan ketiga mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia. Bahwa mengenai persoalan fidusia, terdapat dua putusan Mahkamah Konstitusi yaitu putusan Nomor : 18 / PUU-XVII / 2019 yang dimaknai penerima fidusia atau kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi) melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, dan putusan Nomor : 2 / PUU-XIX / 2021 yang memberi penegasan terkait eksekusi jaminan fidusia yang diajukan ke pengadilan negeri oleh kreditur sifatnya adalah alternatif. Alternatif yang dimaksud adalah pilihan apabila kesepakatan wanprestasi tidak dicapai dan tidak ada penyerahan sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur, maka pilihan eksekusinya tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur, tapi minta bantuan pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi. Hal ini karena pada dasarnya tujuan adanya fidusia sebagaimana dalam konsiderannya adalah memberikan hak diutamakan dan hak parate eksekusi yaitu eksekusi sendiri seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dalam putusan Mahkamah Konstitusi dimaknai tidak dapat serta merta dieksekusi sendiri oleh penerima fidusia atau kreditur melainkan dimohonkan melalui pengadilan, dan pemaknaan terkait penafsiran atas Penjelasan Pasal 30 UU No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia mengenai pihak yang berwenang, kemudian telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam

Halaman 124 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusannya bahwa *"Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang sepanjang dimaknai pengadilan negeri"*. Dengan demikian dapat dipahami bahwa lingkup pengajuan permohonan ke pengadilan adalah terbatas pada pelaksanaan eksekusi, yang menurut Mahkamah Konstitusi dapat dimintakan kepada pihak yang berwenang yang dimaknai sebagai pengadilan negeri, oleh karenanya pengajuan ke pengadilan bukanlah dengan mengajukan gugatan, tetapi bentuknya permohonan eksekusi melalui penetapan pengadilan yang pelaksanaannya dilakukan oleh juru sita pengadilan.

- Mengenai pendapat ahli meringankan dari penasihat hukum Terdakwa bahwa perkara penadahan merupakan tindak pidana ekonomi yang mensyaratkan adanya kerugian sehingga termasuk kategori delik materiil seperti perkara tindak pidana korupsi.

Bahwa pendapat ahli meringankan tersebut jelas berbeda dengan penjelasan yang termuat dalam **Penjelasan Pasal 480 KUHP** yang menyebutkan bahwa tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Dan hal demikian juga termuat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No : 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 yang memberikan kaidah hukum bahwa *Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum pelaku utama sebelum menuntut dan menghukum pelaku penadahan, dalam hal ini, adanya korban kejahatan dan adanya barang atau benda yang berasal dari kejahatan dan terdapat pada pelaku penadahan, sudahlah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan* , sehingga dari yurisprudensi tersebut, Mahkamah Agung sendiri dalam putusannya jelas memberikan kaidah hukum dengan tidak mensyaratkan dan mengharuskan adanya kerugian materiil yang nyata dengan mengklasifikasikan penadahan sebagai delik materiil sebagaimana pendapat dari ahli meringankan, bahkan dengan menyamakan penadahan seperti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi yang mengharuskan adanya akibat kerugian secara materiil.



Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum terdapat lima sumber hukum di Indonesia dan yurisprudensi merupakan salah satunya, selain perundang-undangan, kebiasaan, traktat, dan doktrin. Putusan-putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh hakim-hakim lain itulah yang dipahami akademisi dan praktisi hukum di Indonesia sebagai suatu yurisprudensi. Dan di persidangan, ahli meringankan dari Penasihat Hukum berpendapat bahwa penadahan merupakan delik materiil, yang jelas pendapat tersebut berbeda dengan penjelasan Undang-Undang dan yurisprudensi sebagai bagian dari sumber hukum. Pendapat ahli dari penasihat hukum tersebut cenderung menafsirkan berdasarkan pemahamannya sendiri daripada menjelaskan, yang seolah-olah sangat menguasai berbagai bidang keilmuan dalam hukum, yang hal demikian sangat tidak bersesuaian dengan pengakuannya sebagai ahli hukum pidana namun kemudian memberikan pendapat di bidang perdata, hukum acara pidana, dan menafsirkan peraturan perundangan, bukankah dalam ilmu hukum dikenal asas "*Lex Stricta*" artinya materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundangan atau dengan perkataan lain bahwa suatu ketentuan atau perundang-undangan tidak dapat diberikan perluasan selain yang ditentukan secara tegas dan pasti menurut peraturan perundang-undangan.

Dan mengutip quote dari Profesor Yusril Ihza Mahendra di tahun 2003 dalam persidangan Mahkamah Konstitusi saat berargumen dengan Profesor Harun Al Rasyid, yang berpendapat bahwa pendapat seorang ahli di persidangan gugur dengan sendirinya ketika berhadapan dengan suatu sumber hukum. Tentunya Penuntut Umum dan penegak hukum lain tidak akan ragu lagi dengan keilmuan seorang guru besar hukum tata negara selevel Profesor Yusril Ihza Mahendra dalam menilai gradasi suatu sumber hukum berhadapan dengan pendapat seorang ahli dan jika menilai kualitas dan kapasitas pendapat ahli tentunya kita semua sependapat bahwa akan lebih mempertimbangkan pendapat seorang guru besar sekelas Profersor Yusril Ihza Mahendra.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Mejlis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Pembelaannya yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55

Halaman 126 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terbukti pada perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat karena dalam perkara ini yang dipersoalkan adalah perbuatan Para Terdakwa yang telah membeli atau menerima sebagai gadai barang-barang yang menjadi jaminan fiducia, terlepas apakah ada persoalan keperdataan dalam hal ini ada wanprestasi atau tidak adalah tidak menjadi soal, yang jelas dalam menjual atau menggadaikan objek jaminan fiducia tidak ada ijin dari pemegang jaminan fiducia, hal ini sebagaimana uraian pendapat Penuntut Umum di atas, sehingga Majelis Hakim telah sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dan tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Para Terdakwa, oleh karenanya pembelaan penasihat hukum para Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa pendapat Penasihat Hukum Para Terdakwa yang merujuk pada pendapat ahli yang menyatakan bahwa berdasarkan Perma No.1 tahun 1956 seharusnya pada perkara ini diselesaikan perkara perdatanya, Majelis Hakim tidak sependapat karena pendapat ahli telah keliru dalam memaknai bunyi Pasal 1 Perma No.1 tahun 1956, sebab yang dimaksud dalam Pasal 1 Perma No.1 tahun 1956 adalah jika ada perkara pidana dan perkara perdata secara beriringan perkara tersebut sedang disidangkan dan dalam perkara perdata bersifat menentukan dan akan berpengaruh terhadap perkara pidana, maka perkara pidananya dapat ditangguhkan terlebih dahulu, artinya dalam perma tersebut tidak ada keharusan dari hakim untuk menanggugkan perkara pidana, dan dihubungkan dengan apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa jelas sekali bahwa hubungan keperdataan antara kreditur dan debitur dalam jaminan fiducia tidak ada hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa yang telah membeli benda yang menjadi jaminan fiducia tanpa ijin dari penerima jaminan fiducia, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan di atas dan tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Para Terdakwa, oleh karenanya pembelaan penasihat hukum para Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa pendapat Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut untuk mengembalikan ke 15 barang bukti berupa mobil kepada pihak lain dalam hal ini adalah pihak leasing adalah tuntutan yang tidak masuk akal, dan harus di tolak oleh majelis hakim, harusnya jaksa penuntut umum berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi : No.18/PUU-XVII/2019 dan di kuatkan dengan Putusan M

Halaman 127 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K No.2/PUU-XIX/2021, terhadap pendapat tersebut Majelis Hakim tidak sependapat, karena yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah persoalan terhadap eksekusi barang yang menjadi jaminan fiducia yang bersifat keperdataan, sedangkan dalam perkara ini adalah pengembalian barang bukti perkara pidana yang tidak ada kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sehingga apa yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam pengembalian ke 15 barang bukti berupa mobil kepada pihak lain yaitu kepada pemiliknya adalah sudah sesuai, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan di atas dan tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Para Terdakwa, oleh karenanya pembelaan penasihat hukum para Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa pendapat Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut ke 6 handphone milik para Terdakwa di rampas untuk negara adalah tuntutan yang tak masuk akal, Majelis Hakim tidak sependapat, meskipun ke 6 handphone milik para Terdakwa tersebut juga digunakan untuk komunikasi dengan keluarga dan teman-teman, namun handphone tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan di atas dan tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Para Terdakwa, oleh karenanya pembelaan penasihat hukum para Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut seluruh Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan hukum, oleh karenanya pembelaan tersebut ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primer telah terbukti maka Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagai mana dalam dakwaan primer sehingga untuk dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Primer telah terbukti dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 128 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 128



meyakinkan, yaitu Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 481 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- (1). 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Civic Turbo, tahun 2018, warna putih, nomor polisi terpasang D-1506-GN, nomor rangka : MRHFC1660JT810521, nomor mesin : L15B73621033 beserta kunci kontaknya.
- (2). 1 (satu) buah STNK Nomor : 07471440.G, Honda Civic 1.5 TC CVT ES 1500, warna hitam, tahun 2018, nomor polisi D-1506-GN, nomor rangka : MRHFC1660JT810521, nomor mesin : L15B73621033 atas nama Rini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iriany, alamat Bumi Panyileukan Q 1 No. 7, Rt.007/011, Panyileukan, Bandung.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik PT. CLIPAN FINANCE Indonesia maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada PT. CLIPAN FINANCE Indonesia melalui saksi Ashab Agung Budi Setyaji Bin Muhrodin.

- (3). 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Brio, tahun 2016, warna merah, nomor polisi terpasang B-2836-PAC, nomor rangka : MHRDD1730GJ701510, nomor mesin : L12B31824291 beserta kunci.
- (4). 1 (satu) buah STNK Nomor : 05747929, Honda Brio, tahun 2016, warna merah, nomor polisi B-2836-KFD, nomor rangka : MHRDD1730GJ701510, nomor mesin : L12B31824291 atas nama Muhammad Eka Julianto, alamat Kyai Mansur Rt.05/02, Bekasi Jaya, Bekasi.
- (5). 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Fortuner, warna hitam metalik, tahun 2011, nomor polisi terpasang B-1878-UJA, nomor rangka : MHFZR69G8B3024150, nomor mesin : 2KD6789374 beserta kunci.
- (6). 1 (satu) buah STNK nomor : 05199202.B, merk Toyota Fortuner, warna hitam metalik, tahun 2011, nomor polisi W-1730-WA, nomor rangka : MHFZR69G8B3024150, nomor mesin : 2KD6789374, atas nama Fatah Saadduddin IR, alamat BCF S Elok III C.7/102 Rt.05 Rw.29, Kel. Bulu Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo.
- (7). 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Innova Reborn, warna putih, tahun 2019, nomor polisi terpasang K-1596-UK, nomor rangka : MHFJB8EMXK1064041, nomor mesin : 2CDC660691 beserta kunci.
- (8). 1 (satu) buah STNK nomor : 10849180.C, merk Toyota Innova Reborn, warna putih, tahun 2019, nomor polisi DK-1720-LP, nomor rangka : MHFJB8EMXK1064041, nomor mesin : 2CDC660691, atas nama Ni Nyoman Murni, alamat Lingk. Kaja Jauh Abianbase, Gianyar.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik PT. ADIRA FINANCE maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada PT. ADIRA FINANCE melalui saksi Freditama Hendra Jati, S.I.Kom Bin Suwardi.

- (9). 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Rocky, tahun 2023, warna merah, nomor polisi terpasang K-1516-JP, nomor rangka : MHKAA1AA8NJ005274, nomor mesin : 1KRA687643 beserta kunci.

Halaman 130 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik PT. MANDIRI TUNAS FINANCE maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada PT. MANDIRI TUNAS FINANCE melalui saksi Novirzal anak dari H. ST. Syairazi.

(10). 1 (satu) unit kendaraan merk Nissan Serena, tahun 2013, warna hitam, nomor polisi terpasang B-2077-KMC, nomor rangka : MHBE4DG3CD1003028, nomor mesin : MR20417319 beserta kunci.

(11). 1 (satu) buah STNK Nomor : 08033429.D, Nissan Serena, tahun 2013, warna hitam, nomor polisi B-2077-KMC, nomor rangka : MHBE4DG3CD1003028, nomor mesin : MR20417319 atas nama Bagyo Wahyono, alamat Bening Indah A2 No. 7, Rt.01/04, Jati Bening, Pondok Gede, Bekasi.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE (KREDIT PLUS) maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE (KREDIT PLUS) melalui saksi Sugeng Riyadi.

(12). 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki XL-7, warna putih, tahun 2022, nomor polisi terpasang KH-1157-NJ, nomor rangka : MHYANC22SNJ110529, nomor mesin : K15BT1420255 beserta kunci.

(13). 1 (satu) buah STNK nomor : 04900155.F, merk Suzuki XL-7, warna putih, tahun 2022, nomor polisi terpasang KH-1157-NJ, nomor rangka : MHYANC22SNJ110529, nomor mesin : K15BT1420255 atas nama Ida Listiyani, Jalan Camar No. 52 A, Rt.08/018, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik PT. OTO MULTIARTHA FINANCE maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada PT. OTO MULTIARTHA FINANCE melalui saksi Taufiq Agus Cahyono Bin Abdullah.

(14). 1 (satu) unit kendaraan merk Honda type City, warna hitam mutiara, tahun pembuatan 2022, nomor polisi K-1504-GU, nomor rangka : MHRGN5880NJ202068, nomor mesin : L15ZF1010955 beserta kunci.

(15). 1 (satu) buah STNK nomor : 07605424. F, merk Honda type City, warna hitam mutiara, tahun pembuatan 2022, nomor polisi K-1504-GU, nomor rangka : MHRGN5880NJ202068, nomor mesin : L15ZF1010955 atas

Halaman 131 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nur Janah, alamat Desa Bungarejo, Rt.02 Rw.01, Kec. Jakenan, Kab. Pati.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik PT. BRI MULTIFINANCE INDONESIA maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada PT. BRI MULTIFINANCE INDONESIA melalui saksi Achmad Al Ashar Bin Hariti Habib.

(16). 1 (satu) unit kendaraan merk Brio Satya, warna merah, tahun 2021, nomor polisi terpasang H-1303-DV, nomor rangka : MHRDD1850MJ109766, nomor mesin : L12B34327585 beserta kunci.

(17). 1 (satu) buah STNK nomor : 13498584.D, merk Brio Satya, warna merah, tahun 2021, nomor polisi K-1911-YB, nomor rangka : MHRDD1850MJ109766, nomor mesin : L12B34327585 atas nama Arifan, alamat Dukuh Tengah Kulon, Rt.001 Rw.005, Kel. Bulung Kulon, Kec. Jekulo, Kab. Kudus.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik PT. BUSSAN AUTO FINANCE maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada PT. BUSSAN AUTO FINANCE melalui saksi Rontax Primada Kesuma Bin Agus Srihascaryo.

(18). 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Pajero Sport, warna hitam mika, tahun 2021, nomor polisi terpasang K-514-PP, nomor rangka : MK2KRWPNUMJ005445, nomor mesin : 4N15UHJ2557 beserta kunci.

(19). 1 (satu) buah STNK nomor : 10757235.D, merk Mitsubishi Pajero Sport, warna hitam mika, tahun 2021, nomor polisi K-514-PP, nomor rangka : MK2KRWPNUMJ005445, nomor mesin : 4N15UHJ2557, atas nama Sulistyono, alamat Desa Sekarjalak Rt.04 Rw.02, Kec. Margoyoso, Kab. Pati.

(20). 1 (satu) unit kendaraan merk Mini Cooper 16 AT, nomor polisi terpasang B-1778-NMQ, warna merah, tahun 2011, nomor rangka : WMWSV32000TY82310, nomor mesin : A1671826NIB16A.

(21). 1 (satu) buah STNK nomor : 19270190, merk Mini Cooper 16 AT, nomor polisi terpasang B-1778-NMQ, warna merah, tahun 2011, nomor rangka : WMWSV32000TY82310, nomor mesin : A1671826NIB16A atas nama Kwee Toeng Mey, alamat Tanah Sereal X GG.FF 1 Blok O 1 11, Rt.01 Rw.011, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Jakarta Barat.

Halaman 132 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE melalui saksi Sunarto Hadi Nugroho Bin H. Suprpto.

(22). 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki Ertiga, warna hitam, tahun 2017, nomor polisi terpasang H-9417-ME, nomor rangka : MHYKZE81SHJ308640, nomor mesin : K14BT1239312 beserta kunci.

(23). 1 (satu) buah STNK nomor : 06641517.B, merk Suzuki Ertiga, warna hitam, tahun 2017, nomor polisi : B-1958-FZO, nomor rangka : MHYKZE81SHJ308640, nomor mesin : K14BT1239312, atas nama Cecep Supriatna, alamat Jalan Cimandiri 11 W1 27 Rt.05 Rw.08, Jatireja, Cikarang Timur, Bekasi.

(24). 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D, warna putih, nomor polisi terpasang AA-7566-CD, nomor rangka : MMBGRKG40CF014299, nomor mesin : 4D56UCDF0613.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik PT. BCA FINANCE maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada PT. BCA FINANCE melalui saksi Billy Graham Simatupang.

(25). 1 (satu) buah STNK nomor : 15296059.C, merk Mitsubhisi type Pajero Sport 2.5 D, tahun 2012, nomor rangka : MMBGRKG40CF014299, nomor mesin : 4D56UCDF0613, warna putih, nomor polisi B-209-M, nama pemilik PT. Cakrawala Media Baru, alamat Jalan Wolter Monginsidi No. 49 Kel. Rawa Barat Kebayoran Baru, Jakarta.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan masih proses pembuktian dalam berkas perkara atas nama Sujarwo bin Suladi maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar, dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Sujarwo bin Suladi.

(26). 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV, tahun 2012, warna coklat, nomor polisi terpasang B-1522-NJC, nomor rangka : MHRRM3850CJ302627, nomor mesin : K24Z99402919 beserta 1 buah kunci.

(27). 1 (satu) buah STNK nomor : 07220685, merk Honda CRV, tahun 2012, warna coklat, nomor polisi terpasang B-1522-NJC, nomor rangka : MHRRM3850CJ302627, nomor mesin : K24Z99402919 atas nama

Halaman 133 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handris, ST, alamat Komp. Delatinos Centro Havana, Blok M7/09, Rt.006/RW. 018 Kel. Rawa Buntu Kec. Serpong Tangerang.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik PT. BFI FINANCE maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada PT. BFI FINANCE melalui saksi Ciputra Aditya Priyono

(28). 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya, tahun 2018, warna hitam, nomor polisi terpasang Z-1464-AP, nomor rangka : MHKA4GA5JJ019173, nomor mesin : 3NRH279941 beserta 1 buah kunci.

(29). 1 (satu) buah STNK nomor : 14453253, merk Toyota Agya, tahun 2018, warna hitam, nomor polisi terpasang Z-1464-AP, nomor rangka : MHKA4GA5JJ019173, nomor mesin : 3NRH279941 atas nama Ajid, alamat Dusun lembur Gedong Rt.003/007, Cimalaka Kec. Cimalaka Kab. Sumedang.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik PT. ASTRA SEDAYA FINANCE maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE melalui saksi Bayu Setiyaji Bin Elly Sumadi;

(30). 1 (satu) buah handphone merk Samsung S23 Ultra, nama model : SM-S918B/DS, Imei (slot 1) 351198920158752, Imei (slot 2) 351577280158751, nomor yang terpasang : 0852-3460-1872.

(31). 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno7, warna hitam, IMEI (Slot sim 1) 864095061818154, IMEI (Slot Sim 2) 864095061818147, dengan nomor whatsapp terpasang : 089506738013.

(32). 1 (satu) buah handphone merk Vivo ROM, warna hitam, IMEI 1 862101045605790, IMEI 2 862101045605782.

(33). 1 (satu) unit handphone merk I-phone 11 warna ungu, nomor seri : C8PD7DMAN72N, berikut nomor yang terpasang : 0857-0212-9939.

(34). 1 (satu) unit handphone merk I-phone XS MAX, warna gold, nomor seri : G6TXNBD2KPHF, berikut nomor yang terpasang : 0856-0064-4070.

(35). 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda, nomor IMEI (Slot Sim 1) 860457057506371, IMEI (Slot 2) 860457057506363, nomor terpasang : 082137223107, nomor whatsapp : 082137223107.

Halaman 134 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis dan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara.

(36). 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "LENGEK PATI";

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan dalam melakukan suatu tindak pidana, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

(37). 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah merk Sandisk yang berisi video status whatsapp.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan alat bukti dalam perkara tersebut, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa turut merugikan pihak lain yaitu pihak kreditur leasing;
- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa tidak ada pernyataan bersalah dan penyesalan oleh para Terdakwa atas perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa Agung Prasetya alias Agung Sam Bin Fitman Pardono pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa menjadi tulang punggung mencari nafkah bagi keluarganya;
- Bahwa Terdakwa Agus Purnomo alias Jhon Lee Bin Suwawi dan Terdakwa Puji Triono alias Uuk Bin Rofi'l belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah diperimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Agung Prasetya alias Agung Sam Bin Fitman Pardono, Terdakwa II Agus Purnomo alias Jhon Lee Bin Suwawi, Terdakwa III Puji Triono alias Uuk Bin Rofi'i, dan Terdakwa IV Sujarwo Bin Suladi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penadahan sebagai kebiasaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Agung Prasetya alias Agung Sam Bin Fitman Pardono tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Agus Purnomo alias Jhon Lee Bin Suwawi, Terdakwa III Puji Triono alias Uuk Bin Rofi'i, dan Terdakwa IV Sujarwo Bin Suladi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Civic Turbo, tahun 2018, warna putih, nomor polisi terpasang D-1506-GN, nomor rangka : MRHFC1660JT810521, nomor mesin : L15B73621033 beserta kunci kontaknya.
 2. 1 (satu) buah STNK Nomor : 07471440.G, Honda Civic 1.5 TC CVT ES 1500, warna hitam, tahun 2018, nomor polisi D-1506-GN, nomor rangka : MRHFC1660JT810521, nomor mesin : L15B73621033 atas nama Rini Iriany, alamat Bumi Panyileukan Q 1 No. 7, Rt.007/011, Panyileukan, Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. CLIPAN FINANCE Indonesia melalui saksi Ashab Agung Budi Setyaji Bin Muhrodin.

3. 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Brio, tahun 2016, warna merah, nomor polisi terpasang B-2836-PAC, nomor rangka : MHRDD1730GJ701510, nomor mesin : L12B31824291 beserta kunci.
4. 1 (satu) buah STNK Nomor : 05747929, Honda Brio, tahun 2016, warna merah, nomor polisi B-2836-KFD, nomor rangka : MHRDD1730GJ701510, nomor mesin : L12B31824291 atas nama Muhammad Eka Julianto, alamat Kyai Mansur Rt.05/02, Bekasi Jaya, Bekasi.
5. 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Fortuner, warna hitam metalik, tahun 2011, nomor polisi terpasang B-1878-UJA, nomor rangka : MHFZR69G8B3024150, nomor mesin : 2KD6789374 beserta kunci.
6. 1 (satu) buah STNK nomor : 05199202.B, merk Toyota Fortuner, warna hitam metalik, tahun 2011, nomor polisi W-1730-WA, nomor rangka : MHFZR69G8B3024150, nomor mesin : 2KD6789374, atas nama Fatah Saadduddin IR, alamat BCF S Elok III C.7/102 Rt.05 Rw.29, Kel. Bulu Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo.
7. 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Innova Reborn, warna putih, tahun 2019, nomor polisi terpasang K-1596-UK, nomor rangka : MHFJB8EMXK1064041, nomor mesin : 2CDC660691 beserta kunci.
8. 1 (satu) buah STNK nomor : 10849180.C, merk Toyota Innova Reborn, warna putih, tahun 2019, nomor polisi DK-1720-LP, nomor rangka : MHFJB8EMXK1064041, nomor mesin : 2CDC660691, atas nama Ni Nyoman Murni, alamat Ling. Kaja Jauh Abianbase, Gianyar.

Dikembalikan kepada PT. ADIRA FINANCE melalui saksi Freditama Hendra Jati, S.I.Kom Bin Suwardi.

9. 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Rocky, tahun 2023, warna merah, nomor polisi terpasang K-1516-JP, nomor rangka : MHKAA1AA8NJ005274, nomor mesin : 1KRA687643 beserta kunci.

Dikembalikan kepada PT. MANDIRI TUNAS FINANCE melalui saksi Novirzal anak dari H. ST. Syairazi.

10. 1 (satu) unit kendaraan merk Nissan Serena, tahun 2013, warna hitam, nomor polisi terpasang B-2077-KMC, nomor rangka : MHBE4DG3CD1003028, nomor mesin : MR20417319 beserta kunci.

Halaman 137 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah STNK Nomor : 08033429.D, Nissan Serena, tahun 2013, warna hitam, nomor polisi B-2077-KMC, nomor rangka : MHBE4DG3CD1003028, nomor mesin : MR20417319 atas nama Bagyo Wahyono, alamat Bening Indah A2 No. 7, Rt.01/04, Jati Bening, Pondok Gede, Bekasi.

Dikembalikan kepada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE (KREDIT PLUS) melalui saksi Sugeng Riyadi.

12. 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki XL-7, warna putih, tahun 2022, nomor polisi terpasang KH-1157-NJ, nomor rangka : MHYANC22SNJ110529, nomor mesin : K15BT1420255 beserta kunci.

13. 1 (satu) buah STNK nomor : 04900155.F, merk Suzuki XL-7, warna putih, tahun 2022, nomor polisi terpasang KH-1157-NJ, nomor rangka : MHYANC22SNJ110529, nomor mesin : K15BT1420255 atas nama Ida Listiyani, Jalan Camar No. 52 A, Rt.08/018, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan.

Dikembalikan kepada PT. OTO MULTIARTHA FINANCE melalui saksi Taufiq Agus Cahyono Bin Abdullah.

14. 1 (satu) unit kendaraan merk Honda type City, warna hitam mutiara, tahun pembuatan 2022, nomor polisi K-1504-GU, nomor rangka : MHRGN5880NJ202068, nomor mesin : L15ZF1010955 beserta kunci.

15. 1 (satu) buah STNK nomor : 07605424. F, merk Honda type City, warna hitam mutiara, tahun pembuatan 2022, nomor polisi K-1504-GU, nomor rangka : MHRGN5880NJ202068, nomor mesin : L15ZF1010955 atas nama Nur Janah, alamat Desa Bungarejo, Rt.02 Rw.01, Kec. Jakenan, Kab. Pati.

Dikembalikan kepada PT. BRI MULTIFINANCE INDONESIA melalui saksi Achmad Al Ashar Bin Hariti Habib.

16. 1 (satu) unit kendaraan merk Brio Satya, warna merah, tahun 2021, nomor polisi terpasang H-1303-DV, nomor rangka : MHRDD1850MJ109766, nomor mesin : L12B34327585 beserta kunci.

17. 1 (satu) buah STNK nomor : 13498584.D, merk Brio Satya, warna merah, tahun 2021, nomor polisi K-1911-YB, nomor rangka : MHRDD1850MJ109766, nomor mesin : L12B34327585 atas nama Arifan, alamat Dukuh Tengah Kulon, Rt.001 Rw.005, Kel. Bulung Kulon, Kec. Jekulo, Kab. Kudus.

Halaman 138 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. BUSSAN AUTO FINANCE melalui saksi Rontax Primada Kesuma Bin Agus Srihascaryo.

18. 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Pajero Sport, warna hitam mika, tahun 2021, nomor polisi terpasang K-514-PP, nomor rangka : MK2KRWPNUMJ005445, nomor mesin : 4N15UHJ2557 beserta kunci.

19. 1 (satu) buah STNK nomor : 10757235.D, merk Mitsubishi Pajero Sport, warna hitam mika, tahun 2021, nomor polisi K-514-PP, nomor rangka : MK2KRWPNUMJ005445, nomor mesin : 4N15UHJ2557, atas nama Sulistyono, alamat Desa Sekarjalak Rt.04 Rw.02, Kec. Margoyoso, Kab. Pati.

20. 1 (satu) unit kendaraan merk Mini Cooper 16 AT, nomor polisi terpasang B-1778-NMQ, warna merah, tahun 2011, nomor rangka : WMWSV32000TY82310, nomor mesin : A1671826NIB16A.

21. 1 (satu) buah STNK nomor : 19270190, merk Mini Cooper 16 AT, nomor polisi terpasang B-1778-NMQ, warna merah, tahun 2011, nomor rangka : WMWSV32000TY82310, nomor mesin : A1671826NIB16A atas nama Kwee Toeng Mey, alamat Tanah Sereal X GG.FF 1 Blok O 1 11, Rt.01 Rw.011, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Jakarta Barat.

Dikembalikan kepada PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE melalui saksi Sunarto Hadi Nugroho Bin H. Suprptono.

22. 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki Ertiga, warna hitam, tahun 2017, nomor polisi terpasang H-9417-ME, nomor rangka : MHYKZE81SHJ308640, nomor mesin : K14BT1239312 beserta kunci.

23. 1 (satu) buah STNK nomor : 06641517.B, merk Suzuki Ertiga, warna hitam, tahun 2017, nomor polisi : B-1958-FZO, nomor rangka : MHYKZE81SHJ308640, nomor mesin : K14BT1239312, atas nama Cecep Supriatna, alamat Jalan Cimandiri 11 W1 27 Rt.05 Rw.08, Jatireja, Cikarang Timur, Bekasi.

24. 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D, warna putih, nomor polisi terpasang AA-7566-CD, nomor rangka : MMBGRKG40CF014299, nomor mesin : 4D56UCDF0613.

Dikembalikan kepada PT. BCA FINANCE melalui saksi Billy Graham Simatupang.

25. 1 (satu) buah STNK nomor : 15296059.C, merk Mitsubhisi type Pajero Sport 2.5 D, tahun 2012, nomor rangka : MMBGRKG40CF014299,

Halaman 139 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin : 4D56UCDF0613, warna putih, nomor polisi B-209-M, nama pemilik PT. Cakrawala Media Baru, alamat Jalan Wolter Monginsidi No. 49 Kel. Rawa Barat Kebayoran Baru, Jakarta.

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Sujarwo bin Suladi.

26. 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV, tahun 2012, warna coklat, nomor polisi terpasang B-1522-NJC, nomor rangka : MHRRM3850CJ302627, nomor mesin : K24Z99402919 beserta 1 buah kunci.

27. 1 (satu) buah STNK nomor : 07220685, merk Honda CRV, tahun 2012, warna coklat, nomor polisi terpasang B-1522-NJC, nomor rangka : MHRRM3850CJ302627, nomor mesin : K24Z99402919 atas nama Handris, ST, alamat Komp. Delatinos Centro Havana, Blok M7/09, Rt.006/RW. 018 Kel. Rawa Buntu Kec. Serpong Tangerang.

Dikembalikan kepada PT. BFI FINANCE melalui saksi Ciputra Aditya Priyono.

28. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya, tahun 2018, warna hitam, nomor polisi terpasang Z-1464-AP, nomor rangka : MHKA4GA5JJ019173, nomor mesin : 3NRH279941 beserta 1 buah kunci.

29. 1 (satu) buah STNK nomor : 14453253, merk Toyota Agya, tahun 2018, warna hitam, nomor polisi terpasang Z-1464-AP, nomor rangka : MHKA4GA5JJ019173, nomor mesin : 3NRH279941 atas nama Ajid, alamat Dusun lembur Gedong Rt.003/007, Cimalaka Kec. Cimalaka Kab. Sumedang.

Dikembalikan kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE melalui saksi Bayu Setiyaji Bin Elly Sumadi.

30. 1 (satu) buah handphone merk Samsung S23 Ultra, nama model : SM-S918B/DS, Imei (slot 1) 351198920158752, Imei (slot 2) 351577280158751, nomor yang terpasang : 0852-3460-1872.

31. 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno7, warna hitam, IMEI (Slot sim 1) 864095061818154, IMEI (Slot Sim 2) 864095061818147, dengan nomor whatsapp terpasang : 089506738013.

32. 1 (satu) buah handphone merk Vivo ROM, warna hitam, IMEI 1 862101045605790, IMEI 2 862101045605782.

33. 1 (satu) unit handphone merk I-phone 11 warna ungu, nomor seri : C8PD7DMAN72N, berikut nomor yang terpasang : 0857-0212-9939.

Halaman 140 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) unit handphone merk I-phone XS MAX, warna gold, nomor seri : G6TXNBD2KPHF, berikut nomor yang terpasang : 0856-0064-4070.

35. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda, nomor IMEI (Slot Sim 1) 860457057506371, IMEI (Slot 2) 860457057506363, nomor terpasang : 082137223107, nomor whatsapp : 082137223107.

Dirampas untuk negara.

36. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "LENGEK PATI".

Dirampas untuk dimusnahkan.

37. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah merk Sandisk yang berisi video status whatsapp.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh kami, Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H. dan Aris Dwihartoyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andik Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Danang Seftrianto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary, S.H.

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 141 dari 142 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pti



Andik Riyanto,S.H.